FORMATION BANQUE-ASSURANCE

Certification AMF

Manuel complet de préparation à l'examen

— Les 12 thèmes du programme fixé par l'AMF, expliqués pas à pas

— Cours, schémas, tableaux de synthèse, pièges d'examen, mémos

— 436 QCM d'entraînement corrigés et commentés

— 3 examens blancs de 120 questions au format de l'examen

Édition d'octobre 2026 — à jour des textes connus à cette date

Sommaire

Introduction — Réussir l'examen certifié AMF 7

Pourquoi cette certification existe . . . 7
Qui doit être certifié . . . 7
Le format de l'examen . . . 8
Les 12 thèmes et leur poids . . . 9
Ne pas confondre avec l'examen « finance durable » . . . 9
Comment utiliser ce manuel . . . 10
Méthode de travail recommandée . . . 10
Sources et limites de ce manuel . . . 11

Thème 1 — Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international 12

1. Pourquoi réguler la finance ? . . . 12
2. Le niveau mondial : des standards sans force obligatoire directe . . . 12
3. Le niveau européen : la source principale des règles . . . 13
4. La politique monétaire et économique . . . 16
5. Le niveau français : les autorités . . . 16
6. Les textes français . . . 20
7. Les acteurs et leurs statuts . . . 21
8. Les règles prudentielles . . . 23
9. Les mécanismes de garantie . . . 24
L'essentiel . . . 24
QCM d'entraînement . . . 25

Thème 2 — Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements 31

1. Déontologie et conformité : de quoi parle-t-on ? . . . 31
2. L'organisation des établissements . . . 32
3. La fonction conformité . . . 32
4. Les conflits d'intérêts . . . 34
5. Les transactions personnelles . . . 35
6. Les avantages, cadeaux et rémunérations . . . 36
7. L'enregistrement et la conservation . . . 37
8. Les lanceurs d'alerte . . . 37
9. Les analystes financiers et la recherche . . . 38
L'essentiel . . . 38
QCM d'entraînement . . . 39

Thème 3 — Sécurité financière : blanchiment, terrorisme, corruption, sanctions financières 43

1. Pourquoi les établissements financiers sont en première ligne . . . 43

2. Les infractions . . . 43
3. Le cadre juridique . . . 45
4. L'approche par les risques . . . 45
5. Les obligations de vigilance . . . 46
6. La déclaration de soupçon à Tracfin . . . 47
7. La conservation et l'organisation interne . . . 49
8. Les espèces . . . 49
9. Les sanctions financières : gel des avoirs et embargos . . . 49
10. La lutte contre la corruption : la loi Sapin 2 . . . 50
11. La transparence fiscale internationale . . . 50
L'essentiel . . . 51
QCM d'entraînement . . . 51

Thème 4 — Réglementation « abus de marché » 55

1. Pourquoi sanctionner les abus de marché ? . . . 55
2. Le cadre juridique . . . 55
3. L'information privilégiée . . . 56
4. Les trois abus de marché . . . 56
5. Les exceptions et présomptions de légitimité . . . 58
6. Les obligations des émetteurs . . . 59
7. Les obligations des professionnels . . . 60
8. La surveillance et les sanctions . . . 60
9. Les déclarations de franchissement de seuils . . . 61
L'essentiel . . . 61
QCM d'entraînement . . . 62

Thème 5 — Commercialisation d'instruments financiers, démarchage, vente à distance et conseil 66

1. La logique de la commercialisation . . . 66
2. Le démarchage bancaire et financier . . . 66
3. La vente à distance de services financiers . . . 68
4. Les communications à caractère promotionnel . . . 69
5. Le document d'informations clés (DIC) . . . 69
6. La gouvernance des produits . . . 70
7. Les services et les tests MIF 2 . . . 70
8. Le conseiller en investissements financiers (CIF) . . . 72
9. Les autres canaux de distribution à connaître . . . 73
L'essentiel . . . 73
QCM d'entraînement . . . 74

Thème 6 — Relations avec les clients 78

1. Le cycle de vie de la relation client . . . 78
2. La classification des clients (MIF 2) . . . 78
3. L'entrée en relation et l'ouverture du compte . . . 80
4. La connaissance du client et son actualisation . . . 82
5. L'information du client . . . 82
6. La réception, la transmission et l'exécution des ordres . . . 83
7. Les comptes rendus au client . . . 84
8. La protection des avoirs des clients . . . 84
9. Le secret professionnel . . . 85
10. La protection des données personnelles . . . 85
11. Les réclamations . . . 86
12. La médiation . . . 86
13. La fin de la relation . . . 87

L'essentiel . . . 88

QCM d'entraînement . . . 89

Thème 7 — Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques 96

1. Qu'est-ce qu'un instrument financier ? . . . 96
2. Les actions . . . 97
3. Les obligations . . . 98
4. Les produits dérivés . . . 101
5. Les produits structurés . . . 103
6. La titrisation . . . 104
7. Les crypto-actifs . . . 104
8. Les risques et leur mesure . . . 106

L'essentiel . . . 107

QCM d'entraînement . . . 107

Thème 8 — Gestion collective et gestion pour compte de tiers 114

1. Le principe de la gestion pour compte de tiers . . . 114
2. OPCVM et FIA . . . 114
3. Les acteurs d'un OPC . . . 117
4. Le fonctionnement d'un OPC ouvert . . . 117
5. La gestion sous mandat . . . 119
6. L'épargne salariale . . . 120
7. Les styles de gestion et la mesure de la performance . . . 120
8. La finance durable . . . 121

L'essentiel . . . 123

QCM d'entraînement . . . 123

Thème 9 — Fonctionnement et organisation des marchés 129

1. À quoi servent les marchés financiers ? . . . 129
2. Les lieux d'exécution sous MIF 2 . . . 130
3. Euronext Paris . . . 130
4. Le service de règlement différé (SRD) . . . 133
5. La vente à découvert . . . 133
6. Le trading algorithmique et la transparence . . . 134
7. Les marchés de taux . . . 134
8. Les marchés dérivés organisés . . . 135
9. Le marché des changes . . . 135

L'essentiel . . . 135

QCM d'entraînement . . . 136

Thème 10 — Le post-marché et les infrastructures de marché 140

1. Pourquoi le post-marché est-il essentiel ? . . . 140
2. La chaîne de traitement d'une opération . . . 140
3. La compensation et les chambres de compensation . . . 141
4. Le dépositaire central et le règlement-livraison . . . 142
5. Le transfert de propriété . . . 143
6. La conservation des titres . . . 144
7. Les opérations de financement sur titres et les garanties . . . 145

L'essentiel . . . 145

QCM d'entraînement . . . 146

Thème 11 — Émissions et opérations sur titres 149

1. Le marché primaire . . . 149
2. L'introduction en bourse . . . 150
3. Le prospectus . . . 151
4. Les émissions obligataires . . . 152
5. Le financement participatif . . . 152
6. Les opérations sur le capital . . . 153
7. Les offres publiques . . . 154
8. Les fusions et les scissions . . . 155
9. Le rachat d'actions propres . . . 156
10. Les assemblées générales . . . 156
11. L'information des sociétés cotées . . . 157

L'essentiel . . . 157

QCM d'entraînement . . . 158

Thème 12 — Bases comptables, financières et fiscales 162

1. Les mathématiques financières . . . 162
2. Les documents comptables . . . 164
3. L'analyse financière . . . 165
4. Les référentiels comptables et la consolidation . . . 166
5. La valorisation d'une entreprise . . . 167
6. Notions statistiques et théorie du portefeuille . . . 168
7. La fiscalité des sociétés . . . 168
8. La fiscalité des placements des particuliers . . . 169

L'essentiel . . . 171

QCM d'entraînement . . . 172

Examen blanc n° 1 177

Mode d'emploi des examens blancs . . . 177

Partie 1 — Environnement réglementaire et déontologique (questions 1 à 56) . . . 178

Partie 2 — Connaissances techniques (questions 57 à 120) . . . 183

Corrigé de l'examen blanc n° 1 . . . 189

Examen blanc n° 2 195

Partie 1 — Environnement réglementaire et déontologique (questions 1 à 56) . . . 196

Partie 2 — Connaissances techniques (questions 57 à 120) . . . 201

Corrigé de l'examen blanc n° 2 . . . 207

Examen blanc n° 3 213

Partie 1 — Environnement réglementaire et déontologique (questions 1 à 56) . . . 214

Partie 2 — Connaissances techniques (questions 57 à 120) . . . 219

Corrigé de l'examen blanc n° 3 . . . 225

Annexes 231

Annexe 1 — Les chiffres clés, thème par thème . . . 231

Annexe 2 — Les confusions classiques . . . 235

Annexe 3 — Glossaire des sigles . . . 236

Annexe 4 — La veille de l'examen . . . 239

Annexe 5 — Sources et méthode . . . 239

Introduction — Réussir l'examen certifié AMF

Pourquoi cette certification existe

Un client qui confie son épargne à un établissement financier ne peut pas vérifier lui-même la compétence de la personne qui le conseille. Pour garantir un socle commun de connaissances, l'Autorité des marchés financiers (AMF) impose depuis le **1er juillet 2010** que les collaborateurs exerçant certaines fonctions sensibles justifient d'un **niveau minimal de connaissances** en matière réglementaire, déontologique et technique.

Le fondement est le **règlement général de l'AMF** (RGAMF), aux articles **313-7-1 à 313-7-3** pour les prestataires de services d'investissement (banques, entreprises d'investissement), avec des dispositions équivalentes pour les sociétés de gestion de portefeuille et, depuis 2017, pour les conseillers en investissements financiers (CIF). Ces articles appliquent eux-mêmes une exigence européenne : la directive MIF 2 impose aux établissements de s'assurer que leurs collaborateurs disposent des connaissances et compétences nécessaires.

Comprendre

L'AMF ne fait pas passer l'examen elle-même. Elle **certifie** des examens organisés par des organismes extérieurs (écoles, organismes de formation, associations professionnelles) selon un cahier des charges : son **instruction DOC-2010-09**. L'annexe de cette instruction fixe le **programme officiel**, en **12 thèmes**. Tous les organismes certifiés puisent dans une **base de questions commune**, validée par l'AMF : quel que soit l'organisme choisi, le niveau exigé est le même.

Qui doit être certifié

Sont notamment concernées les personnes physiques qui exercent, sous l'autorité ou pour le compte d'un prestataire, les fonctions suivantes :

- **vendeur** : toute personne chargée d'informer ou de conseiller les clients sur des instruments financiers ou des services d'investissement — en pratique, la plupart des conseillers bancaires qui proposent des placements financiers ;
- **gérant** de portefeuille pour compte de tiers ;
- **négociateur** d'instruments financiers ;
- **responsable de la compensation** et **responsable du post-marché** ;
- **analyste financier** ;
- **responsable de la conformité** (RCSI dans les banques et entreprises d'investissement, RCCI dans les sociétés de gestion), qui doit en outre obtenir une **carte professionnelle** délivrée par l'AMF.

Le collaborateur qui prend l'une de ces fonctions dispose d'un **délai de six mois** pour faire vérifier ses connaissances ; pendant ce délai, il exerce sous la supervision d'une personne qualifiée.

Voie de vérification	Caractéristiques
Examen certifié par l'AMF	Passé auprès d'un organisme certifié ; valable **sans limite de durée** et **reconnu par tous les employeurs**
Vérification interne	Organisée par l'employeur, sous sa responsabilité ; ne vaut que **chez cet employeur** (et son groupe)
Clause du grand-père	Dispense des collaborateurs déjà en fonction au 1er juillet 2010, tant qu'ils restent chez le même employeur ou dans son groupe

À retenir

La certification obtenue n'expire pas et suit son titulaire d'un employeur à l'autre. Mais l'employeur doit, en continu, veiller à la formation et à la compétence de ses collaborateurs : avoir réussi l'examen ne dispense pas de se tenir à jour.

Le format de l'examen

Caractéristique	Règle
Nombre de questions	**120** questions à choix multiples
Forme des questions	**Trois propositions**, **une seule** bonne réponse
Durée	**2 heures**, en une seule séance (environ une minute par question)
Lieu	En centre d'examen ou à distance sous surveillance, selon l'organisme
Notation	Pas de points négatifs : une mauvaise réponse vaut 0, comme une absence de réponse
Structure	**56 questions** sur les thèmes 1 à 6 (environnement réglementaire et déontologique) et **64 questions** sur les thèmes 7 à 12 (connaissances techniques)
Catégories	**33 questions de catégorie A** (connaissances indispensables) et **87 de catégorie C** (culture financière générale), réparties dans les deux parties
Seuil de réussite	**80 % de bonnes réponses en catégorie A et 80 % en catégorie C**
Compensation	**Aucune** : un excellent score dans une catégorie ne rattrape pas l'autre

Exemple

Concrètement, il faut au moins **27 bonnes réponses sur 33** en catégorie A (26/33 = 78,8 % : échec) et au moins **70 bonnes réponses sur 87** en catégorie C (69/87 = 79,3 % : échec).
Vous pouvez donc vous tromper au maximum **6 fois** sur les questions A et **17 fois** sur les questions C.

Comprendre

Les catégories A et C ne correspondent pas aux deux parties de l'examen. Chaque **sujet** du programme officiel est classé A ou C par l'AMF. Les sujets A, « indispensables », portent surtout sur la réglementation et la relation avec le client : règles de bonne conduite, connaissance du client, déontologie, lutte contre le blanchiment, abus de marché. La contrainte la plus forte est donc la catégorie A : avec seulement 33 questions, chaque erreur coûte 3 points de pourcentage.

Piège d'examen

Méfiez-vous des supports anciens. Avant la réforme, l'examen comptait 100 questions, avec des seuils de 85 % en A et 75 % en C. Certains sites présentent aussi d'autres répartitions (par exemple 56 A / 64 C, en confondant les deux parties et les deux catégories). La règle à retenir : 120 questions, 33 A et 87 C, 80 % dans chaque catégorie, sans compensation.

Les 12 thèmes et leur poids

N°	Thème	Partie	Poids indicatif
1	Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international	Réglementaire	environ 14 questions
2	Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements	Réglementaire	environ 6 questions
3	Sécurité financière (blanchiment, financement du terrorisme, corruption, sanctions financières)	Réglementaire	environ 3 questions
4	Réglementation « abus de marché »	Réglementaire	environ 2 questions
5	Commercialisation d'instruments financiers, démarchage, vente à distance et conseil	Réglementaire	environ 6 questions
6	Relations avec les clients	Réglementaire	environ **25 questions**
7	Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques	Technique	part des 58 questions des thèmes 7 à 11 (probablement le plus lourd)
8	Gestion collective / gestion pour compte de tiers	Technique	part des 58 questions des thèmes 7 à 11
9	Fonctionnement et organisation des marchés	Technique	part des 58 questions des thèmes 7 à 11
10	Post-marché et infrastructures de marché	Technique	part des 58 questions des thèmes 7 à 11
11	Émissions et opérations sur titres	Technique	part des 58 questions des thèmes 7 à 11
12	Bases comptables et financières (y compris fiscalité)	Technique	environ 6 questions

Les poids des thèmes 1 à 6 et 12 sont ceux qu'annonce un organisme certifié (Lefebvre Dalloz) ; leur total, 56, correspond bien à la première partie de l'examen. La répartition fine entre les thèmes 7 à 11 n'est pas publiée.

> **À retenir**
>
> Trois enseignements pour vos révisions :
> • le **thème 6** (relations avec les clients) pèse à lui seul plus d'un cinquième de l'examen et concentre une grande partie des questions A : c'est le chapitre à connaître par cœur ;
> • le **thème 1** (cadre institutionnel) est le deuxième thème réglementaire : des questions faciles à gagner si l'on connaît bien « qui fait quoi » ;
> • les thèmes 3 et 4 pèsent peu en nombre, mais leurs questions sont souvent de catégorie A : une erreur y coûte cher.

Ne pas confondre avec l'examen « finance durable »

Depuis 2022, l'AMF certifie aussi un **examen distinct consacré à la finance durable** (60 questions, seuil de 80 %), destiné notamment aux conseillers qui présentent des produits durables. Il ne remplace pas l'examen général et n'en dispense pas. Les notions de finance durable du programme général sont traitées dans ce manuel (thèmes 5, 6 et 8).

Comment utiliser ce manuel

Chaque chapitre correspond à un thème officiel et suit la même structure :

1. les **objectifs** du chapitre et son poids à l'examen ;
2. le **cours**, construit pour être compris et pas seulement appris : chaque règle est accompagnée de sa raison d'être ;
3. des **schémas** et **tableaux de synthèse** ;
4. des encadrés pour mémoriser l'essentiel ;
5. une fiche **« L'essentiel »** qui résume le chapitre ;
6. une série de **QCM corrigés et commentés**, au format de l'examen (trois propositions).

Encadré	Rôle
À retenir	Ce qui doit être su par cœur : définitions, chiffres, règles
Comprendre	La logique de la règle : pourquoi elle existe, comment elle s'articule avec les autres
Définition	La définition juridique ou technique exacte
Exemple	Un cas concret ou un calcul, résolu pas à pas
Piège d'examen	Les confusions et formulations qui font perdre des points
Mémo	Un moyen mnémotechnique

Dans les QCM, l'étiquette **A** ou **C** indique la catégorie probable de la question. L'AMF ne publie pas la catégorie de chaque question : ce classement est une estimation fondée sur la nature du sujet. Il permet de repérer les connaissances « indispensables ».

Méthode de travail recommandée

Le plan de révision en six semaines

Semaine	Programme
1	Introduction, thème 1 (cadre institutionnel), thème 2 (déontologie)
2	Thèmes 3 (sécurité financière), 4 (abus de marché), 5 (commercialisation)
3	Thème 6 (relations avec les clients), en deux passages
4	Thèmes 7 (instruments financiers) et 8 (gestion collective)
5	Thèmes 9 (marchés), 10 (post-marché), 11 (émissions), 12 (comptabilité, fiscalité)
6	Examen blanc n° 1, révision ciblée des erreurs, examen blanc n° 2, révision, examen blanc n° 3

Prévoyez environ **une heure par jour**, ou davantage si vous débutez en finance.

La répétition espacée

On oublie environ la moitié de ce que l'on vient d'apprendre en quelques jours si on ne le revoit pas. La parade est de **revoir au bon moment** :

- le jour même : refaire les QCM du chapitre sans regarder les réponses ;
- le lendemain : relire les encadrés « À retenir » et « Piège d'examen » ;
- trois jours plus tard, puis une semaine plus tard : refaire uniquement les QCM manqués ;
- tenir un **carnet d'erreurs** : pour chaque question ratée, noter en une ligne la règle exacte.

La technique du QCM

- **Lire la question jusqu'au bout**, et repérer les mots qui inversent le sens : « ne… pas », « sauf », « n'est pas », « interdit », « obligatoirement ».
- **Méfiance envers les absolus** : « toujours », « jamais », « dans tous les cas », « automatiquement » signalent souvent une proposition fausse, car le droit financier est fait de principes et d'exceptions.
- **Procéder par élimination** : avec trois propositions, écarter une seule réponse fausse laisse une chance sur deux.
- **Se méfier des chiffres voisins** : l'examen joue sur les seuils (5 % ou 10 %, 2 jours ou 3 jours, 5 ans ou 10 ans). Les tableaux de chiffres clés de l'annexe 1 sont faits pour cela.
- **Répondre à toutes les questions** : il n'y a pas de points négatifs.
- **Gérer son temps** : 120 questions en 120 minutes. Ne bloquez pas plus d'une minute et demie sur une question ; marquez-la et revenez-y.

> **À retenir**
>
> Objectif d'entraînement : au moins **90 %** de bonnes réponses aux QCM et aux examens blancs avant de vous présenter. Le stress du jour J coûte toujours quelques points ; une marge de 10 points vous met à l'abri.

Sources et limites de ce manuel

Ce manuel s'appuie sur les textes officiels (Code monétaire et financier, règlement général de l'AMF, règlements et directives européens cités dans chaque chapitre, instruction DOC-2010-09), sur les publications de l'AMF, de l'ACPR, de l'ESMA et des pouvoirs publics, et sur le recoupement des manuels et programmes des organismes de préparation. La liste détaillée figure en annexe.

Trois limites sont assumées et signalées honnêtement :

- les **questions réelles de l'examen sont confidentielles** : la base commune n'est accessible qu'aux organismes certifiés. Les QCM de ce manuel sont **originaux**, construits sur le programme officiel et le style des épreuves ; aucun « sujet tombé » n'est reproduit ;
- la **grille officielle détaillée** (les sujets de chaque thème et leur catégorie A ou C) n'a pas pu être consultée directement lors de la rédaction : le découpage des chapitres suit les intitulés officiels des 12 thèmes et les programmes publiés par les organismes certifiés ;
- la réglementation **évolue en permanence**. Les montants, seuils et taux sont à jour des textes connus en **octobre 2026** ; les évolutions annoncées mais pas encore applicables (passage au règlement-livraison à J+1 le 11 octobre 2027, nouvelles règles européennes de lutte contre le blanchiment en juillet 2027…) sont signalées comme telles. Avant l'examen, vérifiez auprès de votre organisme certificateur la version du référentiel en vigueur.

Thème 1 — Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- dire, pour chaque niveau (mondial, européen, français), **qui fait la règle, qui contrôle et qui sanctionne** ;
- distinguer règlement et directive, et situer les grands textes européens ;
- décrire l'AMF et l'ACPR : statut, organisation, pouvoirs, procédure de sanction et voies de recours ;
- connaître les statuts des acteurs (établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion, CIF, agents liés…) et les services d'investissement ;
- expliquer la politique monétaire de la BCE, les règles prudentielles et les mécanismes de garantie des clients.

Poids à l'examen : environ **14 questions**, le deuxième thème le plus lourd.

1. Pourquoi réguler la finance ?

Une banque ou un marché financier ne vend pas un produit ordinaire : il vend de la **confiance**. Le client remet aujourd'hui son argent contre une promesse future, sans pouvoir tout vérifier. Trois risques justifient une régulation particulière :

- l'**asymétrie d'information** : le professionnel en sait plus que son client, l'émetteur plus que l'investisseur ;
- le **risque systémique** : la faillite d'un établissement peut entraîner celle des autres par contagion (crise de 2008) ;
- l'**intégrité des marchés** : sans règles, les initiés et les manipulateurs fausseraient les prix.

D'où deux grandes familles de règles, qu'il faut savoir distinguer :

Type de régulation	Objectif	Exemples	Autorité principale en France
Prudentielle	Solidité financière des établissements (ils doivent pouvoir faire face à leurs engagements)	Fonds propres, liquidité, gestion des risques	**ACPR** (et BCE pour les grandes banques)
De marché et de bonne conduite	Protection des investisseurs, information, intégrité et bon fonctionnement des marchés	Information des clients, conflits d'intérêts, abus de marché, prospectus	**AMF**

Comprendre

Ce découpage explique la plupart des questions « qui fait quoi ». L'ACPR veille à ce que l'établissement **ne fasse pas faillite** ; l'AMF veille à ce qu'il **traite correctement ses clients et les marchés**. Une même banque est donc contrôlée par les deux : par l'ACPR pour sa solidité, par l'AMF pour sa manière de fournir des services d'investissement.

2. Le niveau mondial : des standards sans force obligatoire directe

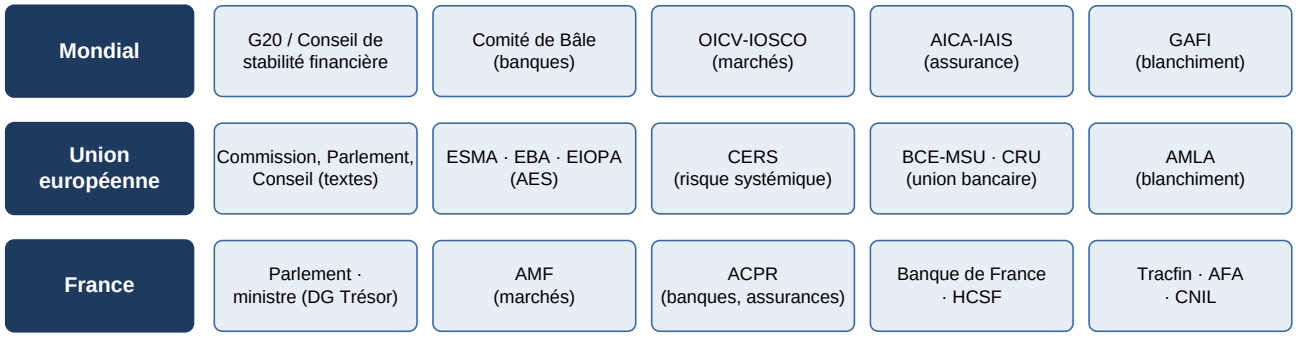
Les organismes internationaux élaborent des **standards et recommandations**. Ils n'ont **pas de pouvoir de contrainte** sur les établissements : leurs normes ne s'appliquent qu'une fois reprises par l'Union européenne ou par les États.

Organisme	Rôle
G20 et **Conseil de stabilité financière** (CSF / FSB, Bâle)	Coordination mondiale de la stabilité financière, réformes d'après-crise (dérivés, banques systémiques)
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (hébergé par la BRI)	Normes prudentielles bancaires : accords de Bâle I, II, III
OICV / IOSCO (Organisation internationale des commissions de valeurs)	Principes de régulation des marchés de titres ; l'AMF en est membre
AICA / IAIS	Normes de supervision de l'assurance
GAFI / FATF (Paris, siège à l'OCDE)	Normes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; listes de pays à haut risque
IASB	Normes comptables internationales IFRS
OCDE	Fiscalité internationale : échange automatique d'informations (norme CRS), cadre CARF pour les crypto-actifs
FMI et **Banque mondiale**	Stabilité monétaire internationale, financement du développement, évaluation des systèmes financiers

Piège d'examen

Le Comité de Bâle ne « sanctionne » aucune banque et ses accords ne s'appliquent pas directement : en Europe, Bâle III est appliqué par le **règlement CRR** et la **directive CRD**. De même, les recommandations du GAFI deviennent obligatoires une fois reprises par les directives et règlements anti-blanchiment.

3. Le niveau européen : la source principale des règles



Architecture de la régulation financière : qui fait quoi, du niveau mondial au niveau national.

Les institutions et les actes

Les textes financiers européens sont proposés par la **Commission européenne** et adoptés conjointement par le **Parlement européen** et le **Conseil de l'Union européenne** (les ministres des États membres).

Acte	Effet	Exemples en finance
Règlement	**Directement applicable** dans tous les États membres, sans transposition ; identique partout	MAR, PRIIPs, EMIR, CSDR, MiFIR, MiCA, SFDR, Prospectus, DORA, CRR
Directive	Fixe des objectifs ; chaque État doit la **transposer** dans son droit national, dans un délai donné	MIF 2, OPCVM, AIFM, CRD, BRRD, directives anti-blanchiment
Décision	Obligatoire pour ses seuls destinataires	Décisions individuelles
Recommandation, avis	Non contraignants	—

Comprendre

Pourquoi l'Europe recourt-elle de plus en plus aux règlements ? Parce qu'une directive transposée différemment dans 27 pays crée des écarts (« gold-plating », arbitrages réglementaires). Le règlement garantit un « code unique » (*single rulebook*). C'est pour cela que MIF 2 (directive) est accompagnée de MiFIR (règlement) pour les règles qui doivent être identiques partout, comme la transparence des marchés.

Piège d'examen

Question classique : « Quel texte s'applique sans transposition ? » Réponse : un **règlement**. Attention, MIF 2 est une **directive** ; MAR est un **règlement**.

Le processus Lamfalussy : quatre niveaux de règles

Niveau	Contenu	Auteur
1	Textes cadres : règlements et directives	Commission (proposition), Parlement et Conseil (adoption)
2	Mesures d'exécution détaillées : actes délégués, normes techniques de réglementation (RTS) et d'exécution (ITS)	Commission, le plus souvent sur projets des autorités européennes de surveillance
3	Orientations (*guidelines*), questions-réponses, convergence des pratiques de supervision	Autorités européennes de surveillance (ESMA, EBA, EIOPA)
4	Contrôle de l'application homogène du droit, procédures en manquement	Commission

Les **orientations** de l'ESMA suivent le principe « **se conformer ou s'expliquer** » : chaque autorité nationale indique si elle s'y conforme ; l'AMF les intègre en général à sa doctrine.

Le Système européen de surveillance financière (SESF)

Créé en 2011 en réponse à la crise de 2008, il comprend trois **autorités européennes de surveillance** (AES), un organe macroprudentiel et les autorités nationales :

Autorité	Siège	Champ
ESMA (Autorité européenne des marchés financiers)	**Paris**	Marchés financiers, gestion d'actifs, infrastructures
EBA (Autorité bancaire européenne)	**Paris** (depuis 2019, auparavant Londres)	Banques
EIOPA (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)	**Francfort**	Assurance, retraite professionnelle
CERS / ESRB (Comité européen du risque systémique)	**Francfort** (adossé à la BCE)	Surveillance **macroprudentielle** : alertes et recommandations

Les pouvoirs de l'ESMA à connaître :

- élaborer des projets de normes techniques et publier des orientations ;
- **superviser directement** certains acteurs : agences de notation, référentiels centraux, prestataires de services de communication de données, administrateurs de certains indices de référence, CCP de pays tiers d'importance systémique (avec les autorités nationales) ;
- **intervenir sur les produits** : interdire ou restreindre temporairement la commercialisation de certains produits dans toute l'Union (elle l'a fait en 2018 pour les options binaires et les CFD) ;
- régler des différends entre autorités nationales, mener des évaluations par les pairs.

L'union bancaire et la BCE

Depuis **novembre 2014**, l'**union bancaire** confie à la **BCE**, au sein du **Mécanisme de surveillance unique (MSU)**, la supervision directe des banques « importantes » de la zone euro (une centaine de groupes, dont les grandes banques françaises) ; les autres restent supervisées par les autorités nationales (l'ACPR en France) sous le contrôle de la BCE. Le **Mécanisme de résolution unique** (Conseil de résolution unique, CRU, à Bruxelles, et Fonds de résolution unique) organise la gestion des défaillances bancaires.

L'AMLA

L'**Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme** (AMLA), créée en 2024 et installée à **Francfort**, coordonne les autorités nationales et supervisera directement, à partir de 2028, une quarantaine d'établissements parmi les plus risqués de l'Union.

Les grands textes européens

Texte	Nature	Objet
MIF 2 (directive 2014/65/UE) et **MiFIR** (règlement 600/2014)	Directive + règlement	Services d'investissement, protection des investisseurs, organisation et transparence des marchés (application : 3 janvier 2018)
MAR (règlement 596/2014)	Règlement	Abus de marché (application : 3 juillet 2016)
OPCVM / UCITS (directive 2009/65/CE)	Directive	Fonds coordonnés commercialisables dans toute l'Union
AIFM (directive 2011/61/UE)	Directive	Gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
Prospectus (règlement 2017/1129)	Règlement	Information lors d'offres au public et d'admissions sur un marché réglementé
PRIIPs (règlement 1286/2014)	Règlement	Document d'informations clés des produits packagés
EMIR (règlement 648/2012)	Règlement	Dérivés de gré à gré, chambres de compensation
CSDR (règlement 909/2014)	Règlement	Dépositaires centraux, discipline de règlement
CRR / CRD	Règlement + directive	Exigences prudentielles des banques (Bâle III)
BRRD	Directive	Redressement et résolution des banques
SFDR (2019/2088) et **Taxonomie** (2020/852)	Règlements	Finance durable
MiCA (règlement 2023/1114)	Règlement	Crypto-actifs
DORA (règlement 2022/2554)	Règlement	Résilience opérationnelle numérique (depuis le 17 janvier 2025)
Listing Act (2024)	Règlement + directives	Allègement des obligations des sociétés cotées
Paquet **anti-blanchiment** (2024)	Règlement AMLR + directive + règlement AMLA	Règles harmonisées de LCB-FT (application principale : 10 juillet 2027)

L'Union poursuit depuis 2015 un projet d'**Union des marchés de capitaux**, relancé en 2025 sous le nom d'**Union de l'épargne et des investissements** : mieux orienter l'épargne européenne vers le financement des entreprises.

4. La politique monétaire et économique

La BCE et l'Eurosystème

La **Banque centrale européenne** (BCE, Francfort) conduit la politique monétaire de la zone euro avec les banques centrales nationales, dont la **Banque de France** : c'est l'**Eurosystème**. Elle est **indépendante** des gouvernements.

- **Objectif principal** : la **stabilité des prix**, définie comme une inflation de **2 % à moyen terme** (objectif symétrique depuis 2021).
- **Instruments** : trois **taux directeurs** — le taux de la **facilité de dépôt** (rémunération des dépôts des banques à la banque centrale), le taux des **opérations principales de refinancement** et le taux de la **facilité de prêt marginal** ; les opérations de refinancement ; les achats de titres (assouplissement quantitatif) ; les réserves obligatoires.
- Depuis le changement de cadre opérationnel de 2024, le **taux de la facilité de dépôt** est le taux qui pilote en pratique les taux du marché monétaire, dont l'**€STR**.

Comprendre

La transmission : quand la BCE **relève** ses taux directeurs, le coût de refinancement des banques augmente, elles relèvent les taux des crédits, la demande de crédit et la consommation ralentissent, et l'inflation recule. Les taux de marché montent, ce qui fait **baisser le prix des obligations existantes** (voir thème 7). C'est le mécanisme de 2022-2023. Inversement, une **baisse** des taux soutient l'activité et le prix des obligations.

La politique budgétaire

La politique budgétaire (dépenses publiques, impôts) relève des **États**, encadrée au niveau européen par le **Pacte de stabilité et de croissance** (références : déficit public de **3 %** du PIB, dette publique de **60 %** du PIB), réformé en 2024 autour de trajectoires de dépenses pluriannuelles. En France, le budget est voté chaque année par le Parlement (loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale).

5. Le niveau français : les autorités

Le Parlement, le Gouvernement, la direction générale du Trésor

Le **Parlement** vote les lois, codifiées pour l'essentiel dans le **Code monétaire et financier** (CMF). Le **ministre chargé de l'Économie** prend les décrets et arrêtés d'application et **homologue par arrêté le règlement général de l'AMF**. La **direction générale du Trésor** prépare les textes financiers et représente la France dans les négociations européennes ; elle met aussi en œuvre les mesures de **gel des avoirs** (voir thème 3).

L'Autorité des marchés financiers (AMF)

Définition

L'AMF est une **autorité publique indépendante**, dotée de la **personnalité morale** et de l'**autonomie financière**. Elle a été créée par la **loi de sécurité financière du 1er août 2003**, par la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB, 1967), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF).

Ses **missions** (art. L. 621-1 du CMF) : veiller à la **protection de l'épargne** investie dans les instruments financiers et les autres placements offerts au public, à l'**information des investisseurs** et au **bon fonctionnement des marchés**. Elle apporte aussi son concours à la régulation européenne et internationale.

Elle est financée par des **contributions** versées par les acteurs qu'elle régule (et non par le budget de l'État ni par les sanctions, dont le produit est versé au Trésor public ou au fonds de garantie compétent).

Organe	Composition et rôle
Président	Nommé par **décret** pour **5 ans, non renouvelable** ; préside le Collège
Collège	**16 membres** (magistrats, personnalités qualifiées, représentants des salariés actionnaires…) ; adopte le règlement général et la doctrine, prend les décisions individuelles (agréments, visas), **décide d'ouvrir les procédures de sanction** et notifie les griefs
Commission des sanctions	**12 membres** (conseillers d'État, conseillers à la Cour de cassation, professionnels…), **distincte du Collège** ; elle **juge** et prononce les sanctions
Médiateur	Règlement amiable et gratuit des litiges entre épargnants et professionnels (voir thème 6)
Secrétaire général	Dirige les services ; nommé par le président après avis du Collège
Commissions consultatives	Associent les professionnels et les épargnants à l'élaboration de la réglementation

Comprendre

Pourquoi séparer le Collège et la Commission des sanctions ? Pour respecter le droit à un procès équitable : celui qui **poursuit** (le Collège, qui ouvre la procédure et notifie les griefs) ne peut pas être celui qui **juge** (la Commission des sanctions). Cette séparation, imposée en 2003 et renforcée depuis, est une garantie d'impartialité.

Les **pouvoirs** de l'AMF :

Pouvoir	Contenu
Réglementaire	Règlement général (homologué par le ministre), instructions ; doctrine (positions, recommandations)
Décisions individuelles	Agrément des **sociétés de gestion de portefeuille**, des PSCA, des PSFP ; approbation des **prospectus** ; décision de conformité des **offres publiques** ; agrément des OPCVM et de nombreux FIA ; approbation du programme d'activité des PSI pour les services d'investissement ; carte professionnelle des RCSI et RCCI
Surveillance et contrôle	Surveillance des marchés (détection d'anomalies), **contrôles** des professionnels, **enquêtes** sur toute personne (abus de marché, information financière)
Mesures d'urgence	Injonctions, suspension d'activité, demande au juge de faire cesser une pratique, **mises en garde** publiques et **listes noires** de sites non autorisés, demande de **blocage** de sites illicites
Sanction	Par la Commission des sanctions, après une procédure contradictoire

La procédure de sanction de l'AMF

1. **Détection** : surveillance des marchés, signalements, plaintes, déclarations d'opérations suspectes.
2. **Contrôle** (professionnels régulés) ou **enquête** (toute personne) par les services de l'AMF, qui disposent de pouvoirs d'investigation (accès aux documents, auditions, enregistrements téléphoniques ; visites domiciliaires sur autorisation du juge).
3. Le **Collège** examine le rapport et, s'il estime que des manquements sont caractérisés, **notifie les griefs** à la personne mise en cause et saisit la Commission des sanctions. Il peut aussi, pour certains manquements, proposer une **composition administrative** (sorte de transaction : la personne s'engage à verser une somme et à corriger ses pratiques), qui doit être **homologuée** par la Commission des sanctions et est rendue publique.
4. La **Commission des sanctions** instruit (un rapporteur), entend la personne lors d'une **séance publique** (sauf exceptions), puis décide.
5. La décision est en principe **publiée**.

Le Collège ne peut être saisi de faits remontant à plus de **six ans** s'il n'a été fait, dans ce délai, aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Sanctions possibles	Pour qui
Avertissement, blâme	Professionnels régulés et leurs collaborateurs
Interdiction temporaire ou définitive d'exercer tout ou partie des activités ; **retrait** de la carte professionnelle	Professionnels régulés et leurs collaborateurs
Sanction pécuniaire jusqu'à **100 millions d'euros** ou **dix fois le montant de l'avantage retiré** ; pour certains manquements des personnes morales, un pourcentage du chiffre d'affaires annuel (jusqu'à 15 % en matière d'abus de marché)	Toute personne (professionnel ou non)

Les voies de recours

Personne sanctionnée	Juridiction compétente
Professionnel régulé (PSI, SGP, CIF…) et ses collaborateurs, pour un manquement à ses obligations professionnelles	**Conseil d'État** (juge administratif)
Toute autre personne (par exemple un particulier ou un dirigeant d'émetteur sanctionné pour abus de marché)	**Cour d'appel de Paris** (juge judiciaire)

Le **président de l'AMF**, après accord du Collège, peut lui aussi former un recours contre une décision de la Commission des sanctions (par exemple s'il juge la sanction insuffisante).

Piège d'examen

Piège fréquent : « Toutes les sanctions de l'AMF relèvent de la cour d'appel de Paris. » Faux : les sanctions des **professionnels régulés** relèvent du **Conseil d'État**.

Mémo

« **Pro** → **Palais-Royal** » : le Conseil d'État siège au Palais-Royal ; les **professionnels** y vont. Les autres vont devant la **cour d'appel de Paris**.

Sanction administrative et poursuite pénale

Certains faits (abus de marché notamment) peuvent constituer à la fois un **manquement administratif** (AMF) et un **délit pénal** (poursuivi par le **Parquet national financier**). Depuis la **loi du 21 juin 2016**, une même personne ne peut plus être poursuivie deux fois pour les mêmes faits d'abus de marché : l'AMF et le PNF se concertent pour choisir **une seule voie** (« aiguillage »), en cas de désaccord, le procureur général près la cour d'appel de Paris tranche. Voir le thème 4.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Définition

L'**ACPR**, autorité administrative indépendante **adossée à la Banque de France** et présidée par le **gouverneur de la Banque de France**, agrée et contrôle les **banques**, les **entreprises d'investissement** (sur le plan prudentiel), les **assureurs**, les établissements de paiement et de monnaie électronique ; elle veille à la **stabilité financière**, à la **protection de la clientèle** (pratiques commerciales de la banque et de l'assurance) et organise la **résolution** des établissements défaillants.

Elle comprend un **Collège de supervision**, un **Collège de résolution** et une **Commission des sanctions** distincte. Dans la zone euro, elle travaille au sein du MSU avec la BCE.

Sujet	AMF	ACPR
Agrément d'une **banque**	— (approuve le programme d'activité pour les services d'investissement)	**Oui** (la BCE décide pour l'agrément des établissements de crédit, sur proposition de l'ACPR)
Agrément d'une **entreprise d'investissement**	Approuve le **programme d'activité**	**Oui**
Agrément d'une **société de gestion de portefeuille**	**Oui**	—
Agrément d'un **assureur**	—	**Oui**
Contrôle des **règles de bonne conduite** en matière de services d'investissement	**Oui**	—
Contrôle des **pratiques commerciales** en assurance et crédit	—	**Oui**
Solvabilité, liquidité, fonds propres	—	**Oui**

Piège d'examen

Une **entreprise d'investissement** est agréée par l'**ACPR**, après approbation par l'**AMF** de son programme d'activité ; une **société de gestion de portefeuille** est agréée par l'**AMF**. Les deux sont des pièges très classiques.

Les deux autorités partagent un **pôle commun**, dont le service d'information du public s'appelle **Assurance Banque Épargne Info Service** (ABEIS) : coordination des contrôles de commercialisation, veille sur les publicités, information du public.

Les autres acteurs publics

Acteur	Rôle
Banque de France	Banque centrale membre de l'Eurosystème ; stabilité financière ; tenue de fichiers (FICP, FCC) ; secrétariat des commissions de surendettement
Haut Conseil de stabilité financière (HCSF)	Autorité **macroprudentielle** présidée par le ministre de l'Économie : coussin de fonds propres contracyclique, norme d'octroi des crédits immobiliers (taux d'effort maximal de 35 %, durée maximale de 25 ans, avec dérogations limitées)
Comité consultatif du secteur financier (CCSF)	Concertation entre établissements et représentants de la clientèle
ORIAS	Registre unique des intermédiaires : intermédiaires en assurance, en opérations de banque (IOBSP), **conseillers en investissements financiers**, **agents liés** de PSI, intermédiaires en financement participatif
Tracfin	Cellule de renseignement financier (voir thème 3)
Agence française anticorruption (AFA)	Contrôle des programmes anticorruption (voir thème 3)
CNIL	Protection des données personnelles (voir thème 6)
DGCCRF	Pratiques commerciales trompeuses, droit de la consommation
Parquet national financier (PNF)	Poursuites pénales en matière boursière et de corruption
Haute Autorité de l'audit (H2A)	Supervision des commissaires aux comptes

Les associations professionnelles

Elles représentent les professionnels, élaborent des codes de bonne conduite et sont consultées sur la réglementation : **Fédération bancaire française** (FBF), **Association française de la gestion financière** (AFG), **Association française des marchés financiers** (AMAFI), **France Assureurs**, **Association française des sociétés financières** (ASF), Association française des professionnels des titres (AFTI). Les **associations de CIF** agréées par l'AMF (voir thème 5) ont un rôle particulier : l'adhésion à l'une d'elles est **obligatoire** pour exercer comme CIF.

6. Les textes français

La hiérarchie des normes

Du plus haut au plus bas : Constitution → traités et droit européen → lois (et ordonnances ratifiées) → décrets → arrêtés → règlement général de l'AMF (homologué par arrêté) → doctrine.

Le Code monétaire et financier

Le CMF rassemble les lois (articles **L.**) et les décrets (articles **R.** et **D.**) applicables à la monnaie, aux établissements, aux services d'investissement et aux marchés. Quelques repères : L. 211-1 (instruments financiers), L. 321-1 et L. 321-2 (services d'investissement et services connexes), L. 341-1 et suivants (démarchage), L. 533-1 et suivants (règles de bonne conduite), L. 561-1 et suivants (LCB-FT), L. 621-1 et suivants (AMF).

Le règlement général de l'AMF

Livre	Contenu
I	L'Autorité des marchés financiers
II	Émetteurs et information financière (offres au public, offres publiques d'acquisition, information périodique et permanente)
III	Prestataires (règles d'organisation et de bonne conduite, CIF, démarchage)
IV	Produits d'épargne collective (OPC)
V	Infrastructures de marché
VI	Abus de marché
VII	Crypto-actifs (anciens actifs numériques)

La doctrine de l'AMF

Instrument	Portée
Instruction	Précise les modalités d'application du règlement général (procédures, formulaires)
Position	Interprétation des textes par l'AMF ; elle indique comment l'AMF les applique
Recommandation	Incite à adopter une pratique jugée souhaitable, sans caractère obligatoire
Questions-réponses, guides	Réponses pratiques à des questions récurrentes

7. Les acteurs et leurs statuts

Les services d'investissement

Définition

Les **services d'investissement** (art. L. 321-1 du CMF) portent sur des **instruments financiers**. Ils ne peuvent être fournis à titre habituel que par des **prestataires agréés** (établissements de crédit et entreprises d'investissement), sous peine de sanctions pénales.

Service d'investissement	En bref
Réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers (RTO)	Recevoir l'ordre du client et le transmettre à un autre prestataire pour exécution
Exécution d'ordres pour le compte de tiers	Conclure la transaction au nom du client sur un lieu d'exécution
Négociation pour compte propre	Engager ses propres capitaux (contrepartie)
Gestion de portefeuille pour le compte de tiers	Gérer de façon discrétionnaire, dans le cadre d'un mandat
Conseil en investissement	Fournir des recommandations **personnalisées** sur des instruments financiers
Prise ferme	Acquérir les titres d'une émission pour les revendre
Placement garanti	Placer une émission en garantissant à l'émetteur un montant minimal
Placement non garanti	Rechercher des souscripteurs sans garantie de résultat
Exploitation d'un **système multilatéral de négociation** (SMN / MTF)	Gérer une plateforme aux règles non discrétionnaires
Exploitation d'un **système organisé de négociation** (SON / OTF)	Gérer une plateforme à exécution discrétionnaire (hors actions)

Les **services connexes** (art. L. 321-2) n'exigent pas d'agrément spécifique s'ils sont rendus seuls, mais sont souvent fournis avec les services d'investissement : **tenue de compte-conservation** d'instruments financiers, **octroi de crédits** pour permettre une opération sur instruments financiers, **conseil aux entreprises** (structure du capital, fusions-acquisitions), **services de change** liés aux services d'investissement, **recherche en investissement** et analyse financière, services liés à la prise ferme.

Piège d'examen

Le **conseil en investissement** suppose une **recommandation personnalisée** : présentée comme adaptée à la personne ou fondée sur sa situation. Une information générale sur un produit, ou une recommandation diffusée au public (presse, site internet), n'est pas du conseil en investissement au sens de MIF 2.

Les statuts

Statut	Activité	Agrément / immatriculation	Contrôle
Établissement de crédit (banque, banque mutualiste ou coopérative, établissement de crédit spécialisé)	Opérations de banque (dépôts, crédits, moyens de paiement) et, s'il est agréé pour cela, services d'investissement	ACPR / BCE	ACPR / BCE (prudentiel), AMF (services d'investissement)

Statut	Activité	Agrément / immatriculation	Contrôle
Entreprise d'investissement	Services d'investissement, sans recevoir de dépôts	ACPR, après approbation du programme d'activité par l'AMF	ACPR (prudentiel), AMF (bonne conduite)
Société de gestion de portefeuille (SGP)	Gestion d'OPC et/ou gestion sous mandat ; conseil en investissement possible	**AMF**	AMF
Conseiller en investissements financiers (CIF)	Conseil en investissement, conseil sur la fourniture de services d'investissement, conseil en gestion de patrimoine	**ORIAS** + adhésion à une **association agréée par l'AMF**	AMF et association
Agent lié	Agit pour le compte d'**un seul** PSI : RTO, placement, conseil, démarchage	Mandat écrit + immatriculation **ORIAS**	Sous la **responsabilité entière et inconditionnelle** du PSI mandant
Prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA)	Services sur crypto-actifs (MiCA)	**AMF** (avis de l'ACPR)	AMF
Prestataire de services de financement participatif (PSFP)	Plateformes de financement participatif (règlement européen 2020/1503)	**AMF**	AMF
Établissement de paiement / de monnaie électronique	Services de paiement, émission de monnaie électronique	ACPR	ACPR
Intermédiaire en assurance (courtier, agent général, mandataire)	Distribution d'assurance (dont assurance-vie)	ORIAS	ACPR
IOBSP	Intermédiation en crédit et services de paiement	ORIAS	ACPR

Comprendre

L'**agent lié** est la solution choisie par de nombreux réseaux (conseillers indépendants travaillant pour une seule plateforme, par exemple). Il ne peut **ni recevoir de fonds ni recevoir d'instruments financiers** des clients ; il doit indiquer son statut et l'identité de son mandant. Le client est protégé car le PSI répond de tous ses actes. À l'inverse, le **CIF** est indépendant des producteurs (il peut travailler avec plusieurs), mais il ne peut pas non plus détenir les fonds de ses clients.

Les **infrastructures de marché** ont leurs propres statuts : **entreprise de marché** (gère un marché réglementé : Euronext Paris), **chambre de compensation** (contrepartie centrale), **dépositaire central** (Euroclear France). Voir thèmes 9 et 10.

Le passeport européen

Définition

Un prestataire agréé dans un État membre peut exercer dans tout l'**Espace économique européen** (Union européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège), soit en **libre prestation de services** (sans implantation), soit en **libre établissement** (succursale), après une simple **notification** à l'autorité de son pays d'origine, qui la transmet à l'autorité du pays d'accueil.

Sujet	Autorité compétente
Agrément, solidité financière, organisation	**État d'origine**
Règles de bonne conduite appliquées par une **succursale** aux clients du pays d'accueil	**État d'accueil**
Libre prestation de services	État d'origine pour l'essentiel

Le passeport existe pour les services d'investissement (MIF 2), les OPCVM, les gestionnaires de FIA (commercialisation auprès des professionnels), les prospectus, les PSCA (MiCA), les PSFP. Les prestataires établis **hors de l'Union** (pays tiers) n'en bénéficient pas : ils doivent en principe créer une filiale ou une succursale agréée.

8. Les règles prudentielles

Les banques : Bâle III, CRR et CRD

Les accords de **Bâle III**, appliqués dans l'Union par le règlement **CRR** et la directive **CRD** (dernière version, « CRR3 », applicable depuis le **1er janvier 2025** avec des mesures transitoires jusqu'en 2032), imposent aux banques :

Exigence	Règle principale
Fonds propres	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) d'au moins **4,5 %** des actifs pondérés par les risques ; fonds propres de catégorie 1 d'au moins **6 %** ; fonds propres totaux d'au moins **8 %** ; plus des **coussins** (coussin de conservation de **2,5 %**, coussin contracyclique, coussins pour les banques systémiques)
Ratio de levier	Fonds propres de catégorie 1 d'au moins **3 %** de l'exposition totale non pondérée
Liquidité à court terme (LCR)	Actifs liquides suffisants pour couvrir **30 jours** de sorties de trésorerie en situation de tension : ratio d'au moins **100 %**
Financement stable (NSFR)	Financement stable disponible au moins égal au financement stable exigé à **un an** : ratio d'au moins **100 %**
Plancher de fonds propres (*output floor*)	Les actifs pondérés calculés par les modèles internes ne peuvent être inférieurs à **72,5 %** de ceux calculés selon les méthodes standard (montée en charge progressive de 2025 à 2030)

Les **entreprises d'investissement** relèvent depuis 2021 d'un régime prudentiel adapté (règlement **IFR** et directive **IFD**), sauf les plus grandes, qui restent soumises à CRR. Les **assureurs** relèvent de **Solvabilité II**.

La résolution des banques

La directive **BRRD** organise la **résolution** d'une banque en difficulté sans recourir à l'argent public : les autorités de résolution (CRU, ACPR) peuvent notamment imposer un **renflouement interne** (*bail-in*), qui fait supporter les pertes aux **actionnaires**, puis aux **créanciers** selon leur rang. Les **dépôts garantis** (jusqu'à 100 000 €) sont exclus du renflouement interne. Les banques doivent détenir un montant minimal de fonds propres et de dettes « absorbant les pertes » (exigence **MREL**).

9. Les mécanismes de garantie

Le **Fonds de garantie des dépôts et de résolution** (FGDR) indemnise les clients d'un établissement défaillant :

Garantie	Plafond par client et par établissement	Points clés
Dépôts (comptes courants, livrets non réglementés, comptes à terme, PEL, CEL…)	**100 000 €**	Indemnisation en principe sous **7 jours ouvrables** ; plafond porté jusqu'à **500 000 €** pendant 3 mois pour certains dépôts exceptionnels (vente d'un logement, héritage, indemnité…)
Livret A, LDDS, LEP	**100 000 €** supplémentaires, distincts des 100 000 € ci-dessus	Garantie de l'État, versée par le FGDR
Titres (instruments financiers conservés)	**70 000 €**	Seulement si l'établissement est **incapable de restituer** les titres ; les espèces liées aux titres relèvent de la garantie des dépôts
Cautions	Selon le cas	Engagements de caution délivrés par l'établissement

Le **Fonds de garantie des assurances de personnes** (FGAP) protège de son côté les souscripteurs d'**assurance-vie** (jusqu'à **70 000 €** par assuré et par assureur, tous contrats confondus).

Piège d'examen

La garantie des titres **ne couvre pas la baisse des cours**. Un client dont les actions ont perdu 40 % en bourse n'est pas indemnisé : la garantie ne joue que si le conservateur, défaillant, ne peut pas restituer les titres. Voir aussi la ségrégation des avoirs (thème 10).

Exemple

Un client détient dans la même banque, qui fait faillite : un compte courant de 30 000 €, un livret bancaire de 90 000 €, un Livret A de 22 950 € et un compte-titres de 150 000 € dont les titres ont disparu.

- Dépôts : 30 000 + 90 000 = 120 000 € → indemnisés à hauteur de **100 000 €**.
- Livret A : **22 950 €**, garantie distincte.
- Titres : **70 000 €** au maximum.

Total : 192 950 €. La perte non couverte est de 20 000 € sur les dépôts et 80 000 € sur les titres.

L'essentiel

À retenir

- Régulation **prudentielle** (solidité : ACPR, BCE) ≠ régulation **de marché et de bonne conduite** (AMF).
- Normes mondiales (Bâle, OICV, GAFI…) **sans force obligatoire directe**.
- **Règlement** : directement applicable. **Directive** : à transposer. MIF 2 est une directive ; MAR, PRIIPs, EMIR, MiCA, SFDR sont des règlements.
- Lamfalussy : 4 niveaux ; les orientations de niveau 3 suivent le principe « se conformer ou s'expliquer ».
- ESMA et EBA à **Paris** ; EIOPA, CERS, BCE et AMLA à **Francfort**.
- BCE : stabilité des prix, inflation de **2 %** à moyen terme ; trois taux directeurs.
- AMF : loi du **1er août 2003** (COB + CMF + CDGF), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ; Collège de **16** membres, Commission des sanctions de **12** membres, président nommé pour **5 ans non renouvelables**.
- Sanctions AMF : jusqu'à **100 M€** ou **10 fois** l'avantage retiré ; recours : **Conseil d'État** pour les professionnels, **cour d'appel de Paris** pour les autres.
- Agrément : banques et entreprises d'investissement par l'**ACPR** (BCE pour les établissements de crédit) ; **SGP, PSCA, PSFP par l'AMF** ; CIF et agents liés immatriculés à l'**ORIAS**.
- Passeport européen : notification ; prudentiel = État d'origine ; bonne conduite des succursales = État d'accueil.
- Bâle III : CET1 **4,5 %**, total **8 %**, coussin de conservation **2,5 %**, levier **3 %**, LCR et NSFR **100 %**.
- FGDR : **100 000 €** de dépôts + **100 000 €** de livrets réglementés + **70 000 €** de titres, par client et par établissement ; indemnisation sous **7 jours ouvrables**.

QCM d'entraînement

C Q1. Les recommandations du Comité de Bâle s'appliquent aux banques européennes :

a) après leur reprise dans des textes européens comme le règlement CRR et la directive CRD
b) directement, dès leur publication
c) uniquement aux banques suisses

Réponse a. Les organismes internationaux n'ont pas de pouvoir contraignant direct.

C Q2. L'organisme international qui élabore les normes de lutte contre le blanchiment et dresse des listes de pays à haut risque est :

a) le GAFI
b) l'OICV
c) le FMI

Réponse a. Le GAFI siège à Paris, dans les locaux de l'OCDE.

C Q3. L'OICV (IOSCO) regroupe :

a) les régulateurs des marchés de valeurs mobilières, dont l'AMF
b) les banques centrales
c) les agences de notation

Réponse a. Elle élabore des principes de régulation des marchés de titres.

C Q4. Un règlement européen :

a) doit être transposé par chaque État membre
b) est directement applicable dans tous les États membres
c) ne s'applique qu'aux institutions européennes

Réponse b. Contrairement à la directive, qui fixe des objectifs à transposer.

C Q5. Parmi ces textes, lequel est une directive ?

a) MAR
b) MIF 2
c) PRIIPs

Réponse b. MIF 2 (2014/65/UE) est une directive ; elle est complétée par le règlement MiFIR.

C Q6. Dans le processus Lamfalussy, les orientations et questions-réponses de l'ESMA relèvent du :

a) niveau 3
b) niveau 1
c) niveau 2

Réponse a. Le niveau 3 vise la convergence des pratiques de supervision.

C Q7. Le siège de l'ESMA est situé à :

a) Bruxelles
b) Paris
c) Francfort

Réponse b. L'EBA est aussi à Paris ; l'EIOPA et le CERS sont à Francfort.

C Q8. Le Comité européen du risque systémique (CERS) est chargé :

a) de la supervision directe des banques
b) de la surveillance macroprudentielle du système financier européen
c) de l'agrément des sociétés de gestion

Réponse b. Il émet des alertes et des recommandations ; il n'agrée ni ne sanctionne.

C Q9. L'ESMA a utilisé en 2018 son pouvoir d'intervention sur les produits pour :

a) interdire les OPCVM monétaires
b) interdire la vente d'options binaires et restreindre celle des CFD aux clients non professionnels
c) fermer Euronext

Réponse b. Ces mesures ont ensuite été reprises par les autorités nationales, dont l'AMF.

C Q10. Depuis 2014, la supervision directe des banques les plus importantes de la zone euro est assurée par :

a) la Commission européenne
b) l'EBA
c) la BCE, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique

Réponse c. C'est le premier pilier de l'union bancaire.

C Q11. L'objectif principal de la politique monétaire de la BCE est :

a) la stabilité des prix, avec une inflation de 2 % à moyen terme
b) le plein emploi
c) la stabilité du taux de change de l'euro

Réponse a. L'objectif de 2 % est symétrique.

C Q12. Une hausse des taux directeurs de la BCE a en principe pour effet :

a) de faire monter le prix des obligations à taux fixe existantes
b) de renchérir le crédit et de faire baisser le prix des obligations à taux fixe existantes
c) d'augmenter l'inflation

Réponse b. Les taux de marché montent, et les obligations anciennes, moins rémunératrices, perdent de la valeur.

C Q13. L'AMF a été créée par :

a) la loi de modernisation des activités financières de 1996
b) la loi de sécurité financière du 1er août 2003
c) la loi PACTE de 2019

Réponse b. Par fusion de la COB, du CMF et du CDGF.

C Q14. L'AMF est :

a) un service du ministère de l'Économie
b) une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale
c) une association professionnelle

Réponse b. Elle dispose aussi de l'autonomie financière.

C Q15. L'AMF est financée principalement par :

a) les contributions des acteurs qu'elle régule
b) le produit des sanctions qu'elle prononce
c) une dotation du budget de l'État

Réponse a. Le produit des sanctions est versé au Trésor public ou à un fonds de garantie.

C Q16. Le règlement général de l'AMF entre en vigueur après :

a) son homologation par arrêté du ministre chargé de l'Économie
b) son vote par le Parlement
c) son approbation par l'ESMA

Réponse a. Il est publié au Journal officiel avec l'arrêté d'homologation.

C Q17. Au sein de l'AMF, l'organe qui décide d'ouvrir une procédure de sanction et notifie les griefs est :

a) le Collège
b) le médiateur
c) la Commission des sanctions

Réponse a. La Commission des sanctions, distincte du Collège, juge.

C Q18. La Commission des sanctions de l'AMF compte :

a) 6 membres
b) 16 membres
c) 12 membres

Réponse c. Le Collège compte 16 membres.

C Q19. Le président de l'AMF est nommé :

a) par décret pour 5 ans non renouvelables
b) par l'ESMA
c) par le Collège pour 3 ans renouvelables

Réponse a. Il préside le Collège.

A Q20. Un conseiller en investissements financiers sanctionné par la Commission des sanctions de l'AMF pour manquement à ses obligations professionnelles peut former un recours devant :

a) la cour d'appel de Paris
b) le tribunal de commerce
c) le Conseil d'État

Réponse c. Les recours des professionnels régulés relèvent du juge administratif.

C Q21. Un particulier sanctionné par l'AMF pour une opération d'initié peut former un recours devant :

a) le Conseil d'État
b) la Cour de justice de l'Union européenne
c) la cour d'appel de Paris

Réponse c. Les personnes non régulées relèvent du juge judiciaire.

C Q22. Le montant maximal de la sanction pécuniaire que peut prononcer la Commission des sanctions de l'AMF est en principe de :

a) 100 millions d'euros ou dix fois l'avantage retiré
b) 1,5 million d'euros
c) 1 milliard d'euros

Réponse a. Des plafonds en pourcentage du chiffre d'affaires existent aussi pour certains manquements des personnes morales.

C Q23. La composition administrative est :

a) une sanction pénale
b) une transaction proposée par le Collège, qui doit être homologuée par la Commission des sanctions
c) un recours devant le Conseil d'État

Réponse b. Elle permet de clore une procédure moyennant le versement d'une somme et des engagements.

C Q24. Le Collège de l'AMF ne peut être saisi de faits remontant à plus de :

a) trois ans, sans acte de recherche ou de sanction dans ce délai
b) dix ans, sans acte de recherche ou de sanction dans ce délai
c) six ans, sans acte de recherche ou de sanction dans ce délai
Réponse c. C'est le délai de prescription des manquements.

C Q25. L'ACPR est :

a) adossée à la Banque de France et présidée par son gouverneur
b) une autorité européenne
c) une direction de l'AMF
Réponse a. Elle est chargée du contrôle prudentiel et de la protection de la clientèle en banque et en assurance.

C Q26. Une société de gestion de portefeuille doit être agréée par :

a) la BCE
b) l'ACPR
c) l'AMF
Réponse c. C'est un piège fréquent : les entreprises d'investissement, elles, sont agréées par l'ACPR.

C Q27. Une entreprise d'investissement est agréée par :

a) l'ORIAS
b) l'ACPR, après approbation de son programme d'activité par l'AMF
c) l'AMF seule
Réponse b. L'AMF approuve le programme d'activité pour les services d'investissement.

C Q28. Les mesures macroprudentielles comme la norme d'octroi des crédits immobiliers (taux d'effort de 35 %) relèvent :

a) du Haut Conseil de stabilité financière
b) du CCSF
c) de l'AMF
Réponse a. Le HCSF est présidé par le ministre de l'Économie.

C Q29. Le registre unique des intermédiaires, sur lequel doivent être immatriculés les CIF et les agents liés, est tenu par :

a) l'AMF
b) l'ORIAS
c) la Banque de France
Réponse b. L'immatriculation à l'ORIAS est une condition d'exercice.

C Q30. Les instructions de l'AMF :

a) sont adoptées par le Parlement européen
b) sont des lois
c) précisent les modalités d'application du règlement général
Réponse c. Les positions expriment l'interprétation des textes par l'AMF, les recommandations des pratiques souhaitables.

C Q31. Le livre III du règlement général de l'AMF porte sur :

a) les prestataires
b) les émetteurs
c) les abus de marché
Réponse a. Livre II : émetteurs ; livre IV : placements collectifs ; livre VI : abus de marché.

C Q32. Lequel de ces services est un service d'investissement ?

a) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital
b) le conseil en investissement
c) la tenue de compte-conservation
Réponse b. Les deux autres sont des services connexes.

C Q33. Lequel de ces services est un service connexe ?

a) la réception et la transmission d'ordres
b) la tenue de compte-conservation d'instruments financiers
c) la gestion de portefeuille pour le compte de tiers
Réponse b. La tenue de compte-conservation est le principal service connexe.

A Q34. Pour constituer un conseil en investissement au sens de MIF 2, une recommandation doit notamment :

a) porter exclusivement sur des actions cotées
b) être personnalisée, c'est-à-dire présentée comme adaptée à la personne ou fondée sur sa situation
c) être diffusée au public par voie de presse
Réponse b. Une recommandation générale diffusée au public n'est pas un conseil en investissement.

C Q35. Un agent lié :

a) agit pour le compte d'un seul PSI, qui est entièrement responsable de ses actes
b) peut recevoir les fonds de ses clients
c) peut agir pour le compte de plusieurs prestataires de services d'investissement
Réponse a. Il ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients.

C Q36. Un prestataire agréé en France qui souhaite ouvrir une succursale en Italie doit :

a) notifier son projet à son autorité d'origine, qui le transmet à l'autorité italienne
b) obtenir un nouvel agrément en Italie
c) demander l'autorisation de l'ESMA
Réponse a. C'est le passeport européen.

C Q37. Les règles de bonne conduite applicables par la succursale italienne d'un prestataire français aux clients italiens relèvent :

a) de l'ESMA
b) de l'autorité italienne (État d'accueil)
c) de l'autorité française
Réponse b. La surveillance prudentielle reste celle de l'État d'origine.

C Q38. Selon Bâle III, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) minimal, hors coussins, est de :

a) 4,5 %
b) 8 %
c) 3 %
Réponse a. 6 % pour les fonds propres de catégorie 1, 8 % pour les fonds propres totaux.

C Q39. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) impose aux banques de détenir des actifs liquides couvrant leurs sorties de trésorerie en période de tension pendant :

a) 1 an
b) 7 jours
c) 30 jours
Réponse c. Le NSFR porte, lui, sur un horizon d'un an.

C Q40. En cas de renflouement interne (bail-in) d'une banque, les pertes sont supportées en premier lieu par :

a) les déposants garantis
b) l'État
c) les actionnaires
Réponse c. Puis par les créanciers selon leur rang ; les dépôts garantis sont exclus.

C Q41. Un client a 80 000 € sur un compte courant et 60 000 € sur un compte à terme dans une banque qui fait faillite. Le FGDR l'indemnise à hauteur de :

a) 100 000 €
b) 70 000 €
c) 140 000 €

Réponse a. Les dépôts sont cumulés et plafonnés à 100 000 € par client et par établissement.

C Q42. La garantie des titres du FGDR intervient :

a) en cas de baisse des cours des titres
b) lorsque l'établissement défaillant ne peut pas restituer les titres qu'il conservait
c) uniquement pour les actions françaises

Réponse b. Elle est plafonnée à 70 000 € par client et par établissement.

C Q43. Les sommes placées sur un Livret A et un LDDS dans une banque défaillante :

a) ne sont pas garanties
b) sont incluses dans le plafond de 100 000 € de la garantie des dépôts
c) bénéficient d'une garantie distincte de 100 000 €

Réponse c. Elles s'ajoutent aux 100 000 € de la garantie des dépôts ordinaires.

C Q44. Depuis la loi du 21 juin 2016, en matière d'abus de marché, une même personne :

a) ne peut être poursuivie que par l'AMF
b) peut être poursuivie à la fois par l'AMF et au pénal pour les mêmes faits
c) ne peut plus être poursuivie à la fois par l'AMF et par le parquet pour les mêmes faits

Réponse c. L'AMF et le PNF se concertent pour choisir une seule voie.

Thème 2 — Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- énoncer le principe général de bonne conduite et en déduire les règles concrètes ;
- décrire l'organisation de la conformité et du contrôle interne (RCSI, RCCI, trois niveaux de contrôle) ;
- appliquer la démarche de traitement des conflits d'intérêts et le fonctionnement des barrières à l'information ;
- connaître l'encadrement des transactions personnelles, des avantages (rétrocessions), des cadeaux et des rémunérations ;
- expliquer la protection des lanceurs d'alerte et les règles propres aux analystes financiers.

Poids à l'examen : environ **6 questions**, en grande partie de **catégorie A**.

1. Déontologie et conformité : de quoi parle-t-on ?

Définition

La **déontologie** est l'ensemble des règles de comportement qu'une profession s'impose dans l'intérêt de ses clients et du marché. La **conformité** (*compliance*) est la fonction de l'établissement chargée de vérifier que ces règles, et plus largement toutes les règles applicables, sont respectées. Le **risque de non-conformité** est le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, né du non-respect des règles.

En finance, la déontologie n'est pas une morale laissée à l'appréciation de chacun. Elle se traduit par :

- des **obligations d'organisation** imposées à l'établissement : procédures écrites, contrôles, enregistrements, séparation des fonctions ;
- des **obligations de comportement** imposées à chaque collaborateur, dont le non-respect peut entraîner des sanctions **disciplinaires** (de l'employeur), **administratives** (de l'AMF, qui peut sanctionner personnellement un collaborateur) et parfois **pénales**.

Le principe général

À retenir

Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière **honnête, loyale et professionnelle**, qui sert au mieux les **intérêts de leurs clients** (art. L. 533-11 du CMF, transposant l'article 24 de MIF 2).

Toutes les règles de ce thème et du thème 6 sont des déclinaisons de ce principe : informer le client de façon claire, exacte et non trompeuse, lui recommander ce qui lui convient, traiter ses ordres au mieux, éviter que l'établissement ne s'enrichisse à ses dépens.

Comprendre

Pourquoi un principe aussi général ? Parce qu'aucune liste de règles ne peut tout prévoir. Face à une situation nouvelle, la bonne question est toujours : « Ce que je fais sert-il au mieux l'intérêt de mon client ? » À l'examen, une réponse qui fait passer l'intérêt de l'établissement ou du collaborateur avant celui du client est presque toujours fausse.

Les **codes de déontologie** des associations professionnelles (AFG pour la gestion, AMAFI pour les marchés) et le **code de déontologie interne** de chaque établissement (souvent annexé au règlement intérieur) précisent ces obligations ; un manquement au code interne est une faute disciplinaire.

2. L'organisation des établissements

Les exigences générales

Un prestataire doit disposer d'une **organisation** adaptée à ses activités, notamment :

- des **dirigeants effectifs** (au moins deux personnes en principe, règle des « quatre yeux ») qui ont l'honorabilité, la compétence et l'expérience requises ;
- des procédures de décision et une **répartition claire des responsabilités** ;
- des **fonctions de contrôle** indépendantes (conformité, gestion des risques, audit interne) ;
- des systèmes d'information sûrs, un **plan de continuité d'activité** et, depuis le 17 janvier 2025, le respect du règlement **DORA** (résilience opérationnelle numérique : gestion des risques informatiques, déclaration des incidents majeurs, tests, encadrement des prestataires informatiques) ;
- la conservation des **enregistrements** de ses services et transactions ;
- un dispositif de traitement des **réclamations** (thème 6) et de **gouvernance des produits** (thème 5).

L'externalisation

Un prestataire peut confier à un tiers des tâches opérationnelles, y compris importantes (informatique, back-office, gestion financière d'un fonds…). Mais :

> **À retenir**
>
> On peut externaliser une **tâche**, jamais sa **responsabilité**. L'établissement reste pleinement responsable du respect de ses obligations ; il doit encadrer l'externalisation par un contrat, contrôler le prestataire et garder la capacité de reprendre l'activité.

L'externalisation d'une fonction importante ne doit pas compromettre la qualité du contrôle interne ni la capacité de l'autorité de contrôle à vérifier le respect des obligations.

3. La fonction conformité

Ses caractéristiques

La fonction conformité doit être **permanente**, **efficace** et **indépendante**. Concrètement :

- elle dispose de l'**autorité**, des **ressources**, de l'expertise et de l'**accès à toutes les informations** nécessaires ;
- son responsable est désigné par l'établissement et rend compte directement aux **dirigeants** (et à l'organe de surveillance) ;
- les personnes qui l'exercent ne participent **pas** à la fourniture des services qu'elles contrôlent ;
- leur **rémunération** ne doit pas compromettre leur objectivité (elle n'est pas liée aux résultats des activités contrôlées).

Ses missions

1. **Identifier et évaluer** le risque de non-conformité (cartographie des risques).
2. **Conseiller et assister** les opérationnels et les dirigeants (nouveaux produits, nouvelles activités, questions déontologiques).
3. **Contrôler** régulièrement l'efficacité des procédures et des mesures mises en place (plan de contrôle).
4. **Rendre compte** aux dirigeants, par un **rapport au moins annuel** décrivant les contrôles réalisés, les manquements constatés et les mesures correctrices.
5. **Former et sensibiliser** les collaborateurs.

6. Gérer les **conflits d'intérêts**, les **listes** de surveillance et d'interdiction, les **transactions personnelles**, les déclarations d'opérations suspectes d'abus de marché, la validation des documents commerciaux, etc.

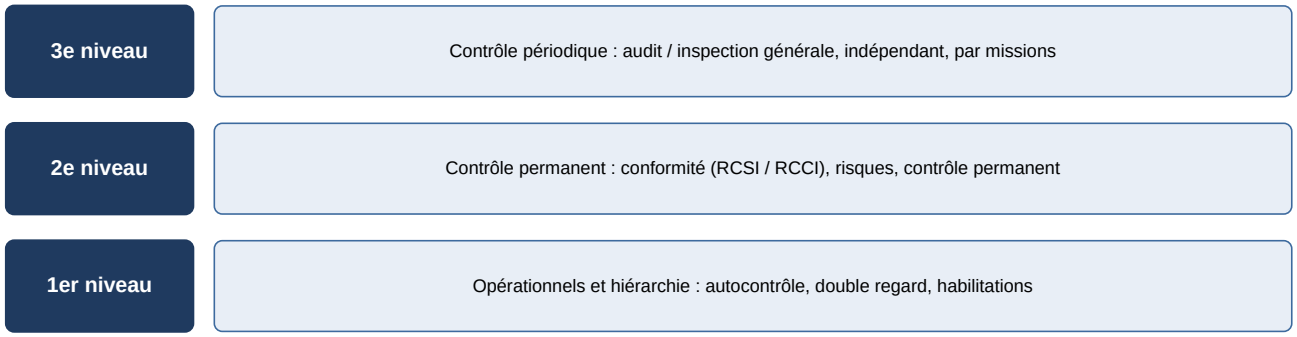
Le RCSI et le RCCI

	RCSI	RCCI
Signification	Responsable de la conformité pour les services d'investissement	Responsable de la conformité et du contrôle interne
Établissements	Prestataires de services d'investissement (établissements de crédit, entreprises d'investissement)	Sociétés de gestion de portefeuille
Carte professionnelle	**Délivrée par l'AMF**, à la demande de l'établissement, après vérification de ses connaissances par un examen organisé par l'AMF	**Délivrée par l'AMF**, dans les mêmes conditions

Piège d'examen

Pour le RCSI et le RCCI, c'est **l'AMF** qui délivre une **carte professionnelle**, à la demande de l'établissement. Pour les autres fonctions (vendeur, gérant, négociateur…), il n'y a pas de carte : l'établissement vérifie les connaissances (examen certifié ou vérification interne).

Les trois niveaux de contrôle



Les trois niveaux du contrôle interne.

Niveau	Qui ?	Comment ?
1er niveau	Les opérationnels eux-mêmes et leur hiérarchie	Autocontrôle, double regard, habilitations, limites
2e niveau (contrôle **permanent**)	Des équipes dédiées, indépendantes des opérationnels : conformité, contrôle des risques, contrôle permanent	Contrôles réguliers selon un plan, indicateurs, suivi des anomalies
3e niveau (contrôle **périodique**)	L'**audit interne** ou l'**inspection générale**	Missions ponctuelles sur l'ensemble de l'organisation, **y compris les fonctions de 2e niveau**

Dans les petites structures (une société de gestion de quelques personnes, par exemple), certaines fonctions peuvent être cumulées ou **externalisées** (à un cabinet spécialisé), à condition de rester proportionnées et effectives ; un RCCI doit cependant toujours être désigné en interne.

Mémo

« **1 fait, 2 vérifie, 3 audite** » : l'opérationnel fait (et se contrôle), le contrôle permanent vérifie, l'audit contrôle tout le monde, y compris le 2e niveau.

4. Les conflits d'intérêts

Définition et situations types

Définition

Il y a **conflit d'intérêts** lorsque, à l'occasion d'un service, les intérêts de l'établissement (ou de ses collaborateurs, ou d'une personne liée) entrent en concurrence avec ceux d'un client, ou que les intérêts de deux clients s'opposent, avec un risque d'atteinte aux intérêts de l'un d'eux.

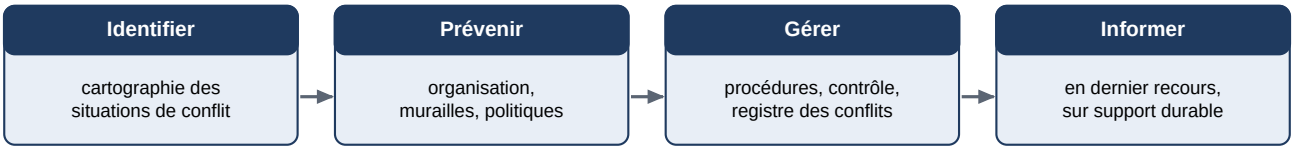
La réglementation (règlement délégué MIF 2) cite cinq situations à examiner. L'établissement, un collaborateur ou une personne liée :

1. est susceptible de réaliser un **gain financier** ou d'éviter une perte **aux dépens du client** ;
2. a un **intérêt dans le résultat** d'un service fourni au client, différent de l'intérêt du client ;
3. est incité à **privilégier** les intérêts d'un autre client ou groupe de clients ;
4. exerce la **même activité professionnelle** que le client ;
5. reçoit ou recevra d'un **tiers** un **avantage** en relation avec le service fourni au client, autre que la commission normale.

Exemple

Exemples concrets de conflits d'intérêts :
- une banque recommande en priorité les fonds de sa propre filiale de gestion, mieux rémunérés pour elle ;
- un établissement est à la fois conseil d'une société pour une augmentation de capital et diffuseur d'une recherche sur cette même société ;
- un gérant qui gère plusieurs portefeuilles répartit une exécution avantageuse au profit de son meilleur client ;
- lors d'une introduction en bourse très demandée, l'établissement favorise ses clients institutionnels les plus rentables ;
- un conseiller incite son client à des allers-retours fréquents pour générer des frais (« barattage » ou *churning*).

La démarche obligatoire



La démarche de traitement des conflits d'intérêts.

Étape	Contenu
1. Identifier	Cartographie des situations de conflits potentiels, propre à l'établissement et à ses activités
2. Prévenir	**Politique écrite** de gestion des conflits d'intérêts ; séparation des fonctions ; **barrières à l'information** ; rémunérations non incitatives ; encadrement des cadeaux et des transactions personnelles
3. Gérer	Procédures d'escalade vers la conformité, arbitrage, refus éventuel de l'opération ; **registre** des conflits survenus ou potentiels, tenu à jour
4. Informer le client	**En dernier recours seulement** : lorsque les mesures prises ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité ; information **précise**, sur **support durable**, **avant** la fourniture du service, pour que le client décide en connaissance de cause

Piège d'examen

L'information du client **ne règle pas** un conflit d'intérêts : c'est l'ultime recours, après échec de la prévention et de la gestion. Une réponse du type « il suffit d'informer le client » ou « il suffit de recueillir son accord » est fausse. Et si le conflit ne peut pas être géré, l'établissement doit **renoncer** à l'opération.

Les barrières à l'information (« murailles de Chine »)

Les barrières à l'information séparent les équipes qui détiennent des **informations privilégiées ou confidentielles** (financement des entreprises, fusions-acquisitions, conseil aux émetteurs) des équipes de marché, de vente, de gestion ou de recherche, qui ne doivent pas en disposer. On parle de zone « **privée** » (*private side*) et de zone « **publique** » (*public side*).

Elles combinent des mesures **physiques** (locaux séparés, badges), **informatiques** (droits d'accès, cloisonnement des dossiers) et **organisationnelles** (procédures, contrôle). Le **franchissement** d'une muraille (*wall crossing*, par exemple pour solliciter l'avis d'un spécialiste de marché) doit être **autorisé et tracé** par la conformité ; la personne « franchie » est soumise aux mêmes restrictions que les initiés (inscription sur la liste d'initiés, interdiction d'opérer).

Les listes de surveillance et d'interdiction

Liste	Contenu	Diffusion	Effet
Liste de surveillance (*watch list*, liste grise)	Valeurs sur lesquelles l'établissement détient une information sensible (opération en préparation)	**Confidentielle**, connue de la seule conformité	Pas d'interdiction : la conformité **surveille** les transactions sur ces valeurs pour détecter un éventuel abus
Liste d'interdiction (*restricted list*, liste noire)	Valeurs sur lesquelles certaines activités sont restreintes (opération devenue publique, conflit avéré)	**Diffusée en interne** aux collaborateurs concernés	**Interdiction** ou restriction des transactions (pour compte propre, pour compte des clients ou de la recherche)

Mémo

Watch = je regarde (en secret) ; **Restricted = je restreins** (et je le dis).

5. Les transactions personnelles

Les **personnes concernées** (dirigeants, collaborateurs, agents liés exposés à des informations sensibles ou à des conflits d'intérêts) sont soumises à un encadrement de leurs opérations pour leur propre compte.

Il leur est interdit :

- d'effectuer une transaction en utilisant une **information privilégiée** ou une **information confidentielle** sur les clients ou sur leurs ordres ;
- de réaliser une transaction **contraire aux intérêts** des clients, par exemple en passant un ordre pour soi **avant** celui d'un client pour profiter de son impact sur le cours : c'est le **front running** ;
- de **conseiller** ou d'inciter un tiers à réaliser une telle transaction, ou de lui communiquer l'information.

L'établissement doit :

- informer les personnes concernées des règles et procédures applicables ;
- être **informé rapidement** de chaque transaction personnelle (déclaration à la conformité, ou accès aux relevés si les comptes sont tenus en interne) ;
- en conserver l'**enregistrement** ;

- le cas échéant, imposer des **autorisations préalables**, des **périodes d'interdiction** ou une **durée minimale de détention**.

Sont en principe exclues du dispositif les transactions réalisées dans le cadre d'un **mandat de gestion** discrétionnaire, sans communication préalable avec le gérant, ainsi que les souscriptions de parts d'**OPCVM** (et de certains FIA) lorsque la personne ne participe pas à leur gestion.

6. Les avantages, cadeaux et rémunérations

Les avantages reçus de tiers (« inducements »)

Définition

Un **avantage** (ou *inducement*) est une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou reçu par un prestataire, de ou à un **tiers** autre que le client, en lien avec le service fourni au client. Exemple type : la **rétrocession** d'une partie des frais de gestion d'un OPC par la société de gestion au distributeur qui l'a placé auprès de ses clients.

Sous MIF 2, un tel avantage n'est autorisé que si, cumulativement, il :

1. a pour objet d'**améliorer la qualité du service** fourni au client (par exemple : accès à une large gamme de produits, y compris de tiers ; conseil avec réévaluation au moins annuelle de l'adéquation ; outils d'information) ;
2. ne nuit pas au respect de l'obligation d'agir au mieux des **intérêts du client** ;
3. est porté à la **connaissance du client** de manière complète, exacte et compréhensible, **avant** la fourniture du service (le montant ou, à défaut, sa méthode de calcul ; puis le montant exact a posteriori, au moins une fois par an).

Service	Rétrocessions de tiers
Conseil **non indépendant**, RTO, exécution	**Autorisées** aux trois conditions ci-dessus
Conseil en investissement **indépendant**	**Interdites** : les sommes perçues doivent être **intégralement reversées** au client
Gestion de portefeuille sous mandat	**Interdites** : reversement intégral au client

Seuls les **avantages non monétaires mineurs** restent admis dans tous les cas : documentation générique sur un produit, participation à des conférences de formation, hospitalité d'une valeur raisonnable et de minimis, période d'essai de recherche limitée.

Piège d'examen

« Le gérant sous mandat peut conserver les rétrocessions s'il en informe le client. » **Faux** : en gestion sous mandat et en conseil indépendant, l'information ne suffit pas, il faut **reverser** au client (sauf avantages non monétaires mineurs).

Comprendre

La révision européenne en cours (« stratégie pour l'investissement de détail », accord politique de décembre 2025) maintient le principe des rétrocessions en conseil non indépendant, en le durcissant (bénéfice tangible pour le client, transparence renforcée, contrôle du rapport qualité-prix). À la date de ce manuel, ces nouvelles règles ne sont pas encore applicables.

Cadeaux et invitations

Chaque établissement adopte une **politique** : seuils de valeur, **déclaration** à la conformité, autorisation préalable au-delà d'un montant, refus des cadeaux en espèces et de ceux de nature à créer une obligation. Un cadeau de valeur significative, susceptible d'influencer le jugement du collaborateur, doit être **refusé** ou soumis à la conformité.

La politique de rémunération

> **À retenir**
> La rémunération et l'évaluation des collaborateurs ne doivent pas les inciter à recommander un produit plutôt qu'un autre mieux adapté au client.

Les objectifs commerciaux purement **quantitatifs** (volume de ventes d'un produit donné), sans critère **qualitatif** (adéquation, satisfaction et réclamations des clients, respect des procédures), sont à proscrire. Pour les gérants et les preneurs de risques des sociétés de gestion (OPCVM, FIA) et des banques, des règles spécifiques encadrent la **rémunération variable** (paiement différé, en partie en instruments, possibilité de malus).

7. L'enregistrement et la conservation

Obligation	Règle
Conversations téléphoniques et communications électroniques relatives aux transactions et à la réception, transmission ou exécution des ordres (même si elles n'aboutissent pas)	**Enregistrées** ; le client en est **informé** au préalable ; conservation **5 ans** (jusqu'à **7 ans** à la demande de l'autorité)
Entretiens en face à face pertinents	Consignés par écrit (compte rendu)
Enregistrements des services et transactions	Conservés au moins **5 ans**
Utilisation d'appareils personnels non contrôlés	Interdite pour ces communications

> **Comprendre**
> Ces enregistrements protègent tout le monde : le client, qui peut prouver ce qu'il a demandé ; l'établissement, qui peut prouver ce qu'il a fait ; l'AMF, qui peut enquêter sur les abus de marché.

8. Les lanceurs d'alerte

La **loi Sapin 2** du 9 décembre 2016, renforcée par la **loi Waserman** du 21 mars 2022 (transposant la directive européenne de 2019), protège les lanceurs d'alerte.

> **Définition**
> Est **lanceur d'alerte** la personne physique qui signale ou divulgue, **sans contrepartie financière directe** et de **bonne foi**, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit.

Aspect	Règle
Canal de signalement	Au choix : **interne** (procédure obligatoire dans les entités d'au moins **50 salariés**) ou **externe** directement (autorité compétente : **AMF**, ACPR, Défenseur des droits, justice…) ; divulgation publique dans certains cas
Confidentialité	Identité du lanceur d'alerte, des personnes visées et des informations protégées

Aspect	Règle
Protection	Nullité des mesures de **représailles** (licenciement, sanction, discrimination, non-renouvellement…) ; **aménagement de la charge de la preuve** en sa faveur ; irresponsabilité civile et pénale sous conditions
Extension	Protection étendue aux **facilitateurs** (personnes ou associations qui l'aident) et aux proches

Piège d'examen

Depuis 2022, le signalement interne **n'est plus un préalable obligatoire** : le lanceur d'alerte peut s'adresser directement à l'autorité externe.

L'AMF dispose d'un dispositif dédié de réception des signalements de manquements à la réglementation financière ; les établissements doivent aussi prévoir un dispositif interne permettant de signaler les manquements à la réglementation financière (MIF 2, MAR).

9. Les analystes financiers et la recherche

Définition

Une **recommandation d'investissement** (règlement MAR) est une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou émetteurs, y compris toute opinion sur la valeur ou le prix futurs, **destinée au public** ou aux canaux de distribution.

Les règles à connaître :

- la recommandation est présentée de manière **objective** : faits distingués des opinions, sources fiables, méthode d'évaluation indiquée ;
- les **conflits d'intérêts** et intérêts significatifs (détention de titres de l'émetteur, mandat de conseil ou de placement, rémunération) sont **mentionnés** ;
- les analystes ne peuvent pas réaliser de transactions personnelles **contraires** à leurs recommandations en cours, ni opérer avant la diffusion de leur recherche ;
- l'analyste ne doit pas accepter d'avantages des émetteurs couverts ni leur promettre une recommandation favorable ;
- les émetteurs peuvent relire un projet de recherche **sans** la recommandation ni l'objectif de cours, uniquement pour vérifier l'exactitude des faits.

Depuis MIF 2, la **recherche** fournie aux gérants doit être payée **séparément** de l'exécution des ordres (*unbundling*), pour éviter qu'elle ne soit un avantage déguisé. Pour relancer la recherche sur les petites et moyennes valeurs, le **Listing Act** (2024) permet de nouveau de payer recherche et exécution **ensemble**, à condition d'avoir une politique en ce sens et d'en informer les clients.

L'essentiel

À retenir

- Principe : agir de manière **honnête, loyale et professionnelle**, au mieux des **intérêts du client** (L. 533-11 CMF).
- Conformité : fonction **permanente, efficace, indépendante** ; rapport **au moins annuel** aux dirigeants ; ses membres ne participent pas aux activités qu'ils contrôlent.
- **RCSI** (PSI) et **RCCI** (SGP) : **carte professionnelle délivrée par l'AMF**.
- Contrôle : 1er niveau (opérationnels), 2e niveau (contrôle **permanent**), 3e niveau (contrôle **périodique** : audit, qui contrôle aussi le 2e niveau).
- Externaliser une tâche, jamais la responsabilité.
- Conflits d'intérêts : **identifier → prévenir → gérer → informer** (en **dernier recours**, sur support durable) ; registre ; renoncer si le conflit n'est pas gérable.
- **Watch list** confidentielle (surveiller) ; **restricted list** diffusée (interdire).
- Transactions personnelles : pas d'information privilégiée ni confidentielle, pas de **front running** ; déclaration rapide ; enregistrement.
- Rétrocessions : autorisées si **amélioration de la qualité du service**, intérêt du client préservé et **information préalable** ; **interdites** (reversement intégral) en **gestion sous mandat** et en **conseil indépendant**, sauf avantages non monétaires mineurs.
- Enregistrements : **5 ans** (jusqu'à **7 ans** sur demande de l'autorité) ; client informé.
- Lanceurs d'alerte : canal **interne ou externe au choix** depuis 2022 ; procédure interne dans les entités d'au moins **50 salariés** ; protection contre les représailles.

QCM d'entraînement

A Q1. Le principe général applicable aux prestataires de services d'investissement leur impose d'agir :

a) conformément aux seules instructions écrites du client, sans autre obligation
b) dans l'intérêt de leurs actionnaires en priorité
c) d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui sert au mieux les intérêts des clients

Réponse c. C'est l'article L. 533-11 du CMF, transposant l'article 24 de MIF 2.

A Q2. Le risque de non-conformité est :

a) le risque de défaut d'une contrepartie
b) le risque de sanction, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation résultant du non-respect des règles
c) le risque de perte liée à la baisse des marchés

Réponse b. La fonction conformité est chargée de l'identifier et de le maîtriser.

A Q3. La fonction conformité doit notamment être :

a) rémunérée en fonction du chiffre d'affaires des activités contrôlées
b) permanente, efficace et indépendante
c) rattachée à la direction commerciale

Réponse b. Sa rémunération ne doit pas compromettre son objectivité.

A Q4. Les personnes qui exercent la fonction conformité :

a) doivent être des salariés de l'AMF
b) ne participent pas à la fourniture des services qu'elles contrôlent
c) peuvent participer à la vente des produits qu'elles contrôlent

Réponse b. C'est une condition de leur indépendance.

A Q5. Le responsable de la conformité rend compte de ses travaux aux dirigeants :

a) tous les cinq ans
b) uniquement en cas de sanction de l'AMF
c) au moins une fois par an, par un rapport écrit

Réponse c. Le rapport décrit les contrôles, les manquements constatés et les mesures correctrices.

A Q6. La carte professionnelle de RCSI est délivrée par :

a) l'ACPR
b) l'AMF, à la demande de l'établissement
c) l'employeur
Réponse b. Il en va de même pour le RCCI des sociétés de gestion.

A Q7. Le RCCI est le responsable de la conformité :

a) des banques
b) des sociétés de gestion de portefeuille
c) des entreprises d'assurance
Réponse b. Dans les PSI (banques, entreprises d'investissement), on parle de RCSI.

A Q8. Le contrôle périodique (troisième niveau) est réalisé par :

a) les opérationnels eux-mêmes
b) l'audit interne ou l'inspection générale
c) le service commercial
Réponse b. Il porte sur l'ensemble de l'organisation, y compris la conformité.

A Q9. Un prestataire qui externalise une fonction opérationnelle importante :

a) transfère sa responsabilité au prestataire externe
b) n'a plus à contrôler cette fonction
c) reste pleinement responsable du respect de ses obligations
Réponse c. On externalise une tâche, jamais la responsabilité.

A Q10. Face à un conflit d'intérêts, l'information du client intervient :

a) en dernier recours, lorsque les mesures de prévention et de gestion ne suffisent pas
b) jamais, car elle est interdite
c) en premier lieu, avant toute autre mesure
Réponse a. Elle doit alors être précise, sur support durable et préalable au service.

A Q11. Lorsqu'un conflit d'intérêts ne peut pas être géré de façon à protéger le client, même avec son information, l'établissement doit :

a) renoncer à l'opération
b) demander l'autorisation de l'AMF
c) réaliser l'opération en demandant une décharge au client
Réponse a. L'information ne règle pas le conflit ; si celui-ci n'est pas gérable, on s'abstient.

A Q12. Parmi ces situations, laquelle constitue un conflit d'intérêts ?

a) un client compare les frais de plusieurs banques
b) un conseiller refuse un cadeau d'un client
c) un conseiller recommande un fonds de la filiale de son groupe parce qu'il lui rapporte davantage, alors qu'un fonds concurrent conviendrait mieux au client
Réponse c. L'établissement est incité à privilégier son propre intérêt.

A Q13. Le registre des conflits d'intérêts :

a) est tenu par l'AMF
b) recense les situations de conflit survenues ou susceptibles de survenir
c) est publié chaque année au BALO
Réponse b. Il est tenu et mis à jour par l'établissement.

A Q14. La liste de surveillance (watch list) :

a) est confidentielle et permet à la conformité de surveiller les opérations sur les valeurs concernées
b) est publiée par l'AMF
c) est diffusée à tous les collaborateurs et interdit toute opération
Réponse a. La liste d'interdiction (restricted list), elle, est diffusée en interne et restreint les opérations.

A Q15. Le franchissement d'une barrière à l'information (wall crossing) :

a) est interdit dans tous les cas
b) doit être autorisé et tracé par la conformité
c) est libre si le collaborateur le juge utile
Réponse b. La personne franchie est soumise aux mêmes restrictions que les initiés.

A Q16. Un collaborateur qui passe un ordre pour son propre compte juste avant l'ordre important d'un client, pour profiter de son impact sur le cours, commet :

a) un simple arbitrage
b) un front running
c) une opération de couverture licite
Réponse b. C'est interdit et constitue aussi un abus de marché.

A Q17. Les transactions personnelles des personnes concernées doivent être :

a) déclarées à l'AMF chaque jour
b) portées rapidement à la connaissance de l'établissement et enregistrées
c) réalisées uniquement sur des valeurs étrangères
Réponse b. L'établissement peut aussi imposer des autorisations préalables ou des durées de détention.

A Q18. Une rétrocession versée par une société de gestion à un distributeur au titre d'un conseil non indépendant est autorisée si elle :

a) améliore la qualité du service, ne nuit pas à l'intérêt du client et est portée à sa connaissance avant le service
b) est tenue secrète pour ne pas influencer le client
c) est supérieure aux frais de gestion du fonds
Réponse a. Les trois conditions sont cumulatives.

A Q19. En gestion de portefeuille sous mandat, les rétrocessions reçues de tiers :

a) peuvent être conservées si le client est informé
b) doivent être intégralement reversées au client, sauf avantages non monétaires mineurs
c) sont versées à l'AMF
Réponse b. Même règle pour le conseil en investissement indépendant.

A Q20. Lequel de ces éléments est un avantage non monétaire mineur admissible ?

a) un voyage d'agrément offert par une société de gestion
b) une prime en espèces par part de fonds vendue
c) la participation à une conférence de formation sur les caractéristiques d'un produit
Réponse c. L'hospitalité doit rester d'une valeur raisonnable.

A Q21. Un collaborateur reçoit d'un fournisseur un cadeau de valeur significative. Il doit :

a) le refuser ou le soumettre à la conformité, conformément à la politique de l'établissement
b) l'accepter s'il n'en parle à personne
c) le partager avec son équipe
Réponse a. Un cadeau susceptible d'influencer son jugement crée un risque de conflit d'intérêts.

A Q22. Une politique de rémunération des conseillers fondée uniquement sur le volume de ventes d'un produit maison :

a) est obligatoire
b) est contraire aux règles, car elle peut inciter à recommander un produit inadapté
c) est conforme à MIF 2
Réponse b. Des critères qualitatifs doivent être intégrés.

A Q23. Les conversations téléphoniques relatives à la réception et à la transmission d'ordres doivent être conservées :

a) 10 ans
b) 5 ans, et jusqu'à 7 ans à la demande de l'autorité
c) 1 an
Réponse b. Le client est informé de l'enregistrement.

A Q24. Une conversation téléphonique avec un client portant sur un ordre qui n'a finalement pas été passé :

a) doit être enregistrée seulement si le client le demande
b) n'a pas à être enregistrée
c) doit être enregistrée, comme toute conversation susceptible de conduire à une transaction
Réponse c. L'obligation couvre les communications destinées à donner lieu à une transaction.

A Q25. Depuis la loi du 21 mars 2022, un lanceur d'alerte :

a) doit obligatoirement s'adresser à la presse
b) doit d'abord signaler les faits en interne avant de saisir l'AMF
c) peut choisir de signaler en interne ou directement à une autorité externe comme l'AMF
Réponse c. Le signalement interne n'est plus un préalable obligatoire.

A Q26. La procédure interne de recueil des signalements des lanceurs d'alerte est obligatoire dans les entités employant au moins :

a) 50 salariés
b) 250 salariés
c) 10 salariés
Réponse a. Le seuil est de 50 salariés.

A Q27. Une recommandation d'investissement diffusée au public par un analyste doit notamment :

a) être validée par l'émetteur concerné, objectif de cours compris
b) garantir la réalisation de l'objectif de cours
c) mentionner les conflits d'intérêts et intérêts significatifs de l'analyste et de son établissement
Réponse c. L'émetteur ne peut relire qu'un projet sans recommandation ni objectif de cours, pour vérifier les faits.

A Q28. Un analyste financier :

a) peut vendre pour son compte un titre sur lequel il maintient une recommandation à l'achat
b) ne peut pas réaliser de transaction personnelle contraire à ses recommandations en cours
c) peut accepter un cadeau de l'émetteur en échange d'une recommandation favorable
Réponse b. Il ne peut pas non plus promettre une recommandation favorable.

Thème 3 — Sécurité financière : blanchiment, terrorisme, corruption, sanctions financières

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- définir le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption, et connaître les peines encourues ;
- appliquer l'approche par les risques et les obligations de vigilance (identification, bénéficiaire effectif, connaissance de la relation, vigilance constante, vigilance renforcée) ;
- savoir quand et comment déclarer un soupçon à Tracfin, et ce que l'on ne doit surtout pas faire ;
- connaître les règles sur les espèces, le gel des avoirs et les embargos ;
- décrire le dispositif anticorruption de la loi Sapin 2 et l'échange automatique d'informations fiscales.

Poids à l'examen : environ **3 questions**, souvent de **catégorie A** : des points faciles à gagner, et coûteux à perdre.

1. Pourquoi les établissements financiers sont en première ligne

Les criminels ont besoin du système financier pour **utiliser** l'argent de leurs crimes sans éveiller les soupçons ; les terroristes en ont besoin pour **financer** leurs actions. Les banques, les assureurs et les prestataires de services d'investissement voient passer les flux : la loi leur impose d'être des **« sentinelles »** qui connaissent leurs clients, surveillent les opérations et alertent les autorités.

Comprendre

Le dispositif repose sur une idée simple : le professionnel n'enquête pas et ne juge pas. Il **connaît** son client, **repère** ce qui est incohérent avec ce qu'il sait de lui et **signale** son soupçon à Tracfin, qui enquête. Il n'a pas à prouver une infraction : un soupçon raisonnable suffit.

2. Les infractions

Le blanchiment

Définition

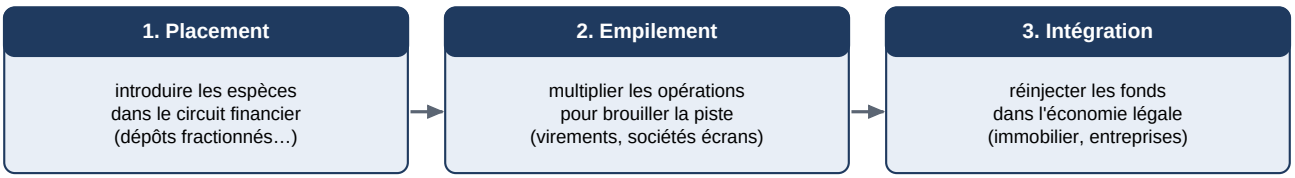
Le **blanchiment** (art. 324-1 du code pénal) consiste à **faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine** des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect, ou à **apporter un concours** à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Points essentiels :

- **toute infraction** procurant un profit (crime ou délit) peut être l'infraction d'origine : trafic de stupéfiants, escroquerie, abus de biens sociaux, corruption, **fraude fiscale**… ;
- l'**auteur** de l'infraction d'origine peut être poursuivi pour avoir blanchi son propre argent (« autoblanchiment ») ;
- la loi prévoit une **présomption** : les biens sont présumés d'origine illicite lorsque les conditions de l'opération ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine (art. 324-1-1 du code pénal).

Infraction	Peines maximales
Blanchiment simple	**5 ans** d'emprisonnement et **375 000 €** d'amende (montant pouvant être porté à la moitié de la valeur des biens blanchis)

Infraction	Peines maximales
Blanchiment aggravé (habituel, facilité par une activité professionnelle, ou en bande organisée)	**10 ans** et **750 000 €**
Personne morale	Amende jusqu'à **cinq fois** le montant prévu pour les personnes physiques, et peines complémentaires (dissolution, interdiction d'activité…)



Les trois étapes classiques du blanchiment.

Exemple

Exemple des trois étapes :
- **placement** : un trafiquant dépose des espèces en petites sommes sur plusieurs comptes, ou les utilise pour acheter des biens de valeur ;
- **empilement** : il fait circuler les fonds par des virements successifs, entre plusieurs pays et sociétés écrans, pour brouiller la piste ;
- **intégration** : les fonds reviennent sous une apparence légale (prêt d'une société étrangère, achat d'un immeuble, chiffre d'affaires fictif d'un commerce).

Le financement du terrorisme

Définition

Le **financement du terrorisme** (art. 421-2-2 du code pénal) consiste à financer une entreprise terroriste en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques, ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds utilisés, ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en vue de commettre un acte de terrorisme, **que cet acte survienne ou non**. Peines : **10 ans** d'emprisonnement et **225 000 €** d'amende.

Comprendre

Différence clé : le blanchiment part d'argent **sale** pour le rendre propre ; le financement du terrorisme peut utiliser de l'argent **propre** (salaires, dons, petits crédits à la consommation) pour un usage criminel. Les montants sont souvent **faibles** : la vigilance ne peut donc pas reposer seulement sur des seuils de montant.

La corruption et le trafic d'influence

Infraction	Définition
Corruption passive	Le fait, pour une personne exerçant une fonction (publique ou privée), de solliciter ou d'accepter un avantage pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction
Corruption active	Le fait de proposer ou de céder à la sollicitation d'un tel avantage
Trafic d'influence	Le fait d'abuser de son influence, réelle ou supposée, pour obtenir d'une autorité une décision favorable, en échange d'un avantage

La corruption d'un agent public est punie de **10 ans** d'emprisonnement et d'une amende de **1 million d'euros** (pouvant être portée au double du produit de l'infraction).

3. Le cadre juridique

Niveau	Textes
International	**40 recommandations du GAFI** ; évaluations mutuelles des pays ; listes de juridictions à haut risque (« liste noire ») et sous surveillance renforcée (« liste grise »)
Européen	Directives anti-blanchiment successives (4e directive de 2015, 5e de 2018…) ; règlement sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de crypto-actifs (**TFR**, applicable aux crypto-actifs depuis le 30 décembre 2024) ; **paquet de 2024** : règlement **AMLR** (règles directement applicables à partir du **10 juillet 2027**), 6e directive, création de l'**AMLA**
Français	Code monétaire et financier, articles **L. 561-1 et suivants** ; arrêté du 6 janvier 2021 sur le dispositif de contrôle interne LCB-FT ; lignes directrices de l'ACPR et de l'AMF

Les personnes assujetties

Sont notamment soumis aux obligations de LCB-FT : les **établissements de crédit**, de paiement et de monnaie électronique, les **entreprises d'investissement**, les **sociétés de gestion**, les **assureurs** et intermédiaires d'assurance-vie, les **CIF**, les **PSCA**, les PSFP, les changeurs manuels, mais aussi des professions non financières : notaires, avocats (dans certaines activités), experts-comptables, agents immobiliers, casinos, marchands d'art et de biens de grande valeur…

Les autorités de contrôle : l'**ACPR** pour les banques et les assureurs, l'**AMF** pour les sociétés de gestion, les CIF, les PSCA et les PSFP. Elles sanctionnent les **défauts d'organisation** et de vigilance, même en l'absence de blanchiment avéré.

4. L'approche par les risques

Définition

L'**approche par les risques** consiste à adapter l'intensité de la vigilance au niveau de risque de blanchiment et de financement du terrorisme présenté par le client, le produit, le canal de distribution et le pays.

Chaque établissement établit une **classification des risques** (cartographie), qui détermine le niveau de vigilance :

Niveau de vigilance	Quand ?	Exemples
Simplifiée	Risque faible, justifié et documenté	Certains produits à faible risque (contrats d'épargne réglementée, contrats d'assurance de faible montant), clients cotés ou administrations
Standard	Cas général	La plupart des clients particuliers et entreprises
Renforcée	Risque élevé	**Personnes politiquement exposées** (PPE), clients ou opérations liés à un **pays tiers à haut risque**, relations de correspondance bancaire avec des pays tiers, produits favorisant l'anonymat, opérations complexes ou inhabituelles

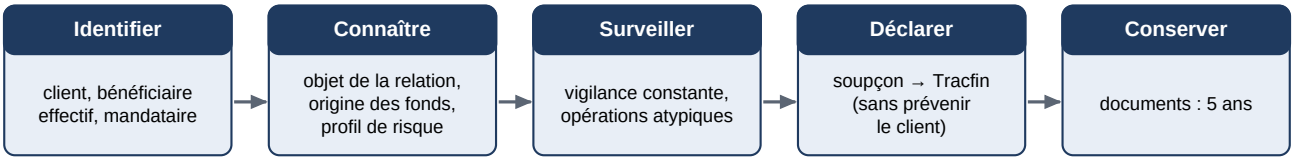
Piège d'examen

La vigilance simplifiée **n'est pas une absence de vigilance** : le professionnel identifie toujours son client et doit pouvoir justifier que le risque est faible. Et dès qu'un soupçon apparaît, la vigilance simplifiée cesse.

Facteurs de risque à connaître : client non résident ou relation à distance, structures juridiques opaques (sociétés écrans, trusts), activité à forte intensité d'espèces, secteur sensible, montages inutilement complexes, origine des fonds mal établie, pays figurant sur les listes du GAFI ou de la Commission

européenne.

5. Les obligations de vigilance



Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT, de l'entrée en relation à la déclaration.

À l'entrée en relation

Avant d'entrer en relation d'affaires (ouverture de compte, souscription d'un contrat), le professionnel doit :

1. **Identifier** le client et **vérifier** son identité sur présentation d'un document officiel en cours de validité comportant une **photographie** (personne physique), ou d'un extrait d'immatriculation (personne morale) ; identifier aussi, le cas échéant, le **mandataire** qui agit pour son compte.
2. **Identifier le bénéficiaire effectif** et prendre des mesures adaptées pour vérifier son identité.
3. Recueillir les informations sur l'**objet et la nature** de la relation d'affaires (pourquoi ce client ouvre-t-il ce compte ? quelle activité, quels revenus, quel patrimoine, quelle origine des fonds ?).

Définition

Le **bénéficiaire effectif** est la ou les **personnes physiques** qui contrôlent en dernier lieu le client ou pour le compte de qui l'opération est réalisée. Pour une société : la personne qui détient, directement ou indirectement, **plus de 25 % du capital ou des droits de vote**, ou qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle. À défaut de personne identifiée selon ces critères, c'est le **représentant légal** (gérant, président, directeur général) qui est retenu.

Exemple

La société A est détenue à 60 % par la société B et à 40 % par M. Durand. La société B est détenue à 50 % par Mme Martin et à 50 % par M. Leroy.

- M. Durand détient directement 40 % de A : il est bénéficiaire effectif.
- Mme Martin et M. Leroy détiennent chacun indirectement 60 % × 50 % = 30 % de A : ils sont aussi bénéficiaires effectifs (plus de 25 %).

Les trois personnes doivent être identifiées.

Les sociétés déclarent leurs bénéficiaires effectifs au **registre des bénéficiaires effectifs** (RBE), tenu par l'INPI ; depuis une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2022, l'accès au registre est réservé aux autorités, aux professionnels assujettis et aux personnes justifiant d'un intérêt légitime. Le professionnel doit signaler les **divergences** entre ce registre et ce qu'il constate.

Piège d'examen

Si le professionnel **ne peut pas** identifier son client ou le bénéficiaire effectif, ou obtenir les informations sur l'objet de la relation, il **ne doit pas** entrer en relation ni exécuter l'opération ; si la relation existe déjà, il doit y **mettre fin**. Il apprécie alors s'il y a lieu d'effectuer une déclaration de soupçon. Ce n'est jamais un simple « dossier incomplet » à régulariser plus tard.

Les clients occasionnels

Pour un client **occasionnel** (sans relation d'affaires), l'identification est requise lorsque l'opération dépasse **15 000 €** (en une ou plusieurs opérations liées), et sans condition de montant en cas de soupçon. Des seuils plus bas s'appliquent à certaines opérations à risque (transferts de fonds, change manuel, monnaie électronique).

La vigilance constante

Pendant toute la relation, le professionnel :

- **met à jour** les informations sur le client (périodicité fonction du risque) ;
- **surveille** les opérations au regard de ce qu'il sait du client (profil attendu : revenus, patrimoine, activité), en général grâce à des outils automatisés de détection d'anomalies ;
- procède à un **examen renforcé** de toute opération **particulièrement complexe**, d'un **montant inhabituellement élevé** ou **sans justification économique ou objet licite apparent** : il se renseigne sur l'origine et la destination des fonds, l'objet de l'opération et l'identité du bénéficiaire, et **consigne par écrit** le résultat de cet examen.

Exemple

Une cliente retraitée, aux revenus modestes et sans patrimoine connu, reçoit soudain 180 000 € d'un compte à l'étranger, puis demande à les investir immédiatement. Le conseiller doit lui demander l'origine des fonds et des justificatifs (acte de succession, de donation, de vente). Si l'explication est cohérente et documentée, l'opération peut se faire ; sinon, un soupçon apparaît et doit être signalé au déclarant Tracfin de l'établissement.

La vigilance renforcée : les personnes politiquement exposées

Définition

Une **personne politiquement exposée** (PPE) est une personne qui exerce ou a exercé **depuis moins d'un an** une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante (chef d'État ou de gouvernement, ministre, parlementaire, membre d'une cour suprême, dirigeant d'une banque centrale, ambassadeur, officier général, dirigeant d'une entreprise publique, d'un parti politique ou d'une organisation internationale…), ainsi que les **membres directs de sa famille** et les **personnes étroitement associées** (associés d'affaires connus).

Mesures obligatoires pour une PPE :

- **décision d'entrée en relation** prise par un **membre de l'organe exécutif** ou une personne habilitée à cet effet ;
- recherche de l'**origine du patrimoine** et des **fonds** impliqués ;
- **surveillance renforcée** de la relation.

Piège d'examen

Être une PPE **n'est pas un motif de soupçon** ni un motif de refus : c'est un facteur de **risque** qui impose une **vigilance renforcée**. Refuser systématiquement les PPE serait d'ailleurs contraire à l'esprit de l'approche par les risques.

6. La déclaration de soupçon à Tracfin

Définition

Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est la **cellule de renseignement financier** française, service du ministère de l'Économie. Il reçoit et analyse les déclarations de soupçon et les autres informations, puis transmet, le cas échéant, au **procureur de la République** ou à d'autres services (administration fiscale, services de renseignement).

Quand déclarer ?

Le professionnel doit déclarer à Tracfin les sommes ou opérations dont il **sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner** qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine de **plus d'un an d'emprisonnement** ou participent au **financement du terrorisme**.

- Pour la **fraude fiscale**, la déclaration est obligatoire lorsqu'au moins un **critère** fixé par décret est présent (par exemple : utilisation de sociétés écrans, opérations incohérentes avec l'activité déclarée, refus du client de produire des pièces justificatives, transferts vers des comptes à l'étranger non déclarés…).
- Une déclaration est aussi obligatoire lorsque l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences.
- La déclaration est en principe faite **avant** l'exécution de l'opération ; si ce n'est pas possible (soupçon né après coup), elle est faite **sans délai** après.
- Toute information nouvelle qui renforce ou infirme le soupçon est transmise à Tracfin.

Comment ?

La déclaration est effectuée par le **déclarant** désigné par l'établissement (et non par le conseiller lui-même), par voie électronique (plateforme ERMES). Le conseiller qui a un doute alerte **en interne** le service LCB-FT, selon la procédure de l'établissement.

Les règles qui entourent la déclaration

Règle	Contenu
Confidentialité absolue	Il est **interdit** de porter à la connaissance du client (ou d'un tiers) l'existence et le contenu de la déclaration, ainsi que les suites qui lui ont été données ; la violation est pénalement sanctionnée
Protection du déclarant	Une déclaration faite **de bonne foi** n'engage pas la responsabilité civile, pénale ou professionnelle du déclarant, même si le soupçon se révèle infondé ; aucune poursuite pour violation du secret professionnel
Droit d'opposition	Tracfin peut **s'opposer à l'exécution** d'une opération déclarée et non encore exécutée, pour une durée de **10 jours ouvrables** (prolongeable par le juge)
Responsabilité en cas d'abstention	L'absence de déclaration est un manquement sanctionnable par l'ACPR ou l'AMF ; elle peut aussi exposer à des poursuites pour complicité de blanchiment
Pas d'enquête	Le professionnel ne mène pas d'enquête et ne prévient pas le client ; il ne doit pas non plus « régler » seul la situation en conseillant au client de modifier son opération

Piège d'examen

Le piège le plus fréquent : « Le conseiller informe le client qu'une déclaration de soupçon va être faite, par transparence. » **Faux et interdit** : c'est un délit d'avertissement (*tipping-off*). La confidentialité vis-à-vis du client est absolue.

Comprendre

La déclaration de soupçon n'est pas une accusation : c'est un **signalement** confidentiel à un service de renseignement. C'est pourquoi la loi protège le déclarant de bonne foi, même si le soupçon s'avère infondé. Elle n'empêche pas non plus, en principe, la poursuite de la relation : l'établissement apprécie, selon son analyse du risque, s'il doit y mettre fin.

La communication systématique d'informations (COSI)

Indépendamment de tout soupçon, les établissements de crédit et de paiement transmettent automatiquement à Tracfin certaines informations, notamment sur les **dépôts et retraits d'espèces** dont le montant cumulé sur un mois calendaire dépasse **10 000 €** sur un compte, et sur les transferts de fonds réalisés à partir d'espèces ou de monnaie électronique au-delà de certains seuils.

7. La conservation et l'organisation interne

Obligation	Règle
Conservation des documents d'**identification** des clients	**5 ans** à compter de la **fin de la relation** d'affaires
Conservation des documents relatifs aux **opérations**	**5 ans** à compter de leur **exécution**
Classification des risques	Écrite, mise à jour régulièrement
Procédures internes	Vigilance, déclaration, conservation, contrôle
Formation	Information et formation régulières des collaborateurs
Responsables	Un responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT, un ou plusieurs déclarants et correspondants Tracfin
Contrôle interne	Contrôle permanent et périodique du dispositif ; application au niveau du **groupe**

8. Les espèces

Règle	Seuil
Plafond des paiements en espèces d'un particulier **résident** à un professionnel	**1 000 €**
Plafond pour un particulier **non résident** pour ses dépenses personnelles (hors activité professionnelle)	**15 000 €**
Plafond européen harmonisé applicable aux paiements en espèces à des professionnels (règlement AMLR)	**10 000 €**, à compter du **10 juillet 2027** (les États peuvent conserver un plafond plus bas, comme la France)
Déclaration des transferts physiques d'espèces (et équivalents) à l'entrée ou à la sortie de l'Union	À partir de **10 000 €**, auprès des douanes

9. Les sanctions financières : gel des avoirs et embargos

> **Définition**
>
> Le **gel des avoirs** consiste à empêcher tout mouvement, transfert, modification ou utilisation des **fonds et ressources économiques** appartenant à des personnes ou entités désignées (terroristes, dirigeants de régimes sanctionnés, auteurs de violations des droits de l'homme…), et à interdire de mettre des fonds **à leur disposition**, directement ou indirectement.

Les mesures de gel proviennent du **Conseil de sécurité des Nations unies**, de l'**Union européenne** (règlements du Conseil) et des autorités **nationales** (arrêtés du ministre de l'Économie). En France, la **direction générale du Trésor** met en œuvre ces mesures et tient un **registre national des gels**.

Les obligations des établissements :

- **filtrer** leurs clients et les opérations (virements, bénéficiaires) au regard des listes de personnes désignées ;

- **geler sans délai** les avoirs des personnes désignées et refuser toute opération à leur profit ;
- **informer immédiatement** la direction générale du Trésor des mesures prises.

> **Piège d'examen**
>
> Le gel des avoirs relève de la **DG Trésor**, pas de Tracfin. Une même situation peut toutefois justifier à la fois l'application d'un gel (DG Trésor) et une déclaration de soupçon (Tracfin).

Un **embargo** restreint les échanges (commerciaux, financiers, de biens à double usage) avec un **pays**. Les sanctions américaines, mises en œuvre par l'**OFAC**, ont une portée **extraterritoriale** dès qu'un lien avec les États-Unis existe (opération libellée en **dollars**, intervention d'une banque américaine) : de lourdes amendes ont été infligées à des banques européennes, ce qui explique la prudence des établissements français.

10. La lutte contre la corruption : la loi Sapin 2

La **loi Sapin 2** du 9 décembre 2016 a créé l'**Agence française anticorruption** (AFA) et imposé aux grandes entreprises un programme de prévention.

Sont concernées les sociétés (et groupes) employant au moins **500 salariés** et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à **100 millions d'euros**. Elles doivent mettre en œuvre **huit mesures** :

1. un **code de conduite** définissant les comportements à proscrire ;
2. un **dispositif d'alerte interne** ;
3. une **cartographie des risques** de corruption ;
4. des procédures d'**évaluation des tiers** (clients, fournisseurs, intermédiaires) ;
5. des procédures de **contrôles comptables** ;
6. un dispositif de **formation** des cadres et personnels exposés ;
7. un **régime disciplinaire** ;
8. un dispositif de **contrôle et d'évaluation interne** des mesures.

> **Mémo**
>
> Pour retenir les 8 piliers : « **Code, Alerte, Carte, Tiers, Comptes, Formation, Discipline, Contrôle** ».

La loi a aussi créé la **convention judiciaire d'intérêt public** (CJIP) : une personne morale poursuivie pour corruption, trafic d'influence, fraude fiscale ou leur blanchiment peut conclure un accord avec le parquet, moyennant une **amende d'intérêt public** (jusqu'à **30 % du chiffre d'affaires** moyen annuel des trois derniers exercices) et la mise en place d'un programme de conformité sous le contrôle de l'AFA, **sans reconnaissance de culpabilité**.

11. La transparence fiscale internationale

Dispositif	Contenu
FATCA (loi américaine, accord avec la France de 2013)	Les établissements financiers déclarent à l'administration fiscale française, qui transmet aux États-Unis, les comptes détenus par des **contribuables américains** (*US persons*)
Norme commune de déclaration (NCD / CRS, OCDE)	Échange **automatique** et annuel d'informations sur les comptes financiers détenus par des **non-résidents** fiscaux entre plus de 100 juridictions ; le client doit fournir une **autocertification** de sa résidence fiscale
DAC 6	Déclaration des **dispositifs transfrontières** d'optimisation fiscale par les intermédiaires

Dispositif	Contenu
DAC 8	Déclaration par les prestataires de services sur crypto-actifs des transactions de leurs clients, pour les opérations réalisées depuis le **1er janvier 2026** (premières déclarations en 2027)

L'essentiel

À retenir

- Blanchiment : justification mensongère de l'origine ou concours au placement, à la dissimulation ou à la conversion du produit d'un crime ou délit (y compris la **fraude fiscale**) ; **5 ans / 375 000 €** (aggravé : **10 ans / 750 000 €**).
- Trois étapes : **placement, empilement, intégration**.
- Financement du terrorisme : **10 ans / 225 000 €** ; fonds souvent **licites** et de **faible montant**.
- Approche par les risques : vigilance **simplifiée / standard / renforcée** ; simplifiée ≠ absence de vigilance.
- Entrée en relation : **identifier et vérifier** (document officiel avec photo), **bénéficiaire effectif** (**plus de 25 %** du capital ou des droits de vote, ou contrôle ; à défaut le représentant légal), **objet et nature** de la relation.
- Impossible d'identifier → **pas d'entrée en relation**, ou fin de la relation, et examen d'une déclaration de soupçon.
- Client occasionnel : identification au-delà de **15 000 €**.
- **Examen renforcé** des opérations complexes, inhabituellement élevées ou sans justification apparente, **consigné par écrit**.
- **PPE** (fonction exercée depuis moins d'**un an**, famille, proches) : décision de la **direction**, origine du **patrimoine et des fonds**, surveillance renforcée ; ce n'est pas un soupçon.
- Déclaration de soupçon à **Tracfin** : infraction punie de **plus d'un an** d'emprisonnement, financement du terrorisme, fraude fiscale avec critère ; **avant** l'opération en principe ; **confidentialité absolue** (ne jamais prévenir le client) ; protection du déclarant de **bonne foi** ; opposition de Tracfin : **10 jours ouvrables**.
- **COSI** : espèces au-delà de **10 000 €** cumulés par mois.
- Conservation : **5 ans** après la fin de la relation (identification) ou après l'opération.
- Espèces : **1 000 €** (résident), **15 000 €** (non-résident) ; plafond européen de **10 000 €** au **10 juillet 2027**.
- Gel des avoirs : **DG Trésor** ; geler **sans délai** et informer la DG Trésor.
- Sapin 2 : **500 salariés et 100 M€** de chiffre d'affaires, **8 mesures**, AFA ; CJIP jusqu'à **30 %** du chiffre d'affaires moyen.

QCM d'entraînement

A **Q1. Le blanchiment peut porter sur le produit :**

a) de tout crime ou délit ayant procuré un profit, y compris la fraude fiscale
b) des seuls trafics de stupéfiants et du terrorisme
c) des seules infractions commises à l'étranger

Réponse a. L'infraction d'origine peut être n'importe quel crime ou délit lucratif.

A **Q2. Le blanchiment simple est puni au maximum de :**

a) 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende
b) 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende
c) 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende

Réponse b. Le blanchiment aggravé est puni de 10 ans et 750 000 €.

A **Q3. Dans le processus de blanchiment, l'étape qui consiste à multiplier les opérations pour masquer l'origine des fonds est :**

a) l'intégration
b) le placement
c) l'empilement

Réponse c. On parle aussi de dispersion ou de *layering*.

A Q4. Le financement du terrorisme se distingue du blanchiment notamment parce que :

a) il n'est pas sanctionné pénalement en France
b) il porte toujours sur des montants très élevés
c) il peut être réalisé avec des fonds d'origine licite
Réponse c. Les fonds sont souvent licites et de faible montant.

A Q5. L'approche par les risques signifie que :

a) les clients à risque faible ne sont pas identifiés
b) tous les clients font l'objet de la même vigilance
c) l'intensité de la vigilance est adaptée au niveau de risque du client, du produit, du canal et du pays
Réponse c. La vigilance simplifiée n'est jamais une absence de vigilance.

A Q6. Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, le professionnel doit notamment :

a) vérifier le casier judiciaire du client
b) identifier le client et le bénéficiaire effectif, et recueillir les informations sur l'objet et la nature de la relation
c) obtenir l'avis de Tracfin
Réponse b. Il vérifie l'identité sur un document officiel avec photographie.

A Q7. Le bénéficiaire effectif d'une société est notamment la personne physique qui détient directement ou indirectement :

a) au moins 50 % du capital ou des droits de vote
b) plus de 25 % du capital ou des droits de vote
c) plus de 10 % du capital ou des droits de vote
Réponse b. Ou qui exerce un pouvoir de contrôle par tout autre moyen.

A Q8. Lorsqu'aucune personne physique ne peut être identifiée comme bénéficiaire effectif d'une société selon les critères de détention et de contrôle, on retient :

a) le représentant légal
b) le premier client de la société
c) le commissaire aux comptes
Réponse a. Par exemple le gérant ou le président.

A Q9. La société X est détenue à 80 % par la société Y, elle-même détenue à 40 % par Mme A et à 60 % par M. B. Sont bénéficiaires effectifs de X :

a) Mme A et M. B
b) M. B seulement
c) Mme A seulement
Réponse a. Mme A détient indirectement 80 % × 40 % = 32 % et M. B 80 % × 60 % = 48 % : tous deux dépassent 25 %.

A Q10. Un professionnel qui ne parvient pas à identifier le bénéficiaire effectif d'un nouveau client :

a) ouvre le compte et régularise plus tard
b) n'entre pas en relation et examine s'il doit faire une déclaration de soupçon
c) ouvre le compte en vigilance simplifiée
Réponse b. L'impossibilité d'identifier interdit l'entrée en relation.

A Q11. Pour un client occasionnel, l'identification est obligatoire, en dehors de tout soupçon, lorsque le montant de l'opération dépasse :

a) 50 000 €
b) 1 000 €
c) 15 000 €
Réponse c. Des seuils plus bas existent pour les transferts de fonds et le change manuel.

A Q12. Une opération d'un montant inhabituellement élevé et sans justification économique apparente doit faire l'objet :

a) d'une information préalable du client sur une possible déclaration
b) d'un refus automatique
c) d'un examen renforcé, dont le résultat est consigné par écrit
Réponse c. Le professionnel se renseigne sur l'origine et la destination des fonds et l'objet de l'opération.

A Q13. Une personne cesse d'être considérée comme politiquement exposée lorsqu'elle a quitté ses fonctions depuis plus de :

a) dix ans
b) un an
c) trois ans
Réponse b. La PPE est celle qui exerce ou a exercé depuis moins d'un an une fonction importante.

A Q14. L'entrée en relation avec une personne politiquement exposée suppose notamment :

a) un refus de principe
b) une décision d'un membre de l'organe exécutif ou d'une personne habilitée, et la recherche de l'origine du patrimoine et des fonds
c) une déclaration de soupçon systématique à Tracfin
Réponse b. Être une PPE est un facteur de risque, pas un soupçon.

A Q15. Le frère d'un ministre en exercice qui ouvre un compte :

a) est une personne politiquement exposée en tant que membre direct de la famille
b) n'est soumis à aucune mesure particulière
c) n'est concerné que s'il est lui-même élu
Réponse a. Les membres directs de la famille et les proches associés sont visés.

A Q16. Le professionnel doit déclarer à Tracfin les opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement :

a) supérieure à un an
b) supérieure à dix ans
c) supérieure à cinq ans
Réponse a. Ainsi que celles qui participent au financement du terrorisme.

A Q17. En matière de fraude fiscale, la déclaration de soupçon est obligatoire :

a) lorsqu'au moins un des critères fixés par décret est présent
b) jamais, la fraude fiscale relevant de l'administration fiscale
c) seulement si le montant fraudé dépasse 1 million d'euros
Réponse a. Par exemple l'utilisation de sociétés écrans ou le refus de produire des justificatifs.

A Q18. Après avoir effectué une déclaration de soupçon, l'établissement :

a) ne doit en aucun cas révéler son existence au client
b) doit obtenir l'accord du client pour la transmettre
c) doit en informer le client par lettre recommandée
Réponse a. Révéler l'existence de la déclaration est une infraction.

A Q19. Un conseiller qui soupçonne une opération de blanchiment doit :

a) mener lui-même une enquête approfondie sur le client
b) conseiller au client de fractionner son opération
c) alerter le service LCB-FT de son établissement selon la procédure interne, le déclarant transmettant à Tracfin
Réponse c. La déclaration est effectuée par le déclarant désigné, et le client n'est pas averti.

A Q20. Une déclaration de soupçon faite de bonne foi qui se révèle infondée :

a) n'engage pas la responsabilité civile, pénale ou professionnelle du déclarant
b) engage la responsabilité civile du déclarant
c) expose à des poursuites pour dénonciation calomnieuse
Réponse a. La loi protège le déclarant de bonne foi.

A Q21. Tracfin peut s'opposer à l'exécution d'une opération déclarée pendant :

a) 3 mois
b) 10 jours ouvrables
c) 48 heures
Réponse b. Ce délai peut être prolongé par le juge.

A Q22. Les documents relatifs à l'identité d'un client doivent être conservés pendant :

a) 5 ans à compter de l'ouverture du compte
b) 10 ans à compter de la fin de la relation d'affaires
c) 5 ans à compter de la fin de la relation d'affaires
Réponse c. Les documents relatifs aux opérations : 5 ans à compter de leur exécution.

C Q23. Les communications systématiques d'informations (COSI) à Tracfin portent notamment sur :

a) toutes les ouvertures de comptes-titres
b) les dépôts et retraits d'espèces dépassant 10 000 € cumulés sur un mois
c) tous les virements SEPA
Réponse b. Elles sont transmises indépendamment de tout soupçon.

C Q24. Un particulier résidant en France ne peut pas payer en espèces un professionnel au-delà de :

a) 1 000 €
b) 15 000 €
c) 3 000 €
Réponse a. Le plafond est de 15 000 € pour un non-résident, pour ses dépenses personnelles.

A Q25. Lorsqu'un client figure sur une liste de gel des avoirs, l'établissement doit :

a) geler sans délai ses avoirs et en informer la direction générale du Trésor
b) prévenir le client pour qu'il retire ses fonds
c) attendre une décision de justice
Réponse a. Le gel relève de la DG Trésor, pas de Tracfin.

C Q26. Les sanctions américaines (OFAC) peuvent concerner une banque française notamment lorsque :

a) l'opération est libellée en dollars américains
b) l'opération est réalisée en euros entre deux résidents français
c) le client est de nationalité française
Réponse a. Elles ont une portée extraterritoriale dès qu'un lien avec les États-Unis existe.

C Q27. La loi Sapin 2 impose un programme anticorruption aux sociétés qui emploient au moins 500 salariés et réalisent un chiffre d'affaires supérieur à :

a) 100 millions d'euros
b) 50 millions d'euros
c) 1 milliard d'euros
Réponse a. Le programme comprend huit mesures, contrôlées par l'AFA.

C Q28. La convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) permet à une personne morale :

a) de déduire l'amende de son impôt
b) d'obtenir l'amnistie des dirigeants
c) d'éviter un procès moyennant une amende pouvant atteindre 30 % de son chiffre d'affaires moyen, sans reconnaissance de culpabilité
Réponse c. Elle s'accompagne d'un programme de conformité sous le contrôle de l'AFA.

C Q29. La norme commune de déclaration (CRS) de l'OCDE organise :

a) le gel des avoirs terroristes
b) la déclaration des opérations suspectes à Tracfin
c) l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers des non-résidents
Réponse c. Le client fournit une autocertification de sa résidence fiscale.

Thème 4 — Réglementation « abus de marché »

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- définir l'information privilégiée par ses quatre critères et l'appliquer à des cas concrets ;
- distinguer les trois abus de marché : opération d'initié, divulgation illicite, manipulation de marché ;
- connaître les exceptions (rachats d'actions, stabilisation, pratiques de marché admises, sondages de marché) ;
- maîtriser les obligations des émetteurs (publication, différé, listes d'initiés, opérations des dirigeants) et des professionnels (déclaration STOR) ;
- connaître les sanctions et l'articulation entre AMF et juge pénal, ainsi que les déclarations de franchissement de seuils.

Poids à l'examen : environ **2 questions**, souvent de **catégorie A**.

1. Pourquoi sanctionner les abus de marché ?

Un marché financier n'attire les investisseurs que s'ils ont confiance dans l'**égalité d'accès à l'information** et dans la **sincérité des prix**. Si certains peuvent acheter avant tout le monde grâce à une information secrète, ou faire monter un cours artificiellement, les autres investisseurs se retirent, le marché perd sa liquidité et les entreprises se financent plus cher.

Comprendre

L'abus de marché ne se limite pas aux « délits d'initiés » des grands dirigeants. Il concerne **toute personne** : un conseiller bancaire qui entend parler d'une OPA à venir, un salarié d'une agence de communication qui prépare un communiqué, un internaute qui diffuse une fausse rumeur sur un forum. Les professionnels sont aussi en première ligne pour **détecter** ces abus chez leurs clients.

2. Le cadre juridique

Texte	Rôle
Règlement MAR (n° 596/2014), applicable depuis le **3 juillet 2016**	Définit les abus de marché, les exceptions et les obligations de prévention ; directement applicable ; modifié par le **Listing Act** (2024)
Directive MAD (2014/57/UE)	Impose aux États des sanctions **pénales**
CMF, art. **L. 465-1 et suivants**	Délits boursiers (sanctions pénales)
CMF, art. **L. 621-15** et livre VI du RGAMF	Sanctions administratives de l'AMF
Règlement **MiCA**	Régime d'abus de marché propre aux **crypto-actifs**

Le champ d'application

MAR s'applique aux instruments financiers :

- admis ou en cours d'admission sur un **marché réglementé** ;
- négociés ou admis sur un **système multilatéral de négociation** (SMN, par exemple Euronext Growth) ou un **système organisé de négociation** (SON) ;
- ainsi qu'aux instruments dont le prix dépend de ces instruments (**dérivés**, CDS…), **quel que soit le lieu** où la transaction est réalisée, même de gré à gré.

Il couvre aussi les **quotas d'émission** de gaz à effet de serre et la manipulation des **indices de référence** (comme l'Euribor).

Piège d'examen

Un abus de marché peut être commis **hors marché** : une opération de gré à gré sur un dérivé dont le sous-jacent est une action cotée est couverte par MAR.

3. L'information privilégiée

Définition

Une **information privilégiée** est une information **à caractère précis**, qui **n'a pas été rendue publique**, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs **émetteurs** ou un ou plusieurs **instruments financiers**, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'**influencer de façon sensible le cours** des instruments concernés ou de leurs dérivés.

Critère	Signification	Exemple
Précise	Elle mentionne un ensemble de circonstances ou un événement survenu ou qui peut raisonnablement survenir, suffisamment précis pour en tirer une conclusion sur l'effet possible sur les cours	« La société X va recevoir une offre d'achat à 45 € par action » est précis ; « le secteur pourrait se consolider un jour » ne l'est pas
Non publique	Elle n'a pas été diffusée au public par un canal effectif	Une information connue de quelques dirigeants et conseils
Concerne un émetteur ou un instrument	Directement (résultats, contrat) ou indirectement (décision d'une autorité, d'un concurrent, d'un client important)	La perte d'un contrat majeur ; la décision d'un régulateur d'autoriser un médicament
Influence sensible	Un **investisseur raisonnable** serait susceptible de l'utiliser pour fonder sa décision d'investissement	Des résultats très éloignés du consensus, une acquisition majeure, une difficulté de financement

Piège d'examen

Il n'est **pas nécessaire** de savoir dans quel **sens** le cours réagira pour qu'une information soit précise : il suffit de pouvoir en tirer une conclusion sur l'effet **possible** sur le cours. Il n'est pas non plus nécessaire que l'événement soit certain : il suffit qu'il puisse **raisonnablement** survenir.

Les processus en plusieurs étapes

Dans un processus qui se déroule par étapes (négociation d'une fusion pendant plusieurs mois, par exemple), une **étape intermédiaire** peut elle-même constituer une information privilégiée si elle remplit les critères : l'interdiction d'utiliser l'information s'applique dès cette étape.

4. Les trois abus de marché

L'opération d'initié

Définition

Il y a **opération d'initié** lorsqu'une personne détient une information privilégiée et l'**utilise** en acquérant ou en cédant, pour son compte ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers auxquels elle se rapporte.

Sont aussi visés :

- l'**annulation ou la modification** d'un ordre passé avant de détenir l'information, lorsqu'elle est décidée grâce à l'information ;
- le fait de **recommander** à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, ou de l'**inciter** à le faire, sur la base de l'information ;
- l'**utilisation** d'une telle recommandation par celui qui sait qu'elle repose sur une information privilégiée ;
- la **tentative**.

Est initié **toute personne** qui détient une information privilégiée en sachant, ou en devant savoir, qu'il s'agit d'une information privilégiée :

Type d'initié	Exemples
Du fait de sa **fonction** dans l'émetteur	Dirigeants, administrateurs, membres de l'organe de surveillance
Du fait de sa **participation** au capital	Actionnaire important
Du fait de sa **profession** ou de ses **fonctions**	Banquier conseil, avocat, commissaire aux comptes, salarié, journaliste, imprimeur
Du fait d'**activités criminelles**	Piratage informatique
Toute autre personne	Le proche à qui un dirigeant se confie, la personne qui surprend une conversation, si elle sait ou devrait savoir que l'information est privilégiée

Exemple

Un conseiller bancaire apprend, lors d'un déjeuner, par un ami directeur financier, que sa société cotée va annoncer la semaine suivante des pertes très supérieures aux prévisions. Il vend le lendemain les actions de cette société qu'il détient et conseille à sa sœur de faire de même.

- Le directeur financier commet une **divulgation illicite** (communication hors du cadre normal de ses fonctions).
- Le conseiller commet une **opération d'initié** (vente fondée sur l'information) et une **recommandation** fondée sur une information privilégiée.
- La sœur, si elle savait ou devait savoir que le conseil reposait sur une information privilégiée, commet elle aussi une opération d'initié.

La divulgation illicite d'information privilégiée

Définition

La **divulgation illicite** consiste à communiquer une information privilégiée à une autre personne, **sauf** lorsque cette communication a lieu dans le **cadre normal** de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions.

C'est une infraction **autonome** : elle est constituée même si le destinataire n'utilise pas l'information. La communication à un avocat ou à une banque conseil qui en ont besoin pour l'opération est normale ; la confidence à un ami ne l'est pas.

La manipulation de marché

Définition

La **manipulation de marché** consiste notamment à : effectuer une opération, passer un ordre ou adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des **indications fausses ou trompeuses** sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument, ou qui **fixe le cours à un niveau anormal ou artificiel** ; recourir à des **procédés fictifs** ou à toute autre forme de tromperie ; **diffuser des informations fausses ou trompeuses** alors que leur auteur savait ou aurait dû savoir qu'elles l'étaient ; manipuler le calcul d'un **indice de référence**.

Pratique	Description
Marking the close	Acheter ou vendre massivement juste avant la clôture pour fixer un cours de clôture artificiel (valorisation d'un portefeuille, d'un produit structuré)
Spoofing / layering	Passer de nombreux ordres sans intention de les exécuter, pour créer une fausse impression d'offre ou de demande, puis les annuler
Wash trades	Transactions croisées entre comptes liés, sans changement réel de propriétaire, pour simuler une activité
Pump and dump	Faire monter le cours (rumeurs, achats) puis vendre au plus haut
Trash and cash	L'inverse : faire baisser le cours par de fausses mauvaises nouvelles, puis racheter au plus bas
Abusive squeeze	Profiter d'une position dominante sur l'offre ou la demande pour imposer des prix anormaux
Diffusion de fausses informations	Communiqués trompeurs, rumeurs sur les réseaux sociaux, faux communiqués d'émetteur

Piège d'examen

La diffusion d'une fausse information est une manipulation **même si son auteur n'a réalisé aucune transaction** : il suffit qu'il ait su ou dû savoir que l'information était fausse ou trompeuse. Les journalistes bénéficient d'un régime adapté, tenant compte de la liberté de la presse, sauf s'ils en tirent un avantage.

Mémo

Les **trois abus** : **U**tiliser (initié), **D**ivulguer (divulgation illicite), **M**anipuler. « **U-D-M** ».

5. Les exceptions et présomptions de légitimité

Mécanisme	Conditions
Programmes de rachat d'actions (*safe harbour*)	Programme autorisé par l'assemblée générale (thème 11), objectif autorisé (réduction de capital, couverture de plans d'actionnariat salarié, titres de créance convertibles), information du public, limites de **prix** et de **volume** (en principe pas plus de **25 %** du volume quotidien moyen), déclarations des opérations
Stabilisation après une émission (*safe harbour*)	Pendant une durée limitée (au plus **30 jours** après une introduction en bourse), à un prix ne dépassant pas le prix de l'offre, avec information du public
Pratiques de marché admises (PMA)	Pratiques reconnues par l'autorité nationale ; en France, le **contrat de liquidité** sur actions, conclu par un émetteur avec un prestataire qui anime le titre dans des limites fixées par l'AMF
Sondages de marché (*market soundings*)	Communication d'informations à des investisseurs potentiels avant une opération, pour en évaluer l'intérêt : licite si la procédure de MAR est respectée (consentement de l'investisseur sondé, enregistrement des échanges, information sur le moment où l'information cesse d'être privilégiée)
Comportements légitimes	Exécution d'un ordre d'un client par un intermédiaire de bonne foi ; teneur de marché agissant dans le cadre normal de son activité ; exécution d'un engagement antérieur à la détention de l'information ; acquisition dans le cadre d'une offre publique

Piège d'examen

Ces exceptions sont des **présomptions** : elles ne protègent que si **toutes** les conditions sont respectées. Un programme de rachat qui dépasse les limites de volume ne bénéficie plus de la protection.

6. Les obligations des émetteurs

Publier l'information privilégiée

L'émetteur rend publique, **dès que possible**, toute information privilégiée qui le concerne directement, par un communiqué diffusé de manière effective et intégrale (diffuseur professionnel), et la conserve sur son site internet pendant au moins **5 ans**. Il ne doit pas combiner cette publication avec la commercialisation de ses activités.

Le **Listing Act** a précisé l'obligation pour les **processus en plusieurs étapes** : l'émetteur n'a à publier que l'**événement final** (la signature de l'accord de fusion, par exemple), et non chaque étape intermédiaire. Mais attention :

À retenir

L'allègement porte sur l'obligation de **publier**, pas sur l'interdiction d'**utiliser** : une étape intermédiaire qui remplit les critères reste une information privilégiée, et les initiés ne peuvent pas opérer.

Différer la publication

L'émetteur peut, **sous sa propre responsabilité**, différer la publication d'une information privilégiée si les conditions suivantes sont réunies :

1. la publication immédiate est susceptible de porter atteinte à ses **intérêts légitimes** (négociations en cours, par exemple) ;
2. l'information à différer n'est **pas en contradiction** avec la dernière annonce publique de l'émetteur sur le même sujet (condition introduite par le Listing Act, qui remplace l'ancien critère « ne pas induire le public en erreur ») ;
3. il est en mesure d'assurer la **confidentialité** de l'information.

Il informe l'**AMF** du différé au moment de la publication. Si la confidentialité n'est plus assurée (rumeur précise, fuite), il doit publier **immédiatement**.

Tenir les listes d'initiés

L'émetteur, et les personnes agissant pour son compte (banques conseils, avocats, agences de communication), établissent et tiennent à jour la **liste des personnes ayant accès à des informations privilégiées**, avec l'identité, la raison de l'inscription, la **date et l'heure** de l'accès. La liste comprend une section des **initiés permanents**.

- Elle est transmise à l'AMF **sur demande** et conservée au moins **5 ans** ;
- les personnes inscrites reconnaissent **par écrit** leurs obligations et les sanctions encourues.

Déclarer les opérations des dirigeants

Les **personnes exerçant des responsabilités dirigeantes** (PDMR : membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, et cadres dirigeants ayant accès à des informations privilégiées et le pouvoir de prendre des décisions de gestion) et les **personnes qui leur sont étroitement liées** (conjoint ou partenaire, enfants à charge, parents vivant sous le même toit depuis au moins un an, sociétés qu'elles dirigent ou contrôlent) déclarent leurs opérations sur les titres de l'émetteur.

Règle	Contenu
Destinataires	L'**émetteur** et l'**AMF**, qui publie la déclaration
Délai	**3 jours ouvrés** suivant l'opération
Seuil	Au-delà d'un montant cumulé de **20 000 €** par année civile (seuil relevé par le Listing Act ; l'autorité nationale peut le fixer entre 10 000 € et 50 000 €)
Fenêtre négative (*closed period*)	Interdiction d'opérer pendant les **30 jours calendaires** précédant l'annonce d'un rapport financier **intermédiaire ou annuel** que l'émetteur est tenu de publier, sauf exceptions limitées (circonstances exceptionnelles, plans salariaux, opérations sans décision d'investissement du dirigeant)

Piège d'examen

La fenêtre négative de 30 jours s'applique **même** à un dirigeant qui ne détient **aucune** information privilégiée. C'est une règle **préventive**, distincte de l'interdiction des opérations d'initiés, qui, elle, s'applique **à tout moment** dès que l'on détient une information privilégiée.

7. Les obligations des professionnels

Les prestataires qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, ainsi que les opérateurs de marché, doivent :

- mettre en place des **dispositifs de détection** des abus de marché (outils automatisés d'alertes, analyse par la conformité) ;
- **déclarer sans délai à l'AMF** tout ordre ou toute transaction, **y compris un ordre annulé ou non exécuté**, dont ils ont des raisons de suspecter qu'il pourrait constituer un abus de marché : c'est la **déclaration d'ordres et de transactions suspects** (**STOR**, *suspicious transaction and order report*).

Comme la déclaration de soupçon LCB-FT, la STOR est **confidentielle** : la personne concernée n'en est pas informée. Les établissements tiennent aussi leurs listes de surveillance et d'interdiction, encadrent les transactions personnelles et organisent les barrières à l'information (thème 2).

	Déclaration de soupçon (LCB-FT)	Déclaration STOR (abus de marché)
Destinataire	**Tracfin**	**AMF**
Objet	Blanchiment, financement du terrorisme, fraude fiscale	Opération d'initié, manipulation de marché (et tentatives)
Confidentialité	Oui, interdiction d'informer le client	Oui

8. La surveillance et les sanctions

L'AMF surveille les marchés grâce aux **déclarations de transactions** que lui transmettent les prestataires (MiFIR), aux STOR et à ses propres outils de détection. Elle mène des **enquêtes** (thème 1).

Une double voie, sans cumul

Un même fait peut relever d'une **sanction administrative** (Commission des sanctions de l'AMF) ou d'une **sanction pénale** (tribunal correctionnel, sur poursuites du **Parquet national financier**). À la suite d'une décision du Conseil constitutionnel de 2015 (affaire EADS) interdisant le cumul des poursuites pour les mêmes faits, la **loi du 21 juin 2016** a créé un mécanisme d'**aiguillage** : le PNF et l'AMF se concertent pour choisir **une seule** voie ; en cas de désaccord, le procureur général près la cour d'appel de Paris tranche.

Voie	Sanction maximale
Pénale (délits d'initié, de divulgation illicite, de manipulation : art. L. 465-1 et s. du CMF)	**5 ans** d'emprisonnement et **100 millions d'euros** d'amende, montant pouvant être porté jusqu'au **décuple de l'avantage** retiré ; amende jusqu'à **cinq fois** plus élevée pour les personnes morales
Administrative (AMF)	**100 millions d'euros** ou **dix fois** l'avantage retiré ; pour une personne morale, jusqu'à **15 % du chiffre d'affaires** annuel total

Les manquements aux obligations **préventives** (listes d'initiés, déclarations des dirigeants, publication de l'information) sont également sanctionnables par l'AMF.

9. Les déclarations de franchissement de seuils

Ces déclarations relèvent de la **transparence** des marchés (code de commerce, art. L. 233-7) plus que des abus de marché, mais elles sont souvent étudiées ensemble : elles permettent au marché et à la société de connaître la montée d'un actionnaire au capital et de détecter les prises de contrôle « rampantes ».

Règle	Contenu
Seuils légaux (marché réglementé)	**5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 1/3, 50 %, 2/3, 90 % et 95 %** du capital **ou** des droits de vote, à la hausse comme à la baisse
Calcul	Actions détenues **seul ou de concert**, plus certaines actions **assimilées** (accords ou instruments donnant droit à acquérir des actions, dérivés à dénouement en espèces…)
Destinataires	La **société** et l'**AMF**, qui publie la déclaration
Délai	Au plus tard avant la **clôture du 4e jour de négociation** suivant le franchissement
Déclaration d'intention	Au franchissement des seuils de **10 %, 15 %, 20 % et 25 %** : intentions pour les **six mois** à venir (poursuite des achats, prise de contrôle, stratégie, demande de sièges au conseil…)
Seuils statutaires	Les statuts peuvent prévoir des seuils supplémentaires, à partir de **0,5 %**, déclarés à la société
Sanction	**Privation des droits de vote** excédant la fraction non déclarée, pendant **deux ans** suivant la régularisation, et sanctions de l'AMF
Euronext Growth	Seuls les seuils de **50 %** et **95 %** sont légalement applicables (les statuts peuvent en prévoir d'autres)

Exemple

Un fonds détient 9,2 % du capital d'une société cotée sur Euronext Paris. Le lundi, il achète 1,1 % supplémentaire : il détient 10,3 %. Il franchit le seuil de 10 % : il doit le déclarer à la société et à l'AMF avant la clôture du jeudi (4e jour de négociation), et préciser ses intentions pour les six mois à venir.

L'essentiel

À retenir

- **MAR** (règlement, 3 juillet 2016) : marchés réglementés, SMN, SON et instruments liés, **même hors marché** ; aussi indices de référence et quotas d'émission.
- Information privilégiée : **précise, non publique, concernant un émetteur ou un instrument, susceptible d'influencer sensiblement le cours** (investisseur raisonnable). Pas besoin de connaître le sens de la variation.
- Trois abus : **opération d'initié** (utiliser, y compris annuler ou modifier un ordre, recommander, inciter), **divulgation illicite** (hors du cadre normal des fonctions, même sans utilisation), **manipulation** (ordres trompeurs, procédés fictifs, fausses informations, indices).
- Initié : **toute personne** qui sait ou devrait savoir.
- Exceptions : rachats d'actions (25 % du volume), stabilisation (30 jours), **contrat de liquidité** (pratique de marché admise), sondages de marché, comportements légitimes — si **toutes** les conditions sont respectées.
- Émetteur : publication **dès que possible** ; **différé** possible (intérêts légitimes, pas de contradiction avec la dernière annonce, confidentialité) avec information de l'AMF ; listes d'initiés conservées **5 ans**.
- Dirigeants : déclaration sous **3 jours ouvrés** au-delà de **20 000 €** par an ; **fenêtre négative de 30 jours** avant les résultats annuels et semestriels, même sans information privilégiée.
- Professionnels : **STOR** à l'**AMF**, sans délai, même pour un ordre non exécuté ; confidentielle.
- Sanctions : pénal **5 ans / 100 M€** (ou 10 × l'avantage) ; AMF **100 M€** ou 10 × l'avantage, **15 % du CA** pour une personne morale ; **pas de cumul** (loi du 21 juin 2016).
- Seuils : **5, 10, 15, 20, 25, 30, 1/3, 50, 2/3, 90, 95 %** ; déclaration avant la clôture du **4e jour de négociation** ; intentions à **10, 15, 20, 25 %** ; sanction : privation des droits de vote pendant **2 ans**.

QCM d'entraînement

A Q1. Pour qu'une information soit privilégiée, elle doit notamment :

a) avoir été publiée par l'émetteur
b) permettre de savoir avec certitude si le cours montera ou baissera
c) être précise, non publique et susceptible d'influencer sensiblement le cours

Réponse c. Il n'est pas nécessaire de connaître le sens de la variation du cours.

A Q2. Le critère de l'influence sensible sur le cours s'apprécie au regard :

a) de l'usage qu'en ferait un investisseur raisonnable pour fonder sa décision
b) de la variation effectivement constatée le lendemain
c) de l'avis de l'émetteur

Réponse a. C'est le test de l'investisseur raisonnable.

A Q3. Le règlement MAR s'applique à une opération de gré à gré sur un dérivé dont le sous-jacent est une action cotée sur Euronext Paris :

a) seulement si le montant dépasse 1 million d'euros
b) non, car l'opération n'a pas lieu sur un marché
c) oui, MAR couvre les instruments dont le prix dépend d'instruments cotés, quel que soit le lieu de la transaction

Réponse c. Le lieu de la transaction est indifférent.

A Q4. L'annulation d'un ordre de bourse, décidée grâce à une information privilégiée obtenue après la passation de l'ordre :

a) est toujours licite
b) n'est visée que si l'ordre portait sur plus de 5 % du capital
c) peut constituer une opération d'initié

Réponse c. MAR vise expressément l'annulation ou la modification d'un ordre.

A Q5. Peut être qualifiée d'initiée :

a) seulement un professionnel de la finance
b) seulement un dirigeant de l'émetteur
c) toute personne qui détient une information privilégiée et sait ou devrait savoir qu'elle l'est

Réponse c. Y compris une personne qui l'a obtenue de façon fortuite.

A Q6. Un dirigeant qui confie à un ami, au cours d'un dîner, que sa société va être rachetée, sans que l'ami n'achète de titres :

a) commet une manipulation de marché
b) ne commet aucun manquement puisque l'ami n'a rien acheté
c) commet une divulgation illicite d'information privilégiée
Réponse c. La divulgation est sanctionnée même si l'information n'est pas utilisée.

A Q7. La communication d'une information privilégiée à l'avocat qui prépare l'opération concernée :

a) doit être autorisée par l'AMF
b) est licite, car elle a lieu dans le cadre normal de l'exercice d'une profession
c) est une divulgation illicite
Réponse b. L'avocat est inscrit sur la liste d'initiés.

A Q8. Passer de nombreux ordres d'achat sans intention de les exécuter, pour faire croire à une forte demande, puis les annuler, est :

a) une manipulation de marché
b) une pratique de marché admise
c) une opération d'initié
Réponse a. On parle de *spoofing* ou de *layering*.

A Q9. Un internaute qui diffuse sur un forum une fausse information sur une société cotée, sans acheter ni vendre de titres :

a) peut commettre une manipulation de marché par diffusion d'informations fausses ou trompeuses
b) commet une opération d'initié
c) ne commet aucun abus puisqu'il n'a pas opéré
Réponse a. Aucune transaction n'est nécessaire.

A Q10. Acheter massivement une action quelques minutes avant la clôture pour en fixer artificiellement le cours de clôture est :

a) une opération de stabilisation
b) du *marking the close*, une manipulation de marché
c) un contrat de liquidité
Réponse b. Il s'agit de fixer le cours à un niveau artificiel.

A Q11. En France, le contrat de liquidité conclu entre un émetteur et un prestataire est :

a) interdit
b) une pratique de marché admise par l'AMF
c) une opération d'initié par nature
Réponse b. Il bénéficie d'une présomption de légitimité s'il respecte les conditions fixées.

A Q12. Un programme de rachat d'actions bénéficie de la présomption de légitimité prévue par MAR :

a) seulement s'il est réalisé hors marché
b) dans tous les cas
c) seulement s'il respecte toutes les conditions, notamment de prix et de volume
Réponse c. Le dépassement des limites fait perdre la protection.

A Q13. Un sondage de marché (market sounding) est licite :

a) si la procédure prévue par MAR est respectée : consentement, enregistrement des échanges, information sur la fin du caractère privilégié
b) jamais
c) en toutes circonstances
Réponse a. Il permet de tester l'intérêt d'investisseurs avant une opération.

A Q14. Un émetteur doit rendre publique une information privilégiée qui le concerne directement :

a) dès que possible
b) lors de la prochaine assemblée générale
c) dans un délai d'un mois
Réponse a. Sauf différé justifié.

A Q15. Parmi ces conditions, laquelle est exigée pour différer la publication d'une information privilégiée ?

a) l'accord préalable de l'AMF
b) l'accord des principaux actionnaires
c) la capacité de l'émetteur à assurer la confidentialité de l'information
Réponse c. L'AMF est informée du différé au moment de la publication, pas avant.

A Q16. Si une rumeur précise montre que la confidentialité d'une information dont la publication a été différée n'est plus assurée, l'émetteur doit :

a) démentir la rumeur
b) maintenir le différé
c) publier l'information immédiatement
Réponse c. La condition de confidentialité n'est plus remplie.

A Q17. Les listes d'initiés doivent être conservées au moins :

a) 5 ans
b) 10 ans
c) 1 an
Réponse a. Elles sont transmises à l'AMF sur demande.

A Q18. Un dirigeant d'une société cotée doit déclarer ses opérations sur les titres de la société :

a) une fois par an, dans le rapport annuel
b) dans les 15 jours, quel que soit le montant
c) dans les 3 jours ouvrés, au-delà d'un montant cumulé de 20 000 € sur l'année civile
Réponse c. Le seuil a été relevé de 5 000 € à 20 000 € par le Listing Act.

A Q19. La période d'interdiction (closed period) précède la publication des rapports financiers annuels et intermédiaires de :

a) 60 jours calendaires
b) 15 jours calendaires
c) 30 jours calendaires
Réponse c. Elle s'applique même au dirigeant qui ne détient aucune information privilégiée.

A Q20. La conjointe d'un dirigeant d'une société cotée qui achète des actions de cette société :

a) doit obtenir l'autorisation de l'AMF
b) doit déclarer son opération en tant que personne étroitement liée, au-delà du seuil applicable
c) n'a aucune déclaration à faire
Réponse b. Les personnes étroitement liées aux dirigeants sont soumises à la même obligation.

A Q21. Un prestataire qui suspecte qu'un ordre de son client, finalement annulé, pourrait constituer une manipulation de marché doit :

a) déclarer sans délai l'ordre suspect à l'AMF (STOR)
b) ne rien faire, puisque l'ordre n'a pas été exécuté
c) en informer le client
Réponse a. La STOR couvre aussi les ordres non exécutés et reste confidentielle.

A Q22. La déclaration d'ordres et de transactions suspects d'abus de marché est adressée :

a) à Tracfin
b) à l'AMF
c) à Euronext
Réponse b. Tracfin reçoit les déclarations de soupçon de blanchiment.

A Q23. Une opération d'initié est punie pénalement au maximum de :

a) 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende
b) 2 ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende
c) 5 ans d'emprisonnement et 100 millions d'euros d'amende, pouvant être porté au décuple de l'avantage retiré
Réponse c. La sanction administrative peut aussi atteindre 100 M€ ou dix fois l'avantage.

A Q24. Depuis la loi du 21 juin 2016, une personne soupçonnée d'opération d'initié :

a) ne peut être poursuivie que par une seule voie, administrative ou pénale, choisie après concertation entre l'AMF et le PNF
b) ne peut plus être poursuivie pénalement
c) peut être sanctionnée par l'AMF puis condamnée pénalement pour les mêmes faits
Réponse a. C'est le mécanisme d'aiguillage.

C Q25. Un investisseur qui franchit à la hausse le seuil de 10 % du capital d'une société cotée sur Euronext Paris doit le déclarer à la société et à l'AMF :

a) le jour même
b) dans le mois
c) avant la clôture du 4e jour de négociation suivant le franchissement
Réponse c. Il doit aussi déclarer ses intentions pour les six mois à venir.

C Q26. La déclaration d'intention doit être faite lors du franchissement des seuils de :

a) 33,33 % et 66,67 %
b) 10 %, 15 %, 20 % et 25 %
c) 5 % et 50 %
Réponse b. Elle porte sur les six mois à venir.

C Q27. Le défaut de déclaration d'un franchissement de seuil légal est notamment sanctionné par :

a) la nullité des achats
b) la radiation de la société de la cote
c) la privation des droits de vote excédant la fraction non déclarée pendant deux ans
Réponse c. L'AMF peut aussi prononcer des sanctions.

Thème 5 — Commercialisation d'instruments financiers, démarchage, vente à distance et conseil

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- reconnaître un acte de démarchage, savoir qui peut démarcher, quels produits sont exclus et quels délais protègent le client ;
- appliquer les règles de la vente à distance de services financiers, y compris la réforme de juin 2026 ;
- vérifier qu'une communication promotionnelle est conforme ;
- connaître le document d'informations clés (DIC) et la gouvernance des produits ;
- choisir le bon test MIF 2 (adéquation, caractère approprié, exécution simple) et distinguer conseil indépendant et non indépendant ;
- décrire le statut de conseiller en investissements financiers (CIF).

Poids à l'examen : environ **6 questions**, dont beaucoup de **catégorie A**.

1. La logique de la commercialisation

Vendre un produit financier, c'est vendre une **promesse incertaine** à un client qui n'a pas les moyens d'en mesurer seul tous les risques. Les règles de commercialisation suivent donc le parcours du client :

1. **Comment on l'a approché** : démarchage, vente à distance, publicité.
2. **Ce qu'on lui a dit** : information claire, exacte et non trompeuse ; document d'informations clés.
3. **Ce qu'on lui a proposé** : un produit conçu pour une clientèle à laquelle il appartient (gouvernance des produits) et adapté à sa situation (tests MIF 2).
4. **Comment on l'a conseillé** : conseil indépendant ou non, déclaration d'adéquation, coûts.

Comprendre

Le fil conducteur : plus le client est **vulnérable** (non professionnel, sollicité chez lui, produit complexe), plus la **protection** est forte. C'est pourquoi le démarchage, qui consiste à aller chercher le client, est le cadre le plus encadré.

2. Le démarchage bancaire et financier

Définition

Définition

Constitue un **acte de démarchage bancaire ou financier** (art. L. 341-1 du CMF) :
- toute **prise de contact non sollicitée**, par quelque moyen que ce soit (téléphone, courrier, courriel, SMS, visite), avec une **personne physique ou morale déterminée**, en vue d'obtenir son accord sur la réalisation d'une opération (souscription d'un instrument financier, fourniture d'un service d'investissement, opération de banque…) ;
- **quelle que soit la personne à l'initiative**, le fait de **se rendre physiquement** au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans des lieux non destinés à la commercialisation de produits financiers, en vue des mêmes fins.

Exemple

Sont des actes de démarchage :
- un appel téléphonique non sollicité d'un conseiller à un prospect pour lui proposer un fonds ;
- la visite d'un conseiller au domicile d'un client, **même à la demande de ce client** ;
- une présentation de produits financiers sur un salon non spécialisé ou dans une entreprise.

Ne sont pas des actes de démarchage :
- le client qui se rend de lui-même en agence ;
- une publicité générale (affiche, annonce dans la presse, site internet) qui ne vise pas une personne déterminée ;
- la prise de contact avec un client existant pour lui proposer un produit **de même nature** que ceux qu'il détient déjà ou qu'il a déjà souscrits (renouvellement, opération habituelle).

Piège d'examen

Se déplacer chez un particulier **à sa demande** reste un démarchage : pour le déplacement physique, l'initiative est **indifférente**. Le critère de la sollicitation ne joue que pour les prises de contact à distance.

Ne relèvent pas non plus du démarchage les contacts avec les **investisseurs qualifiés** et les **personnes morales** dépassant certains seuils de taille, réputées capables de se protéger elles-mêmes.

Qui peut démarcher ?

Démarcheurs « directs »	Démarcheurs mandatés
Établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion, entreprises d'assurance, CIF, PSCA (pour les services sur crypto-actifs), PSFP…, **et leurs salariés**	**Personnes physiques ou morales mandatées** par ces établissements (dont les agents liés), qui doivent être **enregistrées** au fichier public des démarcheurs

- Le mandant délivre une **carte de démarchage** à la personne physique qui démarche pour son compte.
- Le mandant est **civilement responsable** des agissements de ses démarcheurs agissant en cette qualité.

Les obligations du démarcheur

Le démarcheur doit :

- communiquer son **identité**, l'identité et l'adresse de son **mandant**, son numéro d'enregistrement ;
- s'**enquérir** de la situation financière, de l'expérience et des objectifs de la personne démarchée en matière de placements ;
- lui fournir une information **claire, exacte et non trompeuse** sur le produit, ses **risques**, ses conditions (prix, frais), l'existence ou non d'un **droit de rétractation** ;
- respecter les règles de bonne conduite MIF 2 applicables au service fourni (tests d'adéquation ou de caractère approprié).

Les produits exclus du démarchage

Ne peuvent pas faire l'objet d'un démarchage, notamment :

- les produits dont le **risque maximum n'est pas connu** au moment de la souscription, ou pour lesquels le **risque de perte est supérieur au montant de l'apport** financier initial (sauf exceptions prévues par les textes, comme certaines opérations réalisées dans le cadre d'un mandat) ;
- les produits **non autorisés** à la commercialisation en France (par exemple un fonds étranger non notifié) ;
- les produits dont le démarchage est spécifiquement interdit (certains instruments très spéculatifs).

Les délais de protection

Situation	Protection
Contrat conclu à la suite d'un démarchage (cas général : ouverture de compte, contrat de service…)	Délai de **rétractation de 14 jours calendaires** révolus, sans motif ni pénalité ; aucun commencement d'exécution avant la fin du délai sans l'accord du client
Services de **réception-transmission** et d'**exécution d'ordres**	Pas de rétractation, mais un **délai de réflexion de 48 heures** : la personne démarchée ne peut pas s'engager avant l'expiration de ce délai (qui court à partir de la remise d'un récépissé)
Souscription d'**instruments financiers** dont le prix dépend des fluctuations des marchés	**Pas** de droit de rétractation (le client pourrait sinon spéculer sans risque)

Mémo

Démarchage : « **14 jours** pour se rétracter d'un **contrat**, **48 heures** pour réfléchir avant un **ordre** ».

Le non-respect des règles du démarchage est sanctionné **pénalement** (articles L. 353-1 et suivants du CMF) et engage la **responsabilité civile** du démarcheur et de son mandant ; le client peut aussi, selon les cas, contester la validité du contrat.

3. La vente à distance de services financiers

Définition

La **vente à distance** est la conclusion d'un contrat sans la présence physique simultanée des parties, au moyen d'une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier, application).

Le consommateur bénéficie :

- d'une **information précontractuelle** complète, transmise sur **support durable** (papier, PDF, courriel…) avant d'être engagé ;
- d'un **droit de rétractation de 14 jours calendaires** (**30 jours** pour l'assurance-vie et certains contrats de retraite), sauf pour les services dont le prix dépend des fluctuations des marchés financiers et pour les contrats exécutés intégralement à la demande expresse du consommateur avant qu'il n'exerce ce droit.

Depuis le **19 juin 2026**, la réforme européenne de la vente à distance de services financiers (directive 2023/2673, intégrée au code de la consommation) impose notamment :

- une **fonctionnalité de rétractation** facilement accessible sur l'interface en ligne (du type « Rétractez-vous du contrat ici »), avec un accusé de réception ;
- des **explications adéquates** sur les contrats proposés, et le droit d'obtenir une **intervention humaine** lorsque le consommateur interagit avec un outil automatisé (agent conversationnel) ;
- une protection renforcée contre les **interfaces trompeuses** (*dark patterns*).

Piège d'examen

Démarchage et vente à distance peuvent se **cumuler** : un appel non sollicité suivi d'une souscription en ligne relève des deux régimes. En cas de doute, appliquez la règle la plus protectrice.

4. Les communications à caractère promotionnel

> **À retenir**
> Toute communication relative à un instrument financier ou à un service d'investissement doit être **claire, exacte et non trompeuse**. Les communications publicitaires doivent en outre être **clairement identifiables** comme telles.

Exigence	Contenu
Équilibre	La mention des avantages s'accompagne d'une indication correcte et **bien visible** des **risques** (au moins aussi lisible)
Performances passées	Ne sont pas l'élément le plus visible ; périodes complètes, au moins **5 ans** si disponibles (ou depuis la création) ; source indiquée ; avertissement : elles **ne préjugent pas des performances futures** ; effet des frais et de la devise mentionné
Simulations	Hypothèses raisonnables, avertissement sur leur caractère indicatif
Cohérence	Avec la documentation réglementaire (prospectus, DIC) et le marché cible du produit
Termes	Pas d'utilisation trompeuse des mots « garanti », « protégé », « sans risque » ; mention des conditions de la garantie ou de la protection
Durabilité	Les mentions extra-financières doivent être proportionnées à la réalité de la démarche (doctrine AMF, orientations de l'ESMA sur les noms de fonds : voir thème 8)

Les restrictions spécifiques

- La **loi Sapin 2** (2016) a **interdit la publicité par voie électronique** (et le parrainage) en faveur de certains contrats financiers très risqués proposés aux particuliers : **contrats sur différences** (CFD), **options binaires**, **forex** à effet de levier, lorsque le risque n'est pas limité.
- L'ESMA (2018), puis l'AMF, ont **interdit la commercialisation des options binaires** aux clients non professionnels et **encadré les CFD** : effet de levier plafonné (de 30:1 à 2:1 selon le sous-jacent), protection contre le solde négatif, clôture automatique des positions, avertissement indiquant le pourcentage de comptes de clients perdants.
- La **loi du 9 juin 2023** sur l'influence commerciale interdit aux influenceurs de promouvoir certains produits financiers risqués et encadre la promotion des crypto-actifs (réservée aux prestataires autorisés).
- L'AMF recommande de ne **pas commercialiser** auprès des clients non professionnels des produits **trop complexes** (produits structurés reposant sur de multiples mécanismes difficiles à comprendre).

5. Le document d'informations clés (DIC)

Le règlement **PRIIPs** impose un **document d'informations clés** (DIC, ou KID en anglais) pour tout **produit d'investissement packagé de détail** : OPC, produits structurés, dérivés vendus aux particuliers, contrats d'assurance-vie en unités de compte… Depuis le **1er janvier 2023**, il a remplacé le DICI des OPCVM.

Caractéristique	Règle
Remise	**Gratuite**, **avant** la souscription, à tout investisseur de détail ; par le **distributeur** (le **producteur** le rédige)
Format	**3 pages A4** maximum, document autonome, langage simple
Rubriques	Produit ; « En quoi consiste ce produit ? » ; « Quels sont les risques et qu'est-ce que je pourrais obtenir en retour ? » ; « Que se passe-t-il si [le producteur] n'est pas en mesure d'effectuer les versements ? » ; « Que va me coûter cet investissement ? » ; « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? » ; « Comment puis-je formuler une réclamation ? » ; autres informations pertinentes
Risque	**Indicateur synthétique de risque** (SRI) de **1 à 7**, combinant risque de marché et risque de crédit

Caractéristique	Règle
Performance	**Scénarios** de performance (défavorable, intermédiaire, favorable, et de tensions)
Coûts	Coûts totaux et **incidence annuelle des coûts** sur le rendement
Mise à jour	Au moins une fois par an, et à chaque changement significatif



risque le plus faible, rendement potentiellement plus faible — risque le plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur synthétique de risque (SRI) du document d'informations clés.

Piège d'examen

Le SRI ne mesure **pas** seulement la volatilité : il combine le **risque de marché** et le **risque de crédit** de l'émetteur. Un produit structuré « à capital protégé » peut avoir un SRI élevé si l'émetteur est fragile.

6. La gouvernance des produits

Définition

La **gouvernance des produits** (MIF 2) impose à ceux qui conçoivent et distribuent des instruments financiers de penser, dès la conception, à **qui** le produit est destiné, et de s'assurer qu'il est effectivement vendu à cette clientèle.

Acteur	Obligations
Producteur (concepteur)	Définir pour chaque produit un **marché cible** : type de client, connaissances et expérience, situation financière et **capacité à subir des pertes**, tolérance au risque, objectifs et besoins (dont la durabilité) ; et un **marché cible négatif** (clients auxquels il ne convient pas) ; tester le produit (scénarios) ; choisir une stratégie de distribution ; le **réexaminer** régulièrement
Distributeur	Affiner le marché cible au regard de sa clientèle ; définir sa stratégie de distribution ; vérifier que les ventes se font dans le marché cible ; faire **remonter** les informations au producteur (ventes hors marché cible, réclamations)

Comprendre

La gouvernance des produits agit **en amont** (le produit est-il fait pour ce type de client ?), le test d'adéquation **au cas par cas** (ce produit convient-il à ce client précis ?). Une vente peut être conforme au marché cible et pourtant inadéquate pour un client donné, et inversement une vente hors marché cible peut exceptionnellement se justifier (diversification d'un portefeuille, par exemple), si elle est documentée.

7. Les services et les tests MIF 2

Les trois niveaux de service

Service	Test requis	Informations à recueillir
Conseil en investissement et **gestion de portefeuille**	**Test d'adéquation**	**Connaissances et expérience** ; **situation financière**, dont la **capacité à subir des pertes** ; **objectifs d'investissement**, dont la **tolérance au risque**, l'horizon et les **préférences en matière de durabilité**

Service	Test requis	Informations à recueillir
Autres services (RTO, exécution)	**Test du caractère approprié**	**Connaissances et expérience** seulement
Exécution simple (*execution only*)	**Aucun test**	Possible seulement pour des **instruments non complexes**, à l'**initiative du client**, qui est **averti** que le caractère approprié n'est pas évalué

Mémo

« **Adéquation = C + S + O** » (Connaissances, Situation financière, Objectifs) ; « **Approprié = C** » (Connaissances et expérience seules).

Les instruments non complexes et complexes

Non complexes (exécution simple possible)	Complexes (test du caractère approprié obligatoire)
Actions admises sur un marché réglementé (ou équivalent), hors actions de FIA et actions incorporant un dérivé	Dérivés (options, futures, swaps, CFD, warrants, turbos)
Obligations et titres de créance n'incorporant pas de dérivé ni de structure rendant le risque difficile à comprendre	Obligations convertibles, produits structurés, titres subordonnés complexes
Instruments du marché monétaire	Parts de la plupart des FIA
Parts d'**OPCVM** (hors OPCVM structurés)	OPCVM structurés

Les règles à connaître

- **Refus de répondre** au questionnaire d'adéquation : le prestataire **ne peut pas** fournir de conseil en investissement ni gérer le portefeuille. Il ne peut pas non plus inciter le client à ne pas répondre.
- **Test du caractère approprié** : si le client ne répond pas ou si le produit paraît inapproprié, le prestataire l'**avertit** (sur support durable) ; il **peut** néanmoins exécuter l'ordre si le client maintient sa demande.
- Le prestataire peut s'appuyer sur les informations fournies par le client, sauf s'il sait ou devrait savoir qu'elles sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes ; il doit les **mettre à jour**.
- L'adéquation s'apprécie aussi au niveau du **portefeuille** (concentration, diversification) et prend en compte les **coûts** : en cas de remplacement d'un produit par un autre (*switch*), le prestataire vérifie que les avantages l'emportent sur les coûts.

Exemple

M. Petit, 72 ans, retraité, 40 000 € d'épargne qui constituent toute sa réserve, aucune expérience des marchés, souhaite « ne pas perdre d'argent » et pouvoir disposer de ses fonds dans deux ans.

- Un fonds actions de pays émergents (SRI 6) serait **inadéquat** : tolérance au risque nulle, horizon court, faible capacité à subir des pertes.
- Une recommandation cohérente porterait sur des supports peu risqués et liquides (fonds monétaire, obligations courtes, fonds en euros d'assurance-vie).
- Si M. Petit veut **de sa propre initiative** acheter ce fonds actions en exécution simple, le prestataire peut exécuter l'ordre (OPCVM non complexe), en l'avertissant que le caractère approprié n'est pas évalué.

Le conseil en investissement

Le **conseil en investissement** est la fourniture de **recommandations personnalisées** à un client, à sa demande ou à l'initiative du prestataire, concernant une ou plusieurs transactions sur instruments financiers. Avant de le fournir, le prestataire indique au client :

	Conseil indépendant	Conseil non indépendant
Gamme analysée	Gamme **suffisamment large et diversifiée**, non limitée aux produits du groupe ou de partenaires	Peut se limiter aux produits **maison** ou de partenaires
Rétrocessions de tiers	**Interdites** : reversées intégralement au client (hors avantages non monétaires mineurs)	**Autorisées** si elles améliorent la qualité du service et sont transparentes
Information préalable	Le prestataire précise s'il fournit un conseil indépendant ou non, s'il fournit une **évaluation périodique** de l'adéquation, et la gamme d'instruments analysée	

Avant la transaction, le prestataire remet au client non professionnel une **déclaration d'adéquation**, sur support durable, qui précise le conseil fourni et explique **en quoi il correspond** à ses préférences, objectifs et autres caractéristiques. Lorsque la transaction est conclue à distance et que le client y consent, la déclaration peut être remise **juste après**, si le client a eu la possibilité de différer la transaction.

Les préférences en matière de durabilité

Depuis le **2 août 2022**, le test d'adéquation doit recueillir les **préférences du client en matière de durabilité** : souhaite-t-il investir, et dans quelle proportion minimale, dans des investissements **alignés sur la taxonomie** européenne, dans des **investissements durables** au sens de SFDR, ou dans des produits qui prennent en compte les **principales incidences négatives** ?

- Ces préférences sont recueillies **après** l'évaluation des autres objectifs d'investissement, et ne doivent pas l'influencer.
- Le conseiller ne recommande pas un produit qui ne répond pas aux préférences du client ; si aucun produit ne convient, il peut, **à la demande du client**, adapter les préférences, ce qu'il documente.

L'information sur les coûts et frais

Le client reçoit :

- **ex ante** (avant la prestation) : une estimation **agrégée** de tous les coûts et frais (du service et de l'instrument, y compris les rétrocessions), en **montant** et en **pourcentage**, et une illustration de leur **effet cumulé sur le rendement** ;
- **ex post** : au moins **une fois par an**, les coûts réellement supportés.

8. Le conseiller en investissements financiers (CIF)

Définition

Le **CIF** est un professionnel qui exerce, à titre habituel, le **conseil en investissement**, le conseil sur la fourniture de services d'investissement, le conseil sur les opérations de **haut de bilan** (structure du capital, fusions-acquisitions), ainsi que, accessoirement, la **réception-transmission d'ordres** sur les **parts d'OPC** sur lesquelles il a fourni un conseil.

Exigence	Contenu
Statut	Personne physique ou morale établie en France
Immatriculation	Registre de l'**ORIAS**
Association	Adhésion **obligatoire** à une **association professionnelle agréée par l'AMF**, qui vérifie l'aptitude de ses membres, les forme et les contrôle
Conditions personnelles	Majorité, **honorabilité**, **compétence professionnelle** (diplôme, formation ou expérience) et connaissances minimales vérifiées

Exigence	Contenu
Assurance	**Responsabilité civile professionnelle** obligatoire
Formation continue	Au moins **7 heures par an**
Entrée en relation	Remise d'un **document d'entrée en relation** (statut, association, activités, liens avec des producteurs, mode de rémunération…)
Formalisme	**Lettre de mission** avant toute prestation ; **rapport écrit** (déclaration d'adéquation) justifiant le conseil
Interdictions	Ne peut **recevoir d'autres fonds** que ceux destinés à rémunérer son activité ; ne peut ni exécuter d'ordres ni tenir de comptes
Contrôle	Par l'**AMF** et par son **association**

Le CIF peut exercer un **conseil indépendant** (rémunéré par ses honoraires, sans rétrocessions conservées) ou **non indépendant** (rétrocessions possibles dans les conditions MIF 2), en le précisant à son client. Il exerce souvent aussi d'autres activités sous d'autres statuts : courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque, agent immobilier.

> **Piège d'examen**
>
> Un CIF **ne peut pas** encaisser les sommes que son client veut investir : les fonds vont directement chez le producteur ou le teneur de compte. Un « conseiller » qui demande un virement sur son propre compte pour investir est un signal d'**escroquerie**.

9. Les autres canaux de distribution à connaître

Canal	Règles propres
Assurance-vie (contrats en unités de compte)	Directive sur la distribution d'assurances (**DDA**) : devoir de conseil, test d'adéquation pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, préférences de durabilité ; contrôle de l'**ACPR**
Plateformes de financement participatif (PSFP)	Règlement européen 2020/1503 : test de connaissances et simulation de capacité à supporter des pertes pour les investisseurs non avertis, **délai de réflexion de 4 jours**, avertissement renforcé (voir thème 11)
Crypto-actifs	Règlement MiCA : prestataires agréés (PSCA), règles de bonne conduite, livre blanc (voir thème 7)

L'essentiel

À retenir

- **Démarchage** : prise de contact **non sollicitée** avec une personne déterminée, ou **déplacement physique** au domicile, sur le lieu de travail ou dans un lieu non dédié, **quelle que soit l'initiative**.
- Pas de démarchage : client existant pour un produit de même nature, publicité générale, investisseurs qualifiés.
- Démarcheurs : établissements et leurs salariés, ou mandataires **enregistrés** (carte de démarchage) ; le **mandant est civilement responsable**.
- Exclus : produits à **risque maximal inconnu** ou à **perte supérieure à l'apport**, produits non autorisés en France.
- **14 jours** de rétractation (contrats) ; **48 heures** de réflexion (RTO, exécution) ; pas de rétractation sur les instruments dont le prix fluctue.
- **Vente à distance** : 14 jours (**30 jours** en assurance-vie) ; depuis le **19 juin 2026**, bouton de **rétractation en ligne** et droit à une **intervention humaine**.
- Publicité : **claire, exacte, non trompeuse**, identifiable, **risques aussi visibles que les avantages** ; performances passées sur **5 ans** avec avertissement.
- Sapin 2 : pas de publicité électronique pour les CFD, options binaires, forex à effet de levier.
- **DIC PRIIPs** : **3 pages**, **SRI de 1 à 7** (marché + crédit), scénarios, coûts, gratuit et **avant** la souscription.
- Gouvernance : **producteur** (marché cible + marché cible négatif) / **distributeur** (affine, vérifie, fait remonter).
- **Adéquation** (conseil, gestion) = connaissances + situation financière + objectifs (dont durabilité) ; **refus** de répondre → **pas de conseil**.
- **Caractère approprié** (autres services) = connaissances et expérience ; avertissement, exécution possible.
- **Exécution simple** : instruments **non complexes**, initiative du client, avertissement.
- Conseil **indépendant** : gamme large, **rétrocessions reversées** ; **déclaration d'adéquation** avant la transaction.
- **CIF** : **ORIAS** + **association agréée par l'AMF**, RC professionnelle, **7 h** de formation par an, lettre de mission, **ne reçoit pas de fonds**.

QCM d'entraînement

A Q1. Constitue un acte de démarchage :

a) une affiche publicitaire dans une gare
b) la visite d'un conseiller au domicile d'un particulier, même à la demande de celui-ci
c) la venue spontanée d'un client dans une agence bancaire

Réponse b. Pour le déplacement physique, l'initiative est indifférente.

A Q2. Ne constitue pas un acte de démarchage :

a) un appel non sollicité à un prospect pour lui proposer un fonds
b) la prise de contact avec un client existant pour lui proposer un produit de même nature que ceux qu'il a déjà souscrits
c) une présentation de produits financiers dans les locaux d'une entreprise

Réponse b. C'est une exception prévue par les textes.

A Q3. Le mandant d'un démarcheur :

a) est civilement responsable des agissements de ses démarcheurs
b) n'est pas responsable des fautes de son démarcheur
c) n'est responsable que si le démarcheur est son salarié

Réponse a. Il répond des démarcheurs qu'il a mandatés, agissant en cette qualité.

A Q4. Lequel de ces produits ne peut pas faire l'objet d'un démarchage ?

a) une obligation d'État
b) un produit dont le risque de perte peut être supérieur au montant de l'apport initial
c) une part d'OPCVM actions

Réponse b. Sauf exceptions prévues par les textes.

A Q5. Après un démarchage, le délai de rétractation applicable à la souscription d'un contrat de service est de :

a) 7 jours calendaires
b) 30 jours calendaires
c) 14 jours calendaires
Réponse c. Il n'existe pas pour les instruments dont le prix dépend des fluctuations des marchés.

A Q6. Une personne démarchée qui souhaite ouvrir un service de réception et transmission d'ordres :

a) bénéficie d'un délai de rétractation de 14 jours
b) peut passer des ordres immédiatement
c) ne peut s'engager qu'après un délai de réflexion de 48 heures
Réponse c. Il n'y a pas de rétractation pour ces services, mais un délai de réflexion.

A Q7. Le démarcheur doit notamment :

a) encaisser les fonds en espèces
b) garantir la performance du produit
c) s'enquérir de la situation financière, de l'expérience et des objectifs de la personne démarchée
Réponse c. Il communique aussi son identité et celle de son mandant.

A Q8. Le non-respect des règles du démarchage peut entraîner :

a) uniquement un avertissement
b) aucune conséquence
c) des sanctions pénales et la responsabilité civile du démarcheur et de son mandant
Réponse c. Le démarchage est un domaine très encadré.

A Q9. En cas de vente à distance d'un contrat d'assurance-vie, le délai de rétractation est de :

a) 30 jours calendaires
b) 48 heures
c) 14 jours calendaires
Réponse a. Il est de 14 jours pour la plupart des autres services financiers.

A Q10. Depuis le 19 juin 2026, un professionnel qui vend des services financiers en ligne doit notamment :

a) imposer une signature manuscrite
b) proposer une fonctionnalité de rétractation facilement accessible sur son interface
c) supprimer le droit de rétractation
Réponse b. Le consommateur peut aussi demander une intervention humaine face à un outil automatisé.

A Q11. Une communication publicitaire sur un fonds doit :

a) présenter les risques de façon aussi visible que les avantages
b) garantir un rendement minimal
c) mettre en avant les performances passées comme élément principal
Réponse a. Elle doit être claire, exacte et non trompeuse.

A Q12. Lorsqu'une publicité mentionne des performances passées, elle doit :

a) ne jamais indiquer la source
b) se limiter à la meilleure année
c) préciser qu'elles ne préjugent pas des performances futures et porter, si possible, sur au moins 5 ans
Réponse c. Elles ne doivent pas être l'élément le plus visible.

C Q13. La loi Sapin 2 a interdit :

a) la publicité par voie électronique pour certains contrats financiers très risqués comme les CFD et les options binaires
b) le démarchage téléphonique pour les livrets d'épargne
c) toute publicité pour les OPCVM
Réponse a. Les options binaires sont en outre interdites à la commercialisation auprès des particuliers.

A Q14. Le DIC d'un produit d'investissement packagé :

a) comporte au maximum 3 pages et un indicateur synthétique de risque de 1 à 7
b) est facultatif pour les clients non professionnels
c) est remis après la souscription
Réponse a. Il est remis gratuitement avant la souscription.

C Q15. L'indicateur synthétique de risque (SRI) du DIC combine :

a) le risque de marché et le risque de crédit
b) uniquement la volatilité passée
c) les frais et la fiscalité
Réponse a. Un produit à capital protégé peut avoir un SRI élevé si l'émetteur est fragile.

A Q16. Depuis le 1er janvier 2023, les OPCVM proposés aux investisseurs de détail sont accompagnés :

a) d'un DICI
b) d'aucun document
c) d'un DIC PRIIPs
Réponse c. Le DIC PRIIPs a remplacé le DICI.

A Q17. Dans le cadre de la gouvernance des produits, le marché cible est défini :

a) uniquement par l'AMF
b) par le producteur, puis affiné par le distributeur
c) par le client
Réponse b. Le producteur définit aussi un marché cible négatif.

A Q18. Le test d'adéquation est requis :

a) pour le conseil en investissement et la gestion de portefeuille
b) pour l'exécution simple d'ordres
c) pour la réception-transmission d'ordres uniquement
Réponse a. Le test du caractère approprié s'applique aux autres services.

A Q19. Le test d'adéquation porte sur :

a) les seules connaissances et expérience du client
b) la seule situation fiscale du client
c) les connaissances et l'expérience, la situation financière (dont la capacité à subir des pertes) et les objectifs (dont la tolérance au risque et les préférences de durabilité)
Réponse c. Le test du caractère approprié ne porte que sur les connaissances et l'expérience.

A Q20. Un client refuse de répondre au questionnaire d'adéquation. Le prestataire :

a) doit clôturer tous ses comptes
b) peut lui fournir un conseil en investissement en l'avertissant
c) ne peut ni lui fournir de conseil en investissement ni gérer son portefeuille
Réponse c. Il peut en revanche lui fournir d'autres services.

A Q21. Dans le cadre d'une réception-transmission d'ordres, un produit complexe paraît inapproprié au client. Le prestataire :

a) avertit le client et peut exécuter l'ordre s'il maintient sa demande
b) exécute sans rien dire
c) doit refuser l'ordre dans tous les cas
Réponse a. L'avertissement est donné sur support durable.

A Q22. L'exécution simple (execution only) n'est possible que :

a) pour tous les instruments, sans condition
b) pour des instruments non complexes, à l'initiative du client, qui est averti que le caractère approprié n'est pas évalué
c) pour les produits dérivés
Réponse b. Les dérivés sont des instruments complexes.

A **Q23. Parmi ces instruments, lequel est en principe non complexe ?**

a) une part d'OPCVM non structuré
b) un warrant
c) un CFD

Réponse a. Les dérivés sont complexes.

A **Q24. Un prestataire qui fournit un conseil en investissement indépendant :**

a) ne peut conseiller que les produits de son groupe
b) peut conserver les rétrocessions des sociétés de gestion
c) doit analyser une gamme suffisamment large d'instruments et reverser au client les rétrocessions perçues

Réponse c. Seuls les avantages non monétaires mineurs restent admis.

A **Q25. La déclaration d'adéquation remise au client non professionnel :**

a) est rédigée par l'AMF
b) est facultative
c) explique en quoi la recommandation correspond à ses objectifs et à sa situation

Réponse c. Elle est remise avant la transaction, sur support durable.

A **Q26. Les préférences du client en matière de durabilité sont recueillies :**

a) uniquement pour les clients professionnels
b) après l'évaluation des autres objectifs d'investissement, sans les influencer
c) avant tout autre élément du test d'adéquation

Réponse b. Obligation en vigueur depuis le 2 août 2022.

A **Q27. L'information sur les coûts et frais doit être fournie :**

a) avant la prestation et au moins une fois par an après
b) uniquement à la demande du client
c) seulement en cas de perte

Réponse a. En montant et en pourcentage, avec l'effet cumulé sur le rendement.

A **Q28. Un conseiller en investissements financiers doit notamment :**

a) être agréé par l'ACPR
b) détenir les fonds de ses clients
c) être immatriculé à l'ORIAS et adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF

Réponse c. Il remet un document d'entrée en relation et une lettre de mission.

A **Q29. Un CIF peut :**

a) transmettre des ordres sur des parts d'OPC sur lesquelles il a fourni un conseil
b) recevoir les fonds que son client souhaite investir
c) tenir des comptes-titres

Réponse a. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

C **Q30. L'obligation de formation continue d'un CIF est d'au moins :**

a) 7 heures tous les cinq ans
b) 35 heures par an
c) 7 heures par an

Réponse c. Sa compétence et son honorabilité sont vérifiées par son association.

Thème 6 — Relations avec les clients

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- classer un client (non professionnel, professionnel, contrepartie éligible) et gérer les changements de catégorie ;
- ouvrir et faire fonctionner un compte selon la situation du client : mineur, majeur protégé, époux, cotitulaires, personne morale, mandataire ;
- connaître les informations à fournir, les règles de traitement et d'exécution des ordres, et les comptes rendus dus au client ;
- expliquer la protection des avoirs, le secret professionnel et la protection des données personnelles ;
- traiter une réclamation, orienter vers le bon médiateur et connaître le sort des comptes inactifs et des comptes d'un client décédé.

Poids à l'examen : environ **25 questions**, soit plus d'un cinquième de l'examen, avec une forte proportion de **catégorie A**. C'est le chapitre le plus rentable : visez la maîtrise complète.

1. Le cycle de vie de la relation client

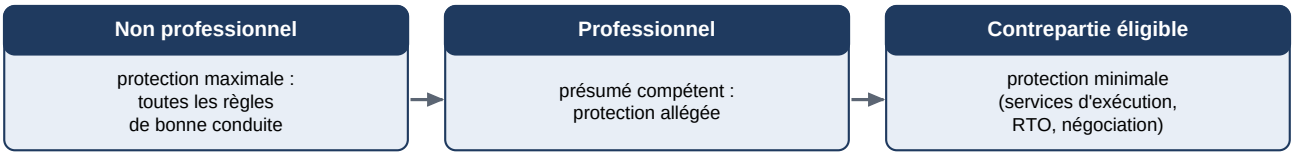
La relation entre un prestataire et son client suit un parcours dont chaque étape est réglementée :

Étape	Questions à se poser	Règles principales
Entrée en relation	Qui est le client ? Peut-il agir seul ? Quelle catégorie ?	Identification (LCB-FT), capacité juridique, classification MIF 2, informations générales, convention
Connaissance du client	Que sait-il, que possède-t-il, que veut-il ?	Questionnaires d'adéquation ou de caractère approprié (thème 5), mise à jour
Fonctionnement	Comment traiter ses ordres ? Que lui dire ?	Traitement des ordres, meilleure exécution, couverture, comptes rendus
Protection	Ses avoirs et ses données sont-ils en sécurité ?	Ségrégation, secret professionnel, RGPD
Difficultés	Que faire s'il est mécontent ?	Réclamations, médiation
Fin de la relation	Clôture, décès, inactivité	Transfert, succession, loi Eckert

2. La classification des clients (MIF 2)

Comprendre

Pourquoi classer les clients ? Parce qu'il serait absurde d'appliquer à une grande compagnie d'assurance les mêmes protections qu'à un épargnant débutant. MIF 2 module donc la protection selon la **compétence présumée** du client : plus il est présumé compétent, moins il est protégé.



Les trois catégories de clients MIF 2 : plus la catégorie est « haute », moins la protection est forte.

Catégorie	Qui ?	Protection
Client non professionnel	**Par défaut**, tout client qui n'est pas professionnel : particuliers, la plupart des PME, associations, collectivités locales (sauf option)	**Maximale** : toutes les règles de bonne conduite (information complète, tests, meilleure exécution en coût total, comptes rendus détaillés)
Client professionnel « par nature »	Établissements de crédit, entreprises d'investissement, assureurs, OPC et sociétés de gestion, fonds de pension, autres investisseurs institutionnels ; **grandes entreprises** remplissant au moins **deux des trois critères** : total du bilan ≥ **20 M€**, chiffre d'affaires net ≥ **40 M€**, capitaux propres ≥ **2 M€** ; États, banques centrales, institutions internationales	**Allégée** : présumé posséder l'expérience et les connaissances nécessaires (pas de test du caractère approprié ; en conseil, la situation financière est présumée suffisante)
Contrepartie éligible	Établissements de crédit, entreprises d'investissement, assureurs, OPC et sociétés de gestion, fonds de pension, États, banques centrales…, **uniquement** pour la **RTO**, l'**exécution d'ordres** et la **négociation pour compte propre**	**Minimale** : la plupart des règles de bonne conduite ne s'appliquent pas (obligation générale d'honnêteté et d'information claire maintenue)

Les changements de catégorie

Vers moins de protection : l'option (« opt-up »). Un client non professionnel peut demander à être traité comme **professionnel** s'il remplit **au moins deux des trois critères** suivants :

1. avoir réalisé, sur le marché concerné, des transactions d'une **taille significative**, à raison d'une moyenne de **10 par trimestre** au cours des **quatre trimestres** précédents ;
2. détenir un portefeuille d'instruments financiers (y compris les dépôts en espèces) d'une valeur supérieure à **500 000 €** ;
3. occuper ou avoir occupé pendant au moins **un an**, dans le secteur financier, une **position professionnelle** requérant une connaissance des transactions ou services envisagés.

La procédure est **écrite** : le client demande par écrit à être traité comme professionnel (pour tous les services ou certains seulement) ; le prestataire l'**avertit clairement**, par écrit, des protections qu'il risque de perdre ; le client déclare par écrit, dans un document distinct, qu'il est conscient des conséquences. Le prestataire **vérifie** que les critères sont remplis et peut **refuser**.

Vers plus de protection : l'« opt-down ». Un client professionnel peut **toujours** demander à être traité comme non professionnel (globalement ou pour certains services). Le prestataire peut aussi, de sa propre initiative, accorder une protection plus élevée. Une contrepartie éligible peut de même demander à être traitée comme client professionnel, voire non professionnel.

Piège d'examen

L'opt-up exige **deux critères sur trois** et une **procédure écrite**. Un client fortuné qui ne remplit que le critère du portefeuille de 500 000 € ne peut pas être traité comme professionnel. Inversement, un client professionnel n'a pas besoin de justifier sa demande d'opt-down.

Exemple

Mme Dubois, 52 ans, médecin, détient 1,2 million d'euros de portefeuille et passe environ 15 ordres significatifs par trimestre depuis deux ans. Elle remplit les critères 1 et 2 (deux sur trois) : elle peut demander à être traitée comme cliente professionnelle. Elle perdra notamment le bénéfice du test du caractère approprié et de certaines informations détaillées. Le conseiller doit l'en avertir par écrit.

Le prestataire informe chaque client de sa **catégorie** et de son droit de demander une autre catégorie. Le client professionnel doit informer le prestataire de tout changement susceptible de modifier sa catégorie.

3. L'entrée en relation et l'ouverture du compte

Les étapes

1. **Identifier** le client et vérifier son identité, identifier le bénéficiaire effectif et l'objet de la relation (LCB-FT, thème 3).
2. Vérifier sa **capacité** juridique et les **pouvoirs** des personnes qui agissent pour lui.
3. **Classer** le client et l'en informer.
4. Remettre les **informations générales** sur le prestataire et ses services (voir section 5).
5. Faire signer une **convention de compte** (ou de service) écrite.
6. Recueillir les informations nécessaires aux **tests** MIF 2 (connaissances, situation, objectifs) selon le service.

La convention de compte-titres

La convention définit les droits et obligations des parties : services fournis (RTO, exécution, conseil, conservation), modalités de transmission des ordres, conditions de **couverture**, contenu et périodicité des **comptes rendus**, **tarifs**, modalités de **résiliation** et de **transfert**, traitement des réclamations et médiation, régime de la conservation des titres. Elle est conclue avant la fourniture du service ; ses modifications sont portées à la connaissance du client.

Les principaux comptes

Compte	Points clés
Compte-titres ordinaire (CTO)	Aucun plafond, tous instruments, fiscalité de droit commun
Plan d'épargne en actions (PEA)	Un seul par personne (un par époux), réservé aux contribuables domiciliés en France ; plafond de versements de **150 000 €** ; titres éligibles (actions européennes, OPC éligibles) ; fiscalité avantageuse après **5 ans** (thème 12)
PEA-PME	Plafond propre de **225 000 €**, en commun avec le PEA (versements cumulés PEA + PEA-PME ≤ 225 000 €)
PEA « jeune »	Pour les jeunes majeurs de 18 à 25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents ; plafond de **20 000 €**
Compte espèces associé	Pour le règlement des opérations ; les espèces relèvent de la garantie des dépôts

La capacité juridique

> **Comprendre**
> Le conseiller doit toujours se demander : « La personne qui me donne cet ordre **a-t-elle le pouvoir** de le faire ? » Un ordre donné par une personne qui n'en a pas le pouvoir peut être annulé, et l'établissement peut voir sa responsabilité engagée.

Les mineurs. Le mineur non émancipé est **incapable** : ses biens sont gérés par ses **administrateurs légaux** (en principe ses deux parents, qui exercent l'autorité parentale).

- Chaque parent peut accomplir seul les **actes d'administration** (actes de gestion courante qui ne modifient pas la consistance du patrimoine).
- Les **actes de disposition** (actes graves qui engagent le patrimoine) exigent l'accord des **deux parents** ; à défaut d'accord, ou pour les actes les plus graves (vente d'un immeuble, emprunt au nom du mineur…),

l'autorisation du **juge des tutelles** est nécessaire. Le juge peut aussi soumettre certains actes à son autorisation lorsque le patrimoine le justifie.

- Un décret du 22 décembre 2008 classe les actes de gestion du patrimoine en actes d'administration et actes de disposition ; les établissements s'y réfèrent.
- Le mineur peut, selon la loi, accomplir seul certains actes de la vie courante ; à partir de **16 ans**, il peut par exemple ouvrir un livret ou effectuer certains retraits, sauf opposition de ses représentants.
- Le mineur **émancipé** (à partir de 16 ans, par décision du juge, ou par le mariage) a la **pleine capacité** pour les actes de la vie civile.

Les majeurs protégés.

Mesure	Principe	Conséquence pour les placements
Sauvegarde de justice	Mesure temporaire ; la personne **conserve l'exercice de ses droits**	Elle agit seule, mais ses actes peuvent être annulés ou réduits s'ils sont excessifs ou lésionnaires ; un mandataire spécial peut être désigné pour certains actes
Curatelle (simple)	La personne agit **seule** pour les actes d'administration ; elle est **assistée** du curateur pour les actes de disposition	L'**emploi des capitaux** (placement, vente de titres) nécessite l'assistance du **curateur** (double signature)
Curatelle renforcée	Le curateur **perçoit les revenus**, règle les dépenses et dépose l'excédent sur un compte	Gestion des placements avec le curateur
Tutelle	La personne est **représentée** par son tuteur	Le tuteur accomplit seul les actes d'administration ; les actes de disposition nécessitent l'**autorisation du juge** (ou du conseil de famille) ; pas de placements spéculatifs
Habilitation familiale	Un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, conjoint) est habilité par le juge à **représenter** ou **assister** la personne	Selon l'étendue de l'habilitation
Mandat de protection future	Mandat donné à l'avance par la personne, qui prend effet lorsqu'elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts	Selon l'étendue du mandat

Les comptes de la personne protégée restent ouverts **à son nom** ; leur modification ou leur clôture par la personne chargée de la protection suppose en principe l'autorisation du juge. L'établissement doit être **informé** de la mesure et adapter le fonctionnement des comptes.

> **Piège d'examen**
>
> En **curatelle**, la personne ne peut pas faire seule un **placement** ou une vente de titres : l'**emploi des capitaux** exige l'assistance du curateur. En **tutelle**, elle ne signe pas : c'est le **tuteur** qui agit, avec l'autorisation du juge pour les actes graves. Retenez : curatelle = **assistance** ; tutelle = **représentation**.

Les époux. Selon l'article 221 du code civil, **chaque époux peut ouvrir seul**, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel ; à l'égard du dépositaire, il est réputé avoir la **libre disposition** des fonds et des titres en dépôt. Le banquier n'a donc pas à vérifier le régime matrimonial pour faire fonctionner le compte personnel d'un époux.

Les personnes morales. L'établissement vérifie l'existence de la personne morale (extrait Kbis de moins de trois mois, statuts), l'identité et les **pouvoirs** de ses représentants (représentant légal, délégations de pouvoir), et ses bénéficiaires effectifs.

Les comptes collectifs et démembrés

Compte	Fonctionnement
Compte joint	Chaque cotitulaire peut faire fonctionner **seul** le compte (**solidarité active**) ; chacun est tenu de la totalité du solde débiteur (**solidarité passive**) ; au **décès** d'un cotitulaire, le compte continue en principe de fonctionner sous la signature du survivant, sauf opposition des héritiers ; chaque cotitulaire peut en principe désolidariser le compte
Compte indivis	Toutes les opérations exigent la **signature de tous** les cotitulaires (ou d'un mandataire commun) ; bloqué au décès de l'un d'eux
Compte démembré	Titres dont la **nue-propriété** et l'**usufruit** appartiennent à des personnes différentes (après une succession, une donation) ; l'usufruitier perçoit les **revenus** (dividendes, coupons) ; la **vente** des titres suppose en principe l'accord des **deux**

Le mandat (procuration)

Le titulaire peut donner **procuration** à un tiers (mandataire), qui agit au nom et pour le compte du titulaire, dans les limites du mandat. Le mandat prend fin notamment par la **révocation**, la **renonciation** du mandataire, le **décès** du mandant ou l'ouverture d'une mesure de **tutelle**. Le mandataire est soumis aux mêmes vérifications d'identité que le titulaire.

4. La connaissance du client et son actualisation

Les informations recueillies pour les tests MIF 2 (thème 5) et pour la LCB-FT (thème 3) constituent le **profil** du client : connaissances et expérience, situation financière (revenus, patrimoine, charges, capacité à subir des pertes), objectifs (horizon, tolérance au risque, préférences de durabilité).

- L'établissement peut se fier aux informations fournies, sauf s'il sait ou devrait savoir qu'elles sont **périmées, inexactes ou incomplètes**.
- Il les **met à jour** régulièrement, notamment en cas de relation suivie (conseil avec évaluation périodique, gestion sous mandat), et lorsqu'il a connaissance d'un changement (départ à la retraite, héritage, perte d'emploi).
- Il ne peut pas inciter le client à **surévaluer** ses connaissances ou sa tolérance au risque pour lui vendre un produit.

5. L'information du client

> **À retenir**
>
> Toutes les informations adressées aux clients, y compris les communications promotionnelles, doivent être **correctes, claires et non trompeuses**, et fournies **en temps utile**, sous une forme compréhensible, pour permettre au client de prendre ses décisions en connaissance de cause.

Informations à fournir au client (avant le service)	Exemples
Sur le **prestataire** et ses services	Identité, statut, agrément et autorité de contrôle, langues de communication, moyens de communication, nature et fréquence des comptes rendus, politique de gestion des conflits d'intérêts
Sur la **catégorie** du client	Sa catégorie et son droit d'en changer
Sur le **conseil**	Indépendant ou non, gamme analysée, évaluation périodique de l'adéquation ou non
Sur les **instruments financiers**	Nature, fonctionnement, **risques** (perte en capital, effet de levier, volatilité, liquidité), adaptés à la catégorie du client
Sur la **conservation** des avoirs	Ségrégation, sous-conservateurs, garanties, sûretés

Informations à fournir au client (avant le service)	Exemples
Sur les **coûts et frais**	Information agrégée ex ante et ex post (thème 5)
Sur la **politique d'exécution** des ordres	Lieux d'exécution, facteurs, consentement du client

Les informations sont fournies sur **support durable** (papier, ou support électronique si le client y consent et si ce support est adapté). Depuis la révision de MIF 2 de 2021, la communication **électronique** est le mode par défaut ; un client non professionnel peut demander à recevoir les informations sur papier, gratuitement.

6. La réception, la transmission et l'exécution des ordres

Le traitement des ordres

Règle	Contenu
Horodatage et enregistrement	Chaque ordre est enregistré dès sa réception, avec ses caractéristiques
Traitement **rapide, équitable et chronologique**	Les ordres comparables sont exécutés dans leur **ordre d'arrivée**, sauf si les conditions du marché ou les caractéristiques de l'ordre ne le permettent pas, ou si l'intérêt du client exige de procéder autrement
Information du client	Le client non professionnel est informé de toute **difficulté** sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution
Groupage des ordres	Possible s'il est peu probable qu'il désavantage globalement l'un des clients, avec une **politique de répartition** établie à l'avance ; le client est averti que le groupage peut, ponctuellement, le désavantager
Ordres à cours limité non exécutés	Rendus publics (pour faciliter leur exécution), sauf instruction contraire du client
Pas d'usage abusif	Interdiction d'utiliser l'information relative aux ordres en attente des clients (front running)

La couverture des ordres

Le prestataire exige du client une **couverture** (provision) suffisante : espèces pour un achat, titres pour une vente, garanties pour les opérations à terme et à règlement différé (thème 9). Si la couverture devient insuffisante et que le client ne la complète pas après mise en demeure (dans les délais prévus par la convention), le prestataire peut **liquider** tout ou partie de ses positions.

La meilleure exécution

> **Définition**
>
> Le prestataire qui exécute des ordres prend **toutes les mesures suffisantes** pour obtenir, lors de l'exécution, le **meilleur résultat possible** pour ses clients, compte tenu du **prix**, du **coût**, de la **rapidité**, de la **probabilité d'exécution et de règlement**, de la **taille**, de la **nature** de l'ordre et de toute autre considération pertinente.

- Pour un client **non professionnel**, le meilleur résultat est déterminé sur la base du **coût total** : prix de l'instrument + coûts liés à l'exécution (frais du lieu d'exécution, de compensation, de règlement, commissions).
- Le prestataire établit une **politique d'exécution** (lieux d'exécution retenus et critères), l'**adresse** au client, obtient son **consentement préalable** à cette politique, et son consentement **exprès** pour exécuter des ordres **hors d'une plateforme de négociation**.
- Il **surveille** l'efficacité de sa politique et la **réexamine au moins une fois par an**.
- Il doit pouvoir démontrer au client, à sa demande, que ses ordres ont été exécutés conformément à la politique.

- En cas d'**instruction spécifique** du client (lieu, prix), il exécute selon cette instruction : il est alors réputé avoir satisfait à son obligation pour l'aspect concerné.

Le prestataire qui ne fait que **transmettre** les ordres (RTO) ou qui gère un portefeuille a une obligation équivalente de **meilleure sélection** : il choisit les intermédiaires auxquels il transmet les ordres de manière à obtenir le meilleur résultat.

Piège d'examen

« Meilleure exécution » ne signifie pas « meilleur prix » à tout prix : c'est une obligation de **moyens** (mesures suffisantes), appréciée sur l'ensemble des facteurs ; pour un particulier, le facteur déterminant est le **coût total**.

7. Les comptes rendus au client

Document	Contenu	Délai ou périodicité
Avis d'opéré (confirmation d'exécution)	Caractéristiques de l'ordre exécuté : instrument, sens, quantité, prix, date et heure, lieu, frais	Au plus tard le **premier jour ouvrable** suivant l'exécution (ou suivant la réception de la confirmation du tiers exécutant)
Relevé des instruments financiers et des fonds détenus	Positions, valorisation	Au moins **trimestriel**
Relevé de gestion (mandat)	Composition, valorisation, opérations, performance, coûts	Au moins **trimestriel**
Alerte de dépréciation en gestion sous mandat	Baisse de **10 %** de la valeur globale du portefeuille par rapport au dernier relevé, puis par multiple de 10 %	Au plus tard à la **fin du jour ouvrable** où le seuil est franchi
Alerte sur instruments à effet de levier (client non professionnel)	Baisse de **10 %** de la valeur de l'instrument par rapport à sa valeur initiale, puis par multiple de 10 %	Même délai
Information ex post sur les coûts	Coûts et frais effectivement supportés	Au moins **annuelle**
Imprimé fiscal unique (IFU)	Revenus et cessions de l'année, pour la déclaration de revenus	Chaque année, avant la période de déclaration

Mémo

« **J+1, trimestre, 10 %** » : l'avis d'opéré arrive au plus tard le premier jour ouvrable, le relevé tous les trimestres, l'alerte à chaque baisse de 10 %.

8. La protection des avoirs des clients

À retenir

Le prestataire qui détient des instruments financiers ou des fonds appartenant à ses clients doit **protéger leurs droits de propriété**, notamment en cas de défaillance, et **empêcher leur utilisation pour son propre compte** sans leur consentement exprès.

Mesure	Contenu
Ségrégation	Les avoirs des clients sont enregistrés dans des comptes **distincts** de ceux du prestataire ; ils ne font pas partie de son patrimoine et ne peuvent pas être appréhendés par ses **créanciers**

Mesure	Contenu
Tenue des registres	Le prestataire peut à tout moment distinguer les avoirs de chaque client ; rapprochements réguliers avec les sous-conservateurs
Interdiction d'utilisation	Pas d'utilisation des titres d'un client (prêt de titres, par exemple) sans son **consentement exprès** préalable, et dans les conditions convenues
Fonds des clients	Déposés auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'un fonds monétaire qualifié ; les entreprises d'investissement ne peuvent pas les utiliser pour leur propre compte
Transferts de propriété à titre de garantie	**Interdits** avec les clients non professionnels
Garantie des titres du FGDR	**70 000 €** si les titres ne peuvent pas être restitués (thème 1)

9. Le secret professionnel

Définition

Les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement et les personnes qui y travaillent sont tenus au **secret professionnel** (art. L. 511-33 et L. 531-12 du CMF) : ils ne doivent pas divulguer les informations confidentielles concernant leurs clients (soldes, opérations, patrimoine). La violation du secret est punie d'**un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende** (art. 226-13 du code pénal).

Le secret **n'est pas opposable** notamment :

- aux **autorités de contrôle** : ACPR, AMF, Banque de France, BCE ;
- à l'**autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale** ;
- à **Tracfin**, à l'**administration fiscale** et aux **douanes** (dans le cadre de leur droit de communication), aux commissions d'enquête parlementaires ;
- aux personnes que le client a expressément **autorisées** à recevoir les informations (le client peut lever le secret à son profit ou au profit d'un tiers qu'il désigne).

Piège d'examen

Le secret professionnel est opposable au **juge civil** (par exemple dans un divorce, sauf exceptions) et aux tiers, y compris aux **membres de la famille** du client. Un conjoint ne peut pas obtenir le solde du compte personnel de l'autre époux sans son accord.

10. La protection des données personnelles

Le **règlement général sur la protection des données** (RGPD, applicable depuis le **25 mai 2018**) encadre tout traitement de données personnelles des clients.

Aspect	Règle
Principes	Licéité, loyauté et transparence ; finalités déterminées ; **minimisation** des données ; exactitude ; durée de **conservation limitée** ; sécurité et confidentialité
Bases légales	Exécution du contrat, obligation légale (LCB-FT, MIF 2), intérêt légitime, consentement (par exemple pour la prospection par courriel)
Droits des personnes	Information, **accès**, **rectification**, **effacement**, limitation, **opposition** (notamment à la prospection), **portabilité**
Responsabilités	Registre des traitements ; délégué à la protection des données (**DPO**) dans les établissements concernés ; notification des violations de données à la **CNIL** dans les **72 heures**

Aspect	Règle
Sanctions (CNIL)	Jusqu'à **20 millions d'euros** ou **4 % du chiffre d'affaires mondial**

Comprendre

RGPD et LCB-FT ne s'opposent pas : l'établissement **doit** collecter et conserver les données exigées par la LCB-FT (obligation légale), mais seulement celles-là, pour cette finalité et pendant la durée prévue (5 ans).

11. Les réclamations

Définition

Une **réclamation** est une déclaration actant le **mécontentement** d'un client envers un professionnel. Une demande d'information, d'avis, de clarification ou de prestation n'est **pas** une réclamation.

L'AMF (instruction **DOC-2012-07**) et l'ACPR fixent des règles harmonisées :

Règle	Contenu
Accès	Le client est informé des modalités de réclamation (adresse, service, délais) ; le traitement est **gratuit**
Accusé de réception	Dans un délai maximal de **10 jours ouvrables** à compter de l'envoi de la réclamation (sauf si la réponse elle-même est apportée dans ce délai)
Réponse	Dans un délai maximal de **2 mois** à compter de l'envoi de la réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées
Médiation	La réponse indique les voies de recours, notamment la possibilité de saisir le **médiateur** compétent
Organisation	Procédure écrite, suivi, **registre**, analyse des causes pour corriger les dysfonctionnements, information de la direction

12. La médiation

Le médiateur de l'AMF

Caractéristique	Règle
Compétence	Litiges entre un épargnant (particulier, mais aussi certaines personnes morales) et un professionnel relevant de la compétence de l'AMF, portant sur des **placements financiers** (instruments financiers, services d'investissement, épargne salariale, conseil d'un CIF…)
Conditions	**Réclamation écrite préalable** auprès du professionnel, restée sans réponse satisfaisante ; litige non soumis à un tribunal ni à un autre médiateur
Coût	**Gratuit** pour l'épargnant
Procédure	**Confidentielle** ; examen contradictoire ; avis en droit et en équité, en principe dans les **90 jours** de la saisine complète
Portée de l'avis	**Non contraignante** : les parties restent libres de le suivre ou de saisir la justice
Prescription	**Suspendue** pendant la durée de la médiation

Les autres médiateurs

Litige	Médiateur compétent
Placements financiers, services d'investissement	**Médiateur de l'AMF** (ou médiateur de l'établissement, si une convention avec l'AMF le permet ; le client choisit, sans pouvoir saisir les deux)
Compte bancaire, crédit, moyens de paiement, épargne bancaire	**Médiateur bancaire** de l'établissement
Assurance-vie et autres contrats d'assurance	**Médiateur de l'assurance**

Piège d'examen

Le médiateur de l'AMF n'est pas compétent pour les litiges **fiscaux**, la **politique commerciale** de l'établissement (tarifs, refus d'ouvrir un compte ou d'accorder un crédit) ni, en principe, les contrats d'**assurance-vie**. Et il ne prononce **pas de sanctions**.

13. La fin de la relation

La clôture et le transfert

Le client peut à tout moment **clôturer** son compte ou demander le **transfert** de ses titres vers un autre établissement, selon les modalités de la convention (des frais de transfert peuvent être facturés, dans les limites prévues). Le transfert d'un **PEA** se fait sans clôture du plan, en conservant son antériorité fiscale.

Le décès du client

- Le décès entraîne en principe le **blocage** des comptes individuels du défunt jusqu'au règlement de la succession ; les sommes et titres sont remis aux héritiers ou au notaire sur justification de leur qualité.
- Les **procurations** prennent fin.
- Le **compte joint** continue en principe de fonctionner sous la signature du ou des survivants, sauf opposition d'un héritier.
- Certains paiements restent possibles sur le compte du défunt, dans des limites réglementaires (frais d'obsèques notamment).
- Le **PEA** est clôturé au décès.

Les comptes inactifs (loi Eckert)

La **loi Eckert** du 13 juin 2014 (applicable depuis 2016) impose aux établissements de rechercher les titulaires de comptes **inactifs** et encadre le sort des avoirs.

Étape	Règle
Inactivité	Compte de dépôt : **12 mois** sans opération (hors opérations initiées par la banque) ni manifestation du titulaire ; **comptes-titres**, comptes d'épargne et comptes à terme : **5 ans** ; en cas de **décès**, 12 mois après le décès sans manifestation des ayants droit
Obligations de la banque	Recenser les comptes inactifs, consulter chaque année le répertoire national des personnes décédées, **informer** le titulaire (ou ses ayants droit) des conséquences de l'inactivité ; frais de tenue plafonnés
Transfert à la Caisse des dépôts	Après **10 ans** d'inactivité (ou **3 ans** après le décès) ; les **titres** sont préalablement **liquidés** (vendus) et le produit est transféré
Acquisition par l'État	**20 ans** après le dépôt à la Caisse des dépôts (soit 30 ans d'inactivité), **27 ans** en cas de décès

Étape	Règle
Recherche	Site public **Ciclade**

Exemple

M. Martin n'a fait aucune opération ni aucun contact sur son compte-titres depuis 2014. Le compte est devenu inactif au bout de 5 ans (2019). En 2024, après 10 ans d'inactivité, la banque a vendu ses titres et versé le produit à la Caisse des dépôts. M. Martin (ou ses héritiers) peut le récupérer en le demandant à la Caisse des dépôts (site Ciclade) jusqu'en 2044, date à laquelle il sera acquis à l'État.

L'essentiel

À retenir

- **Non professionnel** par défaut (protection maximale) ; **professionnel par nature** (institutionnels, grandes entreprises : 2 critères sur 3 parmi **bilan 20 M€, CA 40 M€, capitaux propres 2 M€**) ; **contrepartie éligible** (RTO, exécution, compte propre uniquement).
- **Opt-up** : **2 critères sur 3** (10 transactions significatives par trimestre sur 4 trimestres ; portefeuille > **500 000 €** ; **1 an** d'expérience professionnelle financière) + procédure **écrite** + avertissement. **Opt-down** : toujours possible sur demande.
- Mineur : actes d'**administration** par un parent seul ; actes de **disposition** avec les **deux** parents, voire le **juge des tutelles**.
- **Curatelle = assistance** (emploi des capitaux avec le curateur) ; **tutelle = représentation** (actes graves autorisés par le juge) ; sauvegarde de justice = la personne agit seule.
- Époux : chacun ouvre seul un compte de titres à son nom et en a la libre disposition à l'égard de la banque (art. 221 C. civ.).
- **Compte joint** : chacun agit seul, solidarité ; **indivis** : signature de tous ; démembré : usufruitier = revenus, vente avec les deux.
- Informations **correctes, claires et non trompeuses**, sur **support durable** (électronique par défaut, papier gratuit sur demande d'un non-professionnel).
- Ordres : horodatés, traités **rapidement, équitablement, dans l'ordre d'arrivée** ; groupage avec politique de répartition.
- **Meilleure exécution** : obligation de moyens ; **coût total** pour un non-professionnel ; politique communiquée, consentement, réexamen **annuel** ; meilleure **sélection** pour la RTO.
- Comptes rendus : avis d'opéré **J+1 ouvrable**, relevé **trimestriel**, alerte **10 %**, coûts **annuels**, IFU.
- **Ségrégation** des avoirs, pas d'utilisation sans **consentement exprès**, garantie titres **70 000 €**.
- **Secret professionnel** : 1 an et 15 000 € ; non opposable aux autorités de contrôle, au juge pénal, à Tracfin, au fisc et aux douanes ; opposable au juge civil et à la famille.
- **RGPD** : droits d'accès, rectification, effacement, opposition, portabilité ; violation notifiée à la CNIL en **72 h** ; sanctions jusqu'à **20 M€ ou 4 %** du CA mondial.
- Réclamations : accusé de réception **10 jours ouvrables**, réponse **2 mois**, gratuit.
- **Médiateur de l'AMF** : gratuit, après réclamation écrite préalable, avis non contraignant, **suspension de la prescription**.
- **Eckert** : inactivité **12 mois** (dépôt) / **5 ans** (titres, épargne) ; transfert à la CDC après **10 ans** (**3 ans** si décès), titres liquidés ; État après **20 ans** (27 ans si décès) ; **Ciclade**.

QCM d'entraînement

A Q1. À défaut de classification particulière, un client particulier est traité comme :

a) client non professionnel
b) contrepartie éligible
c) client professionnel

Réponse a. C'est la catégorie par défaut, qui bénéficie de la protection maximale.

A Q2. Une grande entreprise est cliente professionnelle par nature si elle dépasse au moins deux des trois seuils suivants :

a) total du bilan de 5 M€, chiffre d'affaires net de 10 M€, 50 salariés
b) capitalisation boursière de 100 M€, 250 salariés, cotation sur un marché réglementé
c) total du bilan de 20 M€, chiffre d'affaires net de 40 M€, capitaux propres de 2 M€

Réponse c. Ces seuils sont fixés par la réglementation MIF 2.

A Q3. La catégorie de contrepartie éligible ne concerne que les services de :

a) réception-transmission d'ordres, exécution d'ordres et négociation pour compte propre
b) conseil en investissement et gestion de portefeuille
c) tenue de compte-conservation

Réponse a. Pour les autres services, l'institution est traitée comme cliente professionnelle.

A Q4. Pour être traité comme client professionnel sur option, un client non professionnel doit remplir au moins :

a) les trois critères
b) deux critères sur trois
c) un critère sur trois

Réponse b. Et suivre une procédure écrite.

A Q5. Parmi les critères de l'opt-up figure la détention d'un portefeuille d'instruments financiers (dépôts compris) supérieur à :

a) 500 000 €
b) 100 000 €
c) 1 000 000 €

Réponse a. Les autres critères portent sur la fréquence des transactions et l'expérience professionnelle.

A Q6. Le critère de fréquence de l'opt-up exige des transactions d'une taille significative à raison d'une moyenne de :

a) 1 par mois au cours des cinq dernières années
b) 10 par trimestre au cours des quatre trimestres précédents
c) 10 par an

Réponse b. Ce critère s'apprécie sur le marché concerné.

A Q7. Un client qui détient un portefeuille de 2 millions d'euros mais ne passe que quelques ordres par an et n'a jamais travaillé dans la finance :

a) devient automatiquement contrepartie éligible
b) peut être traité comme client professionnel grâce à son patrimoine
c) ne peut pas être traité comme client professionnel, car il ne remplit qu'un critère

Réponse c. Deux critères sur trois sont nécessaires.

A Q8. Lors d'une demande d'opt-up, le prestataire doit notamment :

a) accepter automatiquement la demande
b) avertir clairement le client, par écrit, des protections qu'il risque de perdre
c) en informer l'AMF pour autorisation

Réponse b. Le client confirme par écrit, dans un document distinct, qu'il en est conscient.

A Q9. Un client professionnel par nature souhaite bénéficier de la protection d'un client non professionnel. Il :

a) peut le demander au prestataire
b) ne le peut pas
c) doit justifier de deux critères sur trois
Réponse a. L'opt-down est toujours possible sur demande.

A Q10. La convention de compte-titres doit notamment préciser :

a) les services fournis, les modalités de transmission des ordres, les tarifs et les conditions de résiliation
b) la performance garantie du portefeuille
c) uniquement le nom du conseiller
Réponse a. Elle est conclue avant la fourniture du service.

A Q11. Le plafond des versements sur un PEA classique est de :

a) 225 000 €
b) 75 000 €
c) 150 000 €
Réponse c. Les versements cumulés PEA et PEA-PME ne peuvent dépasser 225 000 €.

A Q12. Un parent qui administre seul les biens de son enfant mineur peut accomplir seul :

a) les actes d'administration
b) la vente d'un immeuble du mineur
c) tous les actes de disposition
Réponse a. Les actes de disposition exigent l'accord des deux parents, voire l'autorisation du juge.

A Q13. Une personne placée sous curatelle simple souhaite vendre des titres et réinvestir le produit. Elle :

a) agit seule
b) doit être assistée de son curateur
c) doit obtenir l'autorisation du juge à chaque ordre
Réponse b. L'emploi des capitaux nécessite l'assistance du curateur.

A Q14. Pour une personne sous tutelle, les ordres de bourse sont donnés :

a) par la personne protégée elle-même
b) par le tuteur, qui la représente, avec l'autorisation du juge pour les actes de disposition
c) par n'importe quel membre de la famille
Réponse b. En tutelle, la personne est représentée.

A Q15. Une personne placée sous sauvegarde de justice :

a) conserve l'exercice de ses droits
b) ne peut plus détenir de compte
c) est représentée par un tuteur
Réponse a. Ses actes peuvent toutefois être réduits ou annulés s'ils sont excessifs.

A Q16. L'habilitation familiale permet :

a) au banquier de gérer les comptes du client
b) à un proche, habilité par le juge, de représenter ou d'assister une personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts
c) à tout membre de la famille de gérer les comptes sans autorisation
Réponse b. Elle a été créée en 2016 comme alternative plus souple à la tutelle et à la curatelle.

A Q17. Un époux marié sous le régime de la communauté souhaite ouvrir seul un compte-titres à son nom :

a) il doit produire son contrat de mariage
b) il le peut seul et est réputé, à l'égard de la banque, avoir la libre disposition des titres
c) il doit obtenir l'accord écrit de son conjoint
Réponse b. C'est l'article 221 du code civil.

A Q18. Sur un compte joint, chaque cotitulaire :

a) doit obtenir la signature de tous les autres cotitulaires
b) ne peut que consulter le solde
c) peut faire fonctionner seul le compte
Réponse c. Sur un compte indivis, la signature de tous est requise.

A Q19. Sur un compte indivis, les opérations nécessitent :

a) la signature d'un seul cotitulaire
b) la signature de tous les cotitulaires ou d'un mandataire commun
c) l'autorisation du juge
Réponse b. C'est la différence avec le compte joint.

A Q20. Lorsque des titres sont démembrés, les dividendes reviennent en principe :

a) à la banque
b) à l'usufruitier
c) au nu-propriétaire
Réponse b. La vente des titres suppose en principe l'accord des deux.

A Q21. Une procuration donnée sur un compte-titres prend fin notamment :

a) à la fin de chaque année civile
b) au premier ordre passé par le mandataire
c) au décès du mandant
Réponse c. Elle prend aussi fin par la révocation ou la renonciation.

A Q22. Les informations fournies au client, y compris publicitaires, doivent être :

a) correctes, claires et non trompeuses
b) rédigées en anglais
c) validées par l'AMF
Réponse a. Elles sont fournies en temps utile et sous une forme compréhensible.

A Q23. Depuis la révision de MIF 2 de 2021, les informations destinées aux clients sont fournies par défaut :

a) oralement
b) sur papier, par lettre recommandée
c) sous forme électronique, un client non professionnel pouvant demander gratuitement le papier
Réponse c. Le support doit être durable.

A Q24. Les ordres comparables des clients doivent être exécutés :

a) en fin de journée, tous ensemble
b) selon l'importance du client
c) rapidement, équitablement et dans leur ordre d'arrivée
Réponse c. Sauf si les conditions du marché ou l'intérêt du client exigent de procéder autrement.

A Q25. Le groupage des ordres de plusieurs clients est :

a) obligatoire
b) possible s'il est peu probable qu'il désavantage globalement un client, avec une politique de répartition préétablie
c) interdit
Réponse b. Le client est averti qu'il peut ponctuellement être désavantagé.

A Q26. Pour un client non professionnel, la meilleure exécution s'apprécie en fonction :

a) du coût total, comprenant le prix de l'instrument et les coûts liés à l'exécution
b) du seul prix de l'instrument
c) de la seule rapidité d'exécution
Réponse a. C'est une obligation de moyens.

A Q27. La politique d'exécution des ordres :

a) est fixée par l'AMF pour tous les prestataires
b) est communiquée au client, qui y consent au préalable, et réexaminée au moins une fois par an
c) est confidentielle et n'est pas communiquée au client
Réponse b. L'exécution hors plateforme nécessite le consentement exprès du client.

A Q28. Un prestataire qui transmet les ordres de ses clients à un autre intermédiaire pour exécution est tenu :

a) d'une obligation de meilleure sélection
b) de garantir le meilleur prix
c) d'aucune obligation particulière
Réponse a. Il choisit les intermédiaires permettant d'obtenir le meilleur résultat.

A Q29. Lorsqu'un client donne une instruction spécifique sur le lieu d'exécution de son ordre :

a) le prestataire doit l'ignorer pour appliquer sa politique
b) l'ordre doit être refusé
c) le prestataire exécute selon cette instruction et satisfait ainsi à son obligation pour cet aspect
Réponse c. L'instruction du client prime pour l'aspect qu'elle couvre.

A Q30. Un client ne reconstitue pas la couverture insuffisante de ses positions malgré une mise en demeure. Le prestataire :

a) doit saisir le juge
b) peut liquider tout ou partie des positions dans les conditions prévues par la convention
c) doit maintenir les positions sans limite
Réponse b. La couverture garantit les engagements du client.

A Q31. L'avis d'opéré d'un client non professionnel doit lui être adressé :

a) avec le relevé annuel
b) dans le mois suivant l'exécution
c) au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution
Réponse c. Ou suivant la réception de la confirmation du tiers exécutant.

A Q32. Le relevé des instruments financiers et des fonds détenus par le client est adressé au moins :

a) chaque jour
b) chaque trimestre
c) chaque année
Réponse b. Le relevé de gestion sous mandat est aussi au moins trimestriel.

A Q33. En gestion sous mandat, le client doit être informé lorsque la valeur de son portefeuille baisse, par rapport au dernier relevé, de :

a) 25 %
b) 5 %
c) 10 %, puis à chaque multiple de 10 %
Réponse c. Au plus tard à la fin du jour ouvrable où le seuil est franchi.

A Q34. L'information ex post sur les coûts et frais réellement supportés est fournie au client :

a) jamais
b) au moins une fois par an
c) uniquement à la clôture du compte
Réponse b. Elle complète l'information ex ante.

A Q35. La ségrégation des avoirs des clients a pour effet principal :

a) de supprimer les droits de garde
b) de permettre au prestataire d'utiliser librement les titres
c) de protéger les avoirs des clients contre les créanciers du prestataire en cas de défaillance
Réponse c. Les avoirs des clients ne font pas partie du patrimoine du prestataire.

A Q36. Un prestataire peut prêter les titres d'un client :

a) librement
b) uniquement avec l'accord de l'AMF
c) uniquement avec le consentement exprès préalable du client

Réponse c. Et dans les conditions convenues avec le client.

A Q37. Avec un client non professionnel, les transferts de propriété de titres à titre de garantie sont :

a) interdits
b) obligatoires pour les opérations à terme
c) autorisés

Réponse a. Cette interdiction protège les clients de détail.

A Q38. Le secret professionnel du banquier n'est pas opposable :

a) à un créancier du client
b) à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale
c) au conjoint du client

Réponse b. Ni aux autorités de contrôle, à Tracfin, au fisc et aux douanes.

A Q39. La violation du secret professionnel est punie de :

a) 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende
b) une simple sanction disciplinaire
c) 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende

Réponse a. Article 226-13 du code pénal.

A Q40. Le client peut :

a) lever le secret professionnel au profit d'un tiers qu'il désigne
b) lever le secret uniquement avec l'accord de l'AMF
c) jamais lever le secret professionnel

Réponse a. Le secret existe dans son intérêt.

C Q41. Selon le RGPD, une violation de données personnelles doit être notifiée à la CNIL :

a) dans les 72 heures
b) dans l'année
c) dans les 30 jours

Réponse a. Sauf si elle n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les personnes.

C Q42. Parmi ces droits, lequel est reconnu à la personne par le RGPD ?

a) le droit d'accès à ses données
b) le droit d'exiger la suppression des données que la banque doit conserver au titre de la LCB-FT
c) le droit de consulter les données des autres clients

Réponse a. Le droit à l'effacement cède devant une obligation légale de conservation.

A Q43. Une demande d'information d'un client sur le fonctionnement d'un produit :

a) est une réclamation
b) doit être transmise au médiateur
c) n'est pas une réclamation

Réponse c. Une réclamation exprime un mécontentement.

A Q44. Le professionnel doit accuser réception d'une réclamation dans un délai maximal de :

a) 10 jours ouvrables
b) 48 heures
c) 2 mois

Réponse a. Sauf si la réponse elle-même est apportée dans ce délai.

A Q45. Le professionnel doit répondre à une réclamation dans un délai maximal de :

a) 6 mois
b) 10 jours ouvrables
c) 2 mois, sauf circonstances particulières dûment justifiées

Réponse c. Le traitement est gratuit.

A Q46. Le médiateur de l'AMF peut être saisi :

a) après une réclamation écrite préalable auprès du professionnel
b) directement, sans réclamation préalable auprès du professionnel
c) uniquement par l'intermédiaire d'un avocat
Réponse a. Et si le litige n'a pas été porté devant un tribunal.

A Q47. L'avis rendu par le médiateur de l'AMF :

a) n'est pas contraignant : les parties restent libres de le suivre ou de saisir la justice
b) s'impose aux deux parties
c) peut être assorti d'une amende
Réponse a. Le médiateur ne prononce aucune sanction.

A Q48. Pendant la médiation de l'AMF, la prescription de l'action en justice :

a) est suspendue
b) est définitivement acquise
c) continue de courir
Réponse a. L'épargnant ne perd donc pas ses droits en tentant la médiation.

A Q49. Un litige portant sur les frais de tenue d'un compte courant relève :

a) du médiateur bancaire
b) du médiateur de l'AMF
c) du médiateur de l'assurance
Réponse a. Le médiateur de l'AMF est compétent pour les placements financiers.

A Q50. Un litige sur un contrat d'assurance-vie relève en principe :

a) du médiateur de l'AMF
b) de la Commission des sanctions de l'AMF
c) du médiateur de l'assurance
Réponse c. Les contrats d'assurance sont contrôlés par l'ACPR.

A Q51. Au décès du titulaire d'un compte-titres individuel :

a) les titres sont vendus d'office
b) le compte continue de fonctionner sous la signature du mandataire
c) le compte est bloqué jusqu'au règlement de la succession et les procurations prennent fin
Réponse c. Les avoirs sont remis aux héritiers ou au notaire.

A Q52. Au décès d'un cotitulaire d'un compte joint :

a) le compte devient un compte indivis
b) le compte continue en principe de fonctionner sous la signature du survivant, sauf opposition d'un héritier
c) le compte est clôturé immédiatement
Réponse b. C'est l'un des intérêts du compte joint.

A Q53. Un compte-titres est réputé inactif, selon la loi Eckert, au terme d'une période sans opération ni manifestation du titulaire de :

a) 10 ans
b) 5 ans
c) 12 mois
Réponse b. Le délai est de 12 mois pour un compte de dépôt.

A Q54. Les avoirs d'un compte inactif sont transférés à la Caisse des dépôts au terme de :

a) 5 ans d'inactivité
b) 30 ans d'inactivité
c) 10 ans d'inactivité, ou 3 ans après le décès du titulaire
Réponse c. Les titres sont préalablement liquidés.

A **Q55. Les sommes transférées à la Caisse des dépôts au titre de la loi Eckert sont acquises à l'État :**

a) immédiatement
b) 20 ans après leur dépôt, ou 27 ans en cas de décès du titulaire
c) jamais

Réponse b. Les ayants droit peuvent les rechercher sur le site Ciclade.

A **Q56. Lors du transfert d'un compte-titres inactif à la Caisse des dépôts, les titres :**

a) sont liquidés et le produit de la vente est transféré
b) sont transférés tels quels
c) sont détruits

Réponse a. L'établissement n'est pas responsable de l'effet de la vente sur leur valeur.

Thème 7 — Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- identifier ce qui est (ou n'est pas) un instrument financier ;
- décrire les actions, les obligations et les titres de créance négociables, et calculer leurs principaux indicateurs (PER, rendement, coupon couru, sensibilité) ;
- expliquer le fonctionnement des contrats à terme, des options, des swaps, des warrants, des turbos et des CFD ;
- analyser un produit structuré et ses risques réels ;
- présenter les crypto-actifs et le règlement MiCA ;
- nommer et mesurer les risques d'un placement.

Poids à l'examen : probablement le thème **le plus lourd** de la partie technique, essentiellement en **catégorie C**.

1. Qu'est-ce qu'un instrument financier ?

Définition

Selon l'article **L. 211-1 du CMF**, les **instruments financiers** sont les **titres financiers** et les **contrats financiers**.

- Les **titres financiers** comprennent : les **titres de capital** émis par les sociétés par actions (actions) ; les **titres de créance** (obligations, titres de créances négociables), à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; les **parts ou actions d'organismes de placement collectif**.
- Les **contrats financiers**, aussi appelés **instruments financiers à terme**, sont les contrats à terme dont la liste est fixée par décret : options, contrats à terme fermes (futures, forwards), contrats d'échange (swaps), contrats sur différences (CFD), dérivés de crédit, sur matières premières, sur variables climatiques, etc.

Instrument financier	Pas un instrument financier
Actions, obligations, NEU CP, NEU MTN	Dépôts bancaires, livrets (Livret A, LDDS), comptes à terme
Parts de FCP, actions de SICAV, parts de SCPI et d'OPCI	Contrat d'**assurance-vie** (c'est un contrat d'assurance, même si ses unités de compte sont des instruments financiers)
Options, futures, swaps, CFD, warrants	**Effets de commerce**, **bons de caisse**
Security tokens (jetons ayant les caractéristiques d'un titre)	**Crypto-actifs** relevant de MiCA (bitcoin, stablecoins), or physique, œuvres d'art, vins, forêts

Comprendre

Pourquoi cette frontière compte-t-elle ? Parce que la qualification d'**instrument financier** déclenche l'application de MIF 2 (règles de bonne conduite, agrément des intermédiaires), de MAR (abus de marché) et, pour l'offre au public, du règlement Prospectus. Les crypto-actifs « ordinaires » relèvent d'un régime distinct, MiCA ; les placements « atypiques » (vins, forêts, manuscrits) relèvent du régime des **intermédiaires en biens divers**, enregistrés auprès de l'AMF.

Les titres financiers français sont **dématérialisés** depuis 1984 : ils n'existent que par une **inscription en compte** (thème 10). Chaque titre est identifié par un **code ISIN** (12 caractères, commençant par le code pays : FR pour la France).

2. Les actions

Définition et droits

Définition

Une **action** est un **titre de capital** représentant une fraction du capital d'une société par actions (SA, SAS, SCA). L'actionnaire est un **associé** : il partage les bénéfices et les risques de l'entreprise, sans que sa perte puisse dépasser le montant de son apport.

Droit	Contenu
Droits financiers	Droit au **dividende**, s'il est décidé par l'assemblée générale (il n'est jamais garanti) ; droit sur les **réserves** ; droit au **boni de liquidation** (après remboursement de tous les créanciers)
Droits politiques	**Droit de vote** en assemblée générale ; droit à l'**information** (comptes, rapports) ; droit de poser des questions écrites
Droit préférentiel de souscription (DPS)	Priorité pour souscrire aux augmentations de capital en numéraire, proportionnellement à sa participation (thème 11)
Droit de cession	L'action est **négociable** (librement, sauf clauses d'agrément dans les sociétés non cotées)

Les catégories d'actions

Catégorie	Caractéristiques
Action ordinaire	Une action = une voix, dividende proportionnel
Action à droit de vote double	De **droit** dans les sociétés cotées pour les actions entièrement libérées inscrites **au nominatif depuis au moins deux ans** au nom du même actionnaire, sauf clause contraire des statuts (loi Florange, 2014)
Action de préférence	Droits particuliers (dividende majoré, droit de vote renforcé ou supprimé, droits d'information…)
Action de préférence à droits de vote multiples	Admises depuis la loi « Attractivité » du **13 juin 2024** lors d'une **première introduction** en bourse, pour une durée limitée (dix ans au plus, renouvelable) : elles permettent aux fondateurs de garder le contrôle
Bons de souscription d'actions (BSA)	Droit de souscrire des actions nouvelles à un prix fixé, pendant une période donnée (proche d'un call)

Les indicateurs de valorisation

Indicateur	Formule	Lecture
Capitalisation boursière	Cours × nombre d'actions	Valeur de marché des capitaux propres
Bénéfice par action (BPA)	Résultat net / nombre d'actions	Bénéfice revenant à chaque action
PER (*price earning ratio*)	Cours / BPA (ou capitalisation / résultat net)	Nombre d'années de bénéfices « payées » par l'acheteur ; un PER élevé traduit des **anticipations de croissance** (ou une surévaluation)
Rendement de l'action	Dividende / cours	Rémunération courante de l'actionnaire
Taux de distribution (*payout*)	Dividendes / résultat net	Part du bénéfice distribuée

Indicateur	Formule	Lecture
PBR (*price to book ratio*)	Capitalisation / capitaux propres comptables	Prime ou décote sur l'actif net comptable
VE / EBITDA	Valeur d'entreprise / excédent brut d'exploitation	Multiple d'exploitation, indépendant de la structure de financement (thème 12)

Exemple

Une société compte 10 millions d'actions cotant 60 €. Son résultat net est de 50 M€ ; elle distribue 24 M€ de dividendes.

- Capitalisation = 10 M × 60 = **600 M€**.
- BPA = 50 / 10 = **5 €** ; PER = 60 / 5 = **12**.
- Dividende par action = 2,40 € ; rendement = 2,40 / 60 = **4 %** ; taux de distribution = 24 / 50 = **48 %**.

Les risques de l'action

Risque de **marché** (variation des cours), **risque spécifique** à l'entreprise (mauvaise gestion, perte d'un marché, faillite : perte possible de **100 %** de l'investissement), risque de **liquidité** (petites valeurs), risque de **change** (actions étrangères). En cas de faillite, l'actionnaire est remboursé **en dernier**, après tous les créanciers.

3. Les obligations

Définition et vocabulaire

Définition

Une **obligation** est un **titre de créance** négociable : l'investisseur **prête** à l'émetteur (État, collectivité, entreprise, banque), qui s'engage à lui verser des **intérêts** (coupons) et à lui **rembourser** le capital selon des modalités fixées à l'émission. L'obligataire est un **créancier** : il ne participe pas aux décisions (pas de droit de vote) mais est remboursé **avant** les actionnaires.

Terme	Signification
Valeur nominale	Montant de référence de l'obligation, base de calcul des coupons
Taux nominal (facial)	Taux du coupon, appliqué à la valeur nominale
Prix d'émission	Au pair (100 % du nominal), au-dessous (décote) ou au-dessus (prime)
Prix de remboursement	En général au pair ; une **prime de remboursement** augmente le rendement
Remboursement	**In fine** (en une fois à l'échéance, le plus courant), ou par **amortissement** (séries, annuités constantes)
Cotation	En **pourcentage du nominal**, **pied de coupon** (hors coupon couru)
Coupon couru	Fraction du coupon acquise depuis le dernier détachement ; l'acheteur la **paie** au vendeur en plus du prix coté
Taux de rendement actuariel	Taux qui égalise le prix payé et la valeur actuelle des flux futurs (coupons et remboursement) : c'est le rendement réel de l'investisseur qui conserve le titre jusqu'à l'échéance (thème 12)

Exemple

Coupon couru : une obligation de nominal 1 000 €, coupon annuel de 3 %, cote 98,50 %. 73 jours se sont écoulés depuis le dernier coupon (base exact/exact, année de 365 jours).
Coupon couru = 1 000 × 3 % × 73 / 365 = **6 €** (soit 0,60 % du nominal).
Prix payé par l'acheteur = 985 + 6 = **991 €** hors frais. À la prochaine échéance, il percevra le coupon entier de 30 €.

Les principales catégories d'obligations

Catégorie	Particularité
Taux fixe	Coupon constant, connu à l'avance
Taux variable ou révisable	Coupon indexé sur un taux de marché (€STR, Euribor) : le prix varie peu avec les taux
Indexée sur l'inflation (OATi : inflation française ; OAT€i : inflation de la zone euro)	Nominal et coupon indexés : protection contre l'inflation
Zéro coupon	Aucun coupon ; émise très en dessous du pair, remboursée au pair ; tout le rendement provient de l'écart
Convertible (OC)	Peut être **convertie** en actions de l'émetteur selon une parité fixée ; coupon plus faible en contrepartie de l'option
OCEANE	Obligation convertible et/ou **échangeable** en actions nouvelles ou existantes
Remboursable en actions (ORA)	Remboursée **obligatoirement** en actions : c'est économiquement du capital différé
Obligation à bons de souscription d'actions (OBSA)	Obligation assortie de BSA détachables
Subordonnée	Remboursée **après** les créanciers ordinaires en cas de liquidation : rendement plus élevé
Perpétuelle (TSDI)	Sans échéance fixe ; souvent remboursable au gré de l'émetteur
Contingent convertible (CoCo, AT1)	Émise par les banques : convertie en actions ou dépréciée si les fonds propres de la banque passent sous un seuil
Obligation sécurisée (*covered bond*, obligation foncière)	Garantie par un panier d'actifs de qualité (prêts immobiliers)
Obligation verte (*green bond*), sociale, durable	Fonds affectés à des projets environnementaux ou sociaux ; standard européen volontaire des obligations vertes (EuGB) depuis fin 2024
Obligation indexée sur la durabilité (*sustainability-linked*)	Coupon modifié si l'émetteur n'atteint pas des objectifs de durabilité

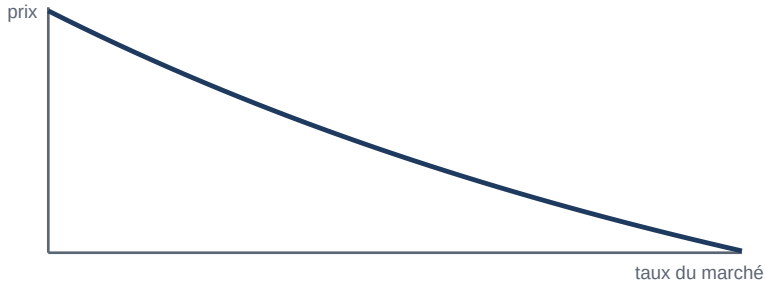
Les **emprunts d'État** français sont les **OAT** (obligations assimilables du Trésor, de 2 à 50 ans) et les **BTF** (bons du Trésor à taux fixe, moins d'un an), émis par l'**Agence France Trésor** (thème 9).

Les titres de créances négociables

Titre	Durée	Émetteurs
NEU CP (*Negotiable European Commercial Paper*)	**Un an au plus**	Entreprises, banques, collectivités
NEU MTN (*Medium Term Note*)	**Plus d'un an**	Entreprises, banques

Ils sont émis sur le **marché monétaire** et obligataire court, essentiellement auprès d'investisseurs professionnels (montant unitaire élevé), et forment une part importante de l'actif des fonds monétaires.

Prix et taux : la relation fondamentale



Obligation 10 ans, coupon 4 % :
à 4 %, elle cote 100 (au pair) ;
si les taux montent, le prix baisse,
et la courbe est convexe :
la hausse de prix quand les taux baissent dépasse la baisse de prix quand ils montent d'autant.

Relation prix-taux d'une obligation à taux fixe.

À retenir

Le prix d'une obligation à taux fixe **varie en sens inverse** des taux d'intérêt du marché. Si les taux montent, les obligations anciennes, qui versent un coupon devenu moins attractif, perdent de la valeur ; si les taux baissent, elles en gagnent.

Mesure	Définition	À retenir
Sensibilité	Variation **en pourcentage** du prix pour une variation de **1 point** (100 points de base) des taux	Variation du prix ≈ − sensibilité × variation des taux
Duration	Durée de vie moyenne des flux, pondérée par leur valeur actuelle (en années)	D'autant plus longue que l'**échéance est lointaine** et que le **coupon est faible** ; égale à la **maturité** pour un **zéro coupon**
Convexité	Courbure de la relation prix-taux	Une forte convexité est favorable : le prix monte plus qu'il ne baisse pour une même variation des taux

Exemple

Une obligation de sensibilité 6 cote 100 %. Les taux de marché montent de 0,5 point.
Variation de prix ≈ − 6 × 0,5 = **− 3 %**. Le prix passe à environ **97 %**.
Si les taux avaient **baissé** de 0,5 point, le prix aurait monté d'environ 3 % (un peu plus en réalité, grâce à la convexité).

Piège d'examen

Une obligation à **taux variable** a une sensibilité **très faible** : son coupon s'ajuste aux taux du marché. Une obligation **zéro coupon** à long terme a au contraire une sensibilité **très forte**.

Le risque de crédit et la notation

Les **agences de notation** (S&P, Moody's, Fitch et d'autres, comme l'européenne Scope ; dans l'Union, elles sont enregistrées et **supervisées par l'ESMA**) évaluent la capacité d'un émetteur à honorer ses dettes.

S&P / Fitch	Moody's	Catégorie
AAA	Aaa	Qualité maximale
AA	Aa	
A	A	
BBB (jusqu'à BBB−)	Baa (jusqu'à Baa3)	Dernier cran de l'« **investment grade** »
BB, B	Ba, B	**Spéculatif** (*high yield*)

S&P / Fitch	Moody's	Catégorie
CCC à C	Caa à C	Risque de défaut très élevé
D	—	Défaut

L'écart de rendement entre une obligation et un emprunt d'État de même durée s'appelle le **spread de crédit** : il rémunère le risque de défaut. Une **dégradation** de la note fait monter le spread et **baisser** le prix de l'obligation.

4. Les produits dérivés

Définition

Un **produit dérivé** est un contrat dont la valeur **dépend** de celle d'un actif ou d'une variable **sous-jacents** (action, indice, taux d'intérêt, devise, matière première, risque de crédit). Il sert à se **couvrir** contre un risque, à **spéculer** avec un effet de levier ou à **arbitrer** des écarts de prix.

Les contrats à terme : forwards et futures

Un **contrat à terme ferme** engage les deux parties à acheter (pour l'une) et à vendre (pour l'autre) un sous-jacent à une **date future** et à un **prix fixé aujourd'hui**.

	Forward (gré à gré)	Future (marché organisé)
Négociation	Bilatérale, sur mesure	Sur un marché organisé, contrats **standardisés** (taille, échéance)
Risque de contrepartie	Oui	Neutralisé par la **chambre de compensation**
Garanties	Négociées entre les parties (EMIR)	**Dépôt de garantie** initial et **appels de marge** quotidiens
Dénouement	Livraison ou règlement en espèces à l'échéance	Le plus souvent par une opération inverse avant l'échéance
Engagement	**Ferme** pour les deux parties	**Ferme** pour les deux parties

Exemple

Effet de levier d'un future : un investisseur achète un contrat future sur l'indice CAC 40 d'une valeur notionnelle de 80 000 €, en déposant une garantie de 8 000 €. Si l'indice monte de 5 %, il gagne 4 000 €, soit **50 %** de sa mise ; s'il baisse de 5 %, il perd 4 000 € et doit répondre aux **appels de marge** quotidiens. Le levier est ici de 10.

Les options

Définition

Une **option** donne à son **acheteur** le **droit**, mais **non l'obligation**, d'**acheter** (option d'achat, **call**) ou de **vendre** (option de vente, **put**) un sous-jacent à un **prix fixé** (**prix d'exercice**, ou *strike*), **à** une date donnée (option **européenne**) ou **jusqu'à** cette date (option **américaine**), moyennant le paiement d'une **prime** au **vendeur**. Le vendeur, lui, a l'**obligation** de livrer ou d'acheter si l'acheteur exerce.

Position	Anticipation	Gain maximal	Perte maximale
Achat de call	Hausse	**Illimité**	**Prime** payée
Achat de put	Baisse	Prix d'exercice − prime	**Prime** payée
Vente de call	Stabilité ou baisse	**Prime** reçue	**Illimitée**

Position	Anticipation	Gain maximal	Perte maximale
Vente de put	Stabilité ou hausse	**Prime** reçue	Prix d'exercice − prime



Profils de gain à l'échéance (prime incluse) : l'acheteur a une perte limitée à la prime, le vendeur un gain limité à la prime. K = prix d'exercice.

Mémo

« L'**acheteur** d'option paie pour avoir un **droit** : il ne peut perdre que la prime. Le **vendeur** encaisse la prime et prend un **risque** : c'est lui qui peut perdre beaucoup. »

La valeur d'une option (la prime) se décompose en :

- **valeur intrinsèque** : gain obtenu en exerçant immédiatement, s'il est positif (call : cours − prix d'exercice ; put : prix d'exercice − cours) ;
- **valeur temps** : le reste de la prime, qui reflète la probabilité que l'option gagne de la valeur d'ici l'échéance ; elle diminue avec le temps et s'annule à l'échéance.

Situation	Call	Put
Dans la monnaie (valeur intrinsèque positive)	Cours > prix d'exercice	Cours < prix d'exercice
À la monnaie	Cours = prix d'exercice	Cours = prix d'exercice
En dehors de la monnaie (valeur intrinsèque nulle)	Cours < prix d'exercice	Cours > prix d'exercice

Quand ce facteur augmente…	Prime du call	Prime du put
Cours du sous-jacent	Augmente	Diminue
Prix d'exercice	Diminue	Augmente
Volatilité	**Augmente**	**Augmente**
Durée de vie restante	**Augmente**	**Augmente** (en général)
Taux d'intérêt	Augmente	Diminue

Exemple

Un investisseur achète un call de prix d'exercice 50 € pour une prime de 3 €. Le cours est alors de 51 € : valeur intrinsèque 1 €, valeur temps 2 €.

- À l'échéance, l'action vaut 58 € : gain = (58 − 50) − 3 = **5 €** par option.
- Point mort : 50 + 3 = **53 €**.
- Si l'action finit à 49 €, il n'exerce pas : il perd la **prime**, soit **3 €**.

Usages typiques : l'**achat d'un put** sur une action détenue protège contre la baisse (assurance) ; la **vente d'un call** sur une action détenue (*covered call*) procure un revenu en renonçant à une partie de la hausse.

Les swaps

Swap	Principe
Swap de taux	Échange de flux d'intérêts calculés sur un même **nominal**, qui n'est **pas échangé** : typiquement taux fixe contre taux variable ; permet à une entreprise endettée à taux variable de se protéger contre une hausse des taux
Swap de devises	Échange de flux (et de nominal) dans deux devises différentes
Credit default swap (CDS)	L'acheteur de protection verse une prime périodique ; le vendeur l'indemnise si l'émetteur de référence fait **défaut**
Total return swap	Échange de la performance totale d'un actif contre un taux (utilisé par les ETF synthétiques, thème 8)

Les produits à effet de levier pour les particuliers

Produit	Fonctionnement	Risque principal
Warrant	Option (call ou put) **émise par un établissement financier** et **cotée** en bourse ; la perte est limitée à la mise	Perte totale de la mise si le warrant finit hors de la monnaie ; effet de levier
Turbo (certificat à barrière désactivante)	Effet de levier ; le produit est **désactivé** et perd tout ou presque toute sa valeur si le sous-jacent touche la **barrière**	Perte totale rapide
Certificat (*tracker*, *bonus*…)	Réplique la performance d'un sous-jacent, parfois avec une protection conditionnelle	Risque de l'émetteur, risque de marché
CFD (contrat sur différence)	Contrat de gré à gré qui verse la différence de prix d'un sous-jacent entre l'ouverture et la clôture de la position ; fort **effet de levier**	Pertes rapides pouvant dépasser la mise sans protection ; pour les particuliers : levier plafonné, **protection contre le solde négatif**, fermeture automatique des positions

Piège d'examen

La plupart des particuliers **perdent de l'argent** sur les CFD (les prestataires doivent publier le pourcentage de comptes perdants, souvent supérieur à 70 %). C'est pourquoi leur publicité électronique est interdite (thème 5) et leur levier plafonné.

5. Les produits structurés

Définition

Un **produit structuré** est un produit dont la performance dépend, selon une **formule** prédéfinie, de l'évolution d'un ou plusieurs **sous-jacents** (indice, panier d'actions, taux). Il combine généralement une **composante obligataire** (souvent zéro coupon), qui assure tout ou partie du remboursement du capital, et une **composante optionnelle**, qui procure l'exposition au sous-jacent.

Type	Mécanisme
Capital garanti	Le capital est remboursé à 100 % à l'échéance, quel que soit le sous-jacent (sauf défaut de l'émetteur ou du garant)
Capital protégé (partiellement)	Une partie du capital (90 %, par exemple) est protégée à l'échéance
Protection conditionnelle (barrière)	Le capital est remboursé si le sous-jacent n'a pas baissé au-delà d'une **barrière** (par exemple −40 %) ; sinon, l'investisseur subit toute la baisse

Type	Mécanisme
Autocall (remboursement anticipé automatique)	À chaque date d'observation, si l'indice est au-dessus d'un niveau donné, le produit est remboursé avec un gain prédéfini ; sinon il continue
Reverse convertible	Coupon élevé, mais remboursement possible en actions dépréciées si le cours baisse

Ils sont émis sous forme de **titres de créance** (EMTN, certificats) ou logés dans des **fonds à formule**, ou proposés comme unités de compte d'assurance-vie. Ce sont des produits **complexes** (test du caractère approprié, thème 5).

Piège d'examen

« Capital garanti » ne veut pas dire « sans risque » :
- la garantie dépend de la **solvabilité de l'émetteur ou du garant** (risque de crédit) ;
- elle ne joue en général qu'**à l'échéance** : en cas de sortie anticipée, le prix de rachat peut être inférieur au capital ;
- elle porte sur le capital **hors frais** et **hors inflation** ;
- le gain dépend d'une formule qui peut plafonner la hausse ou exclure les dividendes.

Exemple

Un autocall sur l'indice Euro Stoxx 50, durée maximale 8 ans, barrière de protection à −40 %, gain de 7 % par année écoulée en cas de remboursement anticipé.
- Si, au bout d'un an, l'indice est au-dessus de son niveau initial : remboursement de 107 %.
- Sinon, le produit continue ; à l'échéance, si l'indice a baissé de 30 % : remboursement de 100 % (barrière non franchie).
- Si l'indice a baissé de 45 % à l'échéance : remboursement de **55 %** seulement (perte de 45 %).
- Et si l'émetteur fait défaut : perte possible de tout ou partie du capital, quelle que soit l'évolution de l'indice.

6. La titrisation

Définition

La **titrisation** consiste à transformer des **créances** (crédits immobiliers, prêts à la consommation, créances commerciales) en **titres négociables** émis par un véhicule dédié (en France, un **organisme de titrisation** : fonds commun de titrisation ou société de titrisation). Les titres sont découpés en **tranches** de risque différent (senior, mezzanine, *equity*), remboursées par ordre de priorité.

La titrisation permet aux banques de refinancer leurs crédits et de transférer une partie du risque ; mal encadrée, elle a été au cœur de la crise des *subprimes* de 2007-2008. Le règlement européen de 2017 impose désormais que l'initiateur **conserve au moins 5 %** du risque et définit une titrisation **simple, transparente et standardisée** (STS).

7. Les crypto-actifs

Notions de base

Définition

Un **crypto-actif** est une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit, pouvant être transférée et stockée de manière électronique au moyen de la **technologie des registres distribués** (*blockchain*) ou d'une technologie similaire.

- Une **blockchain** est un registre partagé entre de nombreux participants, où les transactions sont regroupées en blocs validés par un **mécanisme de consensus** (preuve de travail pour le bitcoin, preuve d'enjeu pour la plupart des réseaux récents) et ne peuvent plus être modifiées.
- L'accès aux crypto-actifs repose sur une **clé privée**, conservée dans un **portefeuille** (*wallet*), soit par l'utilisateur lui-même (auto-conservation), soit par un prestataire (conservateur).
- Les **jetons** (*tokens*) sont émis sur une blockchain existante ; un **NFT** (jeton non fongible) est unique et ne relève en principe pas de MiCA.

Le règlement MiCA

Le règlement **MiCA** (*Markets in Crypto-Assets*, règlement 2023/1114) s'applique depuis le **30 juin 2024** aux jetons se référant à des actifs et aux jetons de monnaie électronique, et depuis le **30 décembre 2024** à l'ensemble des autres crypto-actifs et aux prestataires.

Catégorie MiCA	Définition	Émetteur et exigences
Jeton de monnaie électronique (EMT, *e-money token*)	Vise à stabiliser sa valeur par référence à **une seule monnaie officielle** (un « stablecoin » adossé à l'euro, par exemple)	Émis par un **établissement de crédit** ou un **établissement de monnaie électronique** ; remboursable au pair à tout moment ; **pas d'intérêts** versés aux détenteurs
Jeton se référant à un ou des actifs (ART, *asset-referenced token*)	Vise à stabiliser sa valeur par référence à une autre valeur ou un droit, ou une combinaison (panier de devises, matières premières, crypto-actifs)	Émetteur **agréé** ; réserve d'actifs ; pas d'intérêts ; les jetons « importants » sont supervisés par l'**EBA**
Autres crypto-actifs	Ni EMT ni ART : bitcoin, ether, jetons utilitaires…	Publication et **notification** d'un **livre blanc** (*white paper*) avant l'offre au public ou l'admission à la négociation, sans approbation préalable

Exclus de MiCA : les crypto-actifs qui sont des **instruments financiers** (*security tokens* : MIF 2), les **NFT** véritablement uniques, les dépôts.

Les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA)

Les services sur crypto-actifs (conservation et administration pour le compte de clients, exploitation d'une plateforme de négociation, échange contre des fonds ou d'autres crypto-actifs, exécution, réception-transmission d'ordres, placement, conseil, gestion de portefeuille, transfert) ne peuvent être fournis que par des **PSCA agréés** (en France, par l'**AMF**, après avis de l'ACPR), qui bénéficient d'un **passeport européen**. Ils sont soumis à des exigences de fonds propres, de gouvernance, de **ségrégation** des actifs des clients, de traitement des réclamations, de gestion des conflits d'intérêts et de cybersécurité. Les établissements de crédit et entreprises d'investissement peuvent fournir ces services après une simple notification.

En France, les anciens **PSAN** (prestataires de services sur actifs numériques, enregistrés auprès de l'AMF depuis la loi PACTE de 2019) ont bénéficié d'une **période transitoire** qui a pris fin le **1er juillet 2026** : depuis cette date, seuls les **PSCA agréés** au titre de MiCA (ou les prestataires passeportés d'un autre État) peuvent fournir ces services en France. Fournir ces services sans agrément est un délit.

MiCA prévoit aussi un **régime d'abus de marché** propre aux crypto-actifs (opérations d'initiés, manipulations), et la règle du « **voyage** » (*travel rule*, règlement TFR) impose depuis le 30 décembre 2024 que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés de l'identité du donneur d'ordre et du bénéficiaire.

Les risques spécifiques des crypto-actifs

Risque	Description
Volatilité extrême	Variations de plusieurs dizaines de pour cent en quelques jours
Perte totale	Aucune valeur intrinsèque pour la plupart des crypto-actifs ; projets abandonnés
Perte ou vol de la **clé privée**	Pas de récupération possible en auto-conservation
Cyberattaques, fraude	Piratage des plateformes, escroqueries (faux sites, « rug pulls »)
Contrepartie	Faillite de la plateforme ou du conservateur
Liquidité	Certains jetons sont très peu échangés
Absence de garantie	Ni garantie des dépôts, ni garantie des titres
Stablecoins	Risque de perte de l'ancrage si les réserves sont insuffisantes

8. Les risques et leur mesure

Les principaux risques

Risque	Définition	Exemples de produits très exposés
De marché	Variation défavorable des prix	Actions, fonds actions, matières premières
De taux	Variation des taux d'intérêt, qui affecte la valeur des obligations	Obligations à taux fixe longues, zéro coupon
De crédit (de signature)	Défaut ou dégradation de la qualité de l'émetteur	Obligations *high yield*, produits structurés
De contrepartie	Défaillance de la partie avec laquelle on a conclu une opération	Dérivés de gré à gré, CFD
De liquidité	Impossibilité de vendre rapidement sans forte décote	Petites valeurs, immobilier non coté, FCPR
De change	Variation du cours d'une devise	Actifs libellés en dollars, en yens
De levier	Amplification des gains et des pertes	Futures, CFD, turbos, SRD
D'inflation	Érosion du pouvoir d'achat	Placements à rendement fixe faible
Opérationnel	Défaillance humaine, technique, de procédure, fraude	Tous les acteurs
De durabilité	Événement environnemental, social ou de gouvernance pouvant affecter la valeur	Entreprises exposées au climat, à la réglementation environnementale
De perte en capital	Possibilité de récupérer moins que la somme investie	Tous les placements non garantis

Les mesures du risque

Mesure	Définition	Lecture
Volatilité	Écart-type des rendements, en général annualisé	Plus elle est élevée, plus le placement est risqué ; actions : souvent 15 à 25 % par an
Bêta	Sensibilité d'un titre aux mouvements du marché	Bêta de 1,2 : le titre varie en moyenne de 12 % quand le marché varie de 10 % ; bêta < 1 : titre défensif
Sensibilité, duration	Exposition d'une obligation aux taux	Voir section 3

Mesure	Définition	Lecture
Value at risk (VaR)	Perte maximale potentielle sur un **horizon** donné, avec un **niveau de confiance** donné	VaR à 1 mois à 95 % de 5 000 € : dans 95 % des cas, la perte sur un mois ne dépassera pas 5 000 €
Perte maximale historique (*max drawdown*)	Plus forte baisse constatée entre un plus haut et un plus bas	Mesure concrète du « pire scénario » vécu
Note de crédit, spread	Risque de défaut	Voir section 3
SRI du DIC	Indicateur synthétique de 1 à 7	Combine risque de marché et de crédit (thème 5)

À retenir

Le couple **rendement / risque** est indissociable : aucun placement n'offre durablement un rendement élevé sans risque élevé. Un rendement promis très supérieur à celui du marché, « sans risque », est le signal d'alerte classique d'une **escroquerie**.

L'essentiel

À retenir

- Instruments financiers (L. 211-1) = **titres financiers** (actions, obligations, TCN, parts d'OPC) + **contrats financiers** (dérivés). Pas les effets de commerce, bons de caisse, dépôts, assurance-vie, crypto-actifs MiCA.
- Action : titre de **capital** ; droits financiers (dividende **non garanti**), politiques (vote), DPS ; vote double de droit après **2 ans au nominatif** (sociétés cotées) ; votes multiples possibles lors d'une IPO depuis **2024**.
- **PER = cours / BPA** ; **rendement = dividende / cours** ; capitalisation = cours × nombre d'actions.
- Obligation : titre de **créance** ; cotation en % **pied de coupon** + **coupon couru** payé par l'acheteur ; remboursée avant les actionnaires.
- **Prix et taux varient en sens inverse** ; variation du prix ≈ − **sensibilité** × variation des taux ; **duration** = maturité pour un **zéro coupon**.
- **Investment grade** jusqu'à **BBB− / Baa3** ; en dessous : spéculatif.
- NEU CP ≤ **1 an** ; NEU MTN > 1 an.
- Future : standardisé, chambre de compensation, **dépôt de garantie + appels de marge**, engagement **ferme**.
- Option : l'**acheteur** a un **droit** (perte limitée à la **prime**) ; le **vendeur** a une **obligation** (vente de call : perte **illimitée**). Prime = valeur intrinsèque + valeur temps ; elle **augmente avec la volatilité** et la durée.
- Swap de taux : échange fixe/variable, **nominal non échangé** ; CDS : protection contre le défaut.
- Produit structuré = obligation (zéro coupon) + options ; « garanti » = **à l'échéance**, sous réserve de la **solvabilité de l'émetteur**.
- MiCA : **EMT** (une seule monnaie officielle, émis par une banque ou un EME), **ART** (panier), autres (livre blanc) ; **PSCA agréés** ; fin du régime PSAN le **1er juillet 2026**.
- Risques : marché, taux, crédit, contrepartie, liquidité, change, levier, inflation, opérationnel, durabilité ; mesures : volatilité, bêta, sensibilité, VaR, max drawdown.

QCM d'entraînement

C Q1. Lequel de ces placements est un instrument financier au sens du CMF ?

a) un Livret A
b) un contrat d'assurance-vie
c) une part de FCP

Réponse c. Le Livret A est un dépôt, l'assurance-vie un contrat d'assurance.

C Q2. Les contrats financiers sont :

a) les contrats d'assurance-vie
b) les instruments financiers à terme, comme les options, les futures et les swaps
c) les conventions de compte-titres
Réponse b. Ils forment, avec les titres financiers, la catégorie des instruments financiers.

C Q3. Lequel de ces titres n'est pas un instrument financier ?

a) une action de SICAV
b) une obligation d'entreprise
c) un effet de commerce
Réponse c. Les effets de commerce et les bons de caisse sont exclus des titres financiers.

C Q4. Un jeton (token) qui présente les caractéristiques d'une action relève :

a) d'aucune réglementation
b) du règlement MiCA
c) de la réglementation des instruments financiers (MIF 2)
Réponse c. MiCA exclut les crypto-actifs qui sont des instruments financiers.

C Q5. Le dividende versé à l'actionnaire :

a) est garanti chaque année
b) est décidé par l'assemblée générale et n'est jamais garanti
c) est fixé à l'émission de l'action
Réponse b. C'est un droit financier conditionné aux bénéfices et à la décision de l'assemblée.

C Q6. Dans une société cotée, le droit de vote double est attribué de plein droit, sauf clause contraire des statuts, aux actions :

a) détenues au porteur depuis un an
b) entièrement libérées et inscrites au nominatif depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire
c) achetées lors de l'introduction en bourse
Réponse b. C'est l'apport de la loi Florange de 2014.

C Q7. Une société cote 75 € pour un bénéfice par action de 5 €. Son PER est de :

a) 375
b) 15
c) 6,7
Réponse b. PER = cours / BPA = 75 / 5.

C Q8. Une action cote 50 € et verse un dividende de 2 €. Son rendement est de :

a) 2 %
b) 25 %
c) 4 %
Réponse c. 2 / 50 = 4 %.

C Q9. Une société de 40 millions d'actions cotant 25 € a une capitalisation boursière de :

a) 1 milliard d'euros
b) 1,6 milliard d'euros
c) 100 millions d'euros
Réponse a. 40 M × 25 € = 1 000 M€.

C Q10. Un PER élevé traduit en général :

a) un dividende élevé
b) une société en faillite
c) des anticipations de croissance des bénéfices
Réponse c. Ou une surévaluation de l'action.

C Q11. En cas de liquidation d'une société, l'obligataire est remboursé :

a) après les actionnaires
b) en même temps que les actionnaires
c) avant les actionnaires
Réponse c. Il est créancier ; l'actionnaire est associé.

C Q12. Une obligation de nominal 1 000 €, coupon annuel 5 %, cote 102 % ; 146 jours se sont écoulés depuis le dernier coupon (année de 365 jours). Le prix payé, hors frais, est de :

a) 1 020 €
b) 1 070 €
c) 1 040 €
Réponse c. Coupon couru = 1 000 × 5 % × 146 / 365 = 20 € ; prix = 1 020 + 20 = 1 040 €.

C Q13. Le coupon couru :

a) est versé par l'émetteur à la date d'achat
b) est payé par le vendeur à l'acheteur
c) est payé par l'acheteur au vendeur, en plus du prix coté
Réponse c. Le prix des obligations est coté pied de coupon.

C Q14. Si les taux d'intérêt du marché baissent, le prix d'une obligation à taux fixe existante :

a) baisse
b) monte
c) ne varie pas
Réponse b. Prix et taux varient en sens inverse.

C Q15. Une obligation de sensibilité 4 voit les taux de marché monter de 1,5 point. Son prix varie d'environ :

a) + 6 %
b) − 6 %
c) − 4 %
Réponse b. − 4 × 1,5 = − 6 %.

C Q16. La duration d'une obligation zéro coupon est :

a) égale à sa maturité
b) supérieure à sa maturité
c) nulle
Réponse a. Tous les flux sont versés à l'échéance.

C Q17. Toutes choses égales par ailleurs, la sensibilité est la plus faible pour :

a) une obligation zéro coupon à 20 ans
b) une obligation à taux variable
c) une obligation à taux fixe à 30 ans
Réponse b. Son coupon s'ajuste aux taux du marché.

C Q18. Une OATi est une obligation d'État :

a) convertible en actions
b) à taux variable indexé sur l'€STR
c) indexée sur l'inflation française
Réponse c. L'OAT€i est indexée sur l'inflation de la zone euro.

C Q19. Une obligation remboursable en actions (ORA) :

a) peut être convertie au choix du porteur
b) est toujours remboursée en espèces
c) est remboursée obligatoirement en actions
Réponse c. Elle s'apparente à du capital différé.

C Q20. La dernière note de la catégorie « investment grade » chez S&P est :

a) BB+
b) BBB−
c) A−
Réponse b. Chez Moody's, c'est Baa3.

C Q21. La dégradation de la note d'un émetteur a en général pour effet :

a) de faire baisser le prix de ses obligations
b) de faire monter le prix de ses obligations
c) d'augmenter le coupon des obligations déjà émises à taux fixe
Réponse a. Le spread exigé par le marché augmente.

C Q22. Un NEU CP est un titre de créance négociable d'une durée :

a) indéterminée
b) supérieure à un an
c) d'un an au plus
Réponse c. Le NEU MTN a une durée supérieure à un an.

C Q23. Un contrat future se caractérise notamment par :

a) sa négociation de gré à gré et sur mesure
b) l'absence d'engagement de l'acheteur
c) sa standardisation et l'intervention d'une chambre de compensation
Réponse c. Les positions donnent lieu à des appels de marge quotidiens.

C Q24. L'acheteur d'un contrat future :

a) a le droit, mais non l'obligation, d'acheter
b) s'engage fermement à acheter le sous-jacent au prix convenu
c) paie une prime au vendeur
Réponse b. Le contrat à terme est un engagement ferme pour les deux parties.

C Q25. Les appels de marge sur un contrat future :

a) ne sont dus qu'à l'échéance
b) matérialisent chaque jour les gains et pertes sur la position
c) rémunèrent la chambre de compensation
Réponse b. Ils s'ajoutent au dépôt de garantie initial.

C Q26. L'acheteur d'un call anticipe :

a) une hausse du sous-jacent
b) une stabilité du sous-jacent
c) une baisse du sous-jacent
Réponse a. Il a le droit d'acheter à un prix fixé.

C Q27. La perte maximale de l'acheteur d'une option est :

a) illimitée
b) limitée à la prime payée
c) égale au prix d'exercice
Réponse b. C'est l'avantage de l'acheteur d'option.

C Q28. La position qui présente un risque de perte théoriquement illimité est :

a) la vente d'un call non couverte
b) l'achat d'un call
c) l'achat d'un put
Réponse a. Si le sous-jacent monte sans limite, la perte du vendeur aussi.

C Q29. Un put de prix d'exercice 40 € alors que l'action cote 36 € est :

a) dans la monnaie
b) à la monnaie
c) en dehors de la monnaie
Réponse a. Sa valeur intrinsèque est de 4 €.

C Q30. Un call de prix d'exercice 100 € coûte 6 €. À l'échéance, le sous-jacent vaut 103 €. L'acheteur :

a) exerce et gagne 3 €
b) n'exerce pas et perd 6 €
c) exerce et réalise un résultat net de − 3 €

Réponse c. Il récupère 3 € de valeur intrinsèque, ce qui limite sa perte à 3 €.

C Q31. Le point mort à l'échéance de l'acheteur d'un put de prix d'exercice 80 € payé 5 € est de :

a) 85 €
b) 75 €
c) 80 €

Réponse b. En dessous de 75 €, il est gagnant.

C Q32. Toutes choses égales par ailleurs, une hausse de la volatilité du sous-jacent :

a) fait monter la prime des calls et baisser celle des puts
b) fait baisser la prime des calls et des puts
c) fait monter la prime des calls et des puts

Réponse c. L'option a plus de chances de gagner de la valeur.

C Q33. La valeur temps d'une option :

a) augmente à l'approche de l'échéance
b) diminue avec le temps et s'annule à l'échéance
c) est toujours égale à la valeur intrinsèque

Réponse b. À l'échéance, la prime se réduit à la valeur intrinsèque.

C Q34. Un investisseur qui détient des actions et veut se protéger contre une baisse peut :

a) acheter un put sur ces actions
b) acheter un call sur ces actions
c) vendre un put sur ces actions

Réponse a. L'achat de put fonctionne comme une assurance.

C Q35. Dans un swap de taux d'intérêt classique :

a) les parties échangent des flux d'intérêts calculés sur un nominal qui n'est pas échangé
b) les deux parties échangent le nominal au début et à la fin
c) une partie verse une prime unique à l'autre

Réponse a. Typiquement taux fixe contre taux variable.

C Q36. Un credit default swap (CDS) permet :

a) de souscrire à une augmentation de capital
b) de se protéger contre le défaut d'un émetteur
c) d'échanger deux devises

Réponse b. L'acheteur de protection verse une prime périodique.

C Q37. Un warrant est :

a) une obligation d'État
b) une option émise par un établissement financier et cotée en bourse
c) un contrat d'assurance

Réponse b. La perte est limitée à la mise.

C Q38. Un turbo dont le sous-jacent touche la barrière désactivante :

a) est remboursé avec un gain garanti
b) est désactivé et perd tout ou presque toute sa valeur
c) est converti en action

Réponse b. C'est son principal risque.

C Q39. Pour les clients non professionnels, les CFD sont notamment soumis à :

a) une garantie du capital
b) une protection contre le solde négatif et un effet de levier plafonné
c) une interdiction totale en France

Réponse b. Les options binaires, elles, sont interdites à ces clients.

C Q40. Un produit structuré « à capital garanti » :

a) garantit le capital à tout moment, même en cas de sortie anticipée
b) ne comporte aucun risque
c) garantit en général le capital à l'échéance, sous réserve de la solvabilité de l'émetteur ou du garant
Réponse c. Avant l'échéance, la valeur de rachat peut être inférieure au capital.

C Q41. Un produit structuré comporte une barrière de protection à −40 %. À l'échéance, l'indice a baissé de 50 %. L'investisseur :

a) récupère 100 % de son capital
b) subit la baisse de l'indice et récupère environ 50 % de son capital
c) récupère 60 % de son capital
Réponse b. La barrière ayant été franchie, la protection disparaît.

C Q42. Dans une titrisation, l'initiateur doit conserver au moins :

a) 50 % du risque
b) 5 % du risque
c) 1 % du risque
Réponse b. Cette règle aligne ses intérêts sur ceux des investisseurs.

C Q43. Selon MiCA, un jeton qui vise à stabiliser sa valeur par référence à une seule monnaie officielle est :

a) un NFT
b) un jeton se référant à un ou des actifs (ART)
c) un jeton de monnaie électronique (EMT)
Réponse c. Il est émis par un établissement de crédit ou de monnaie électronique.

C Q44. Les détenteurs de jetons de monnaie électronique (EMT) :

a) ne peuvent pas recevoir d'intérêts de l'émetteur et peuvent obtenir le remboursement au pair
b) reçoivent des intérêts versés par l'émetteur
c) ne peuvent jamais obtenir de remboursement
Réponse a. MiCA interdit le versement d'intérêts sur les EMT et les ART.

C Q45. L'offre au public d'un crypto-actif autre qu'un EMT ou un ART suppose :

a) l'approbation d'un prospectus par l'AMF
b) la publication et la notification d'un livre blanc
c) un agrément bancaire de l'émetteur
Réponse b. Le livre blanc n'est pas approuvé, mais notifié.

C Q46. Depuis le 1er juillet 2026, en France, la fourniture de services sur crypto-actifs nécessite :

a) un simple enregistrement comme PSAN
b) un agrément de PSCA au titre de MiCA (ou un passeport européen)
c) aucune autorisation
Réponse b. La période transitoire des PSAN a pris fin à cette date.

C Q47. La perte de la clé privée d'un portefeuille de crypto-actifs auto-conservé entraîne en général :

a) la perte définitive de l'accès aux crypto-actifs
b) une restitution par la blockchain
c) un remboursement par le FGDR
Réponse a. Les crypto-actifs ne bénéficient d'aucune garantie publique.

C Q48. Le risque de ne pas pouvoir vendre rapidement un placement sans forte décote est le risque :

a) de change
b) de crédit
c) de liquidité
Réponse c. Il est élevé pour les petites valeurs et l'immobilier non coté.

C Q49. Un titre de bêta 0,8 :

a) varie en moyenne moins que le marché
b) varie en moyenne plus que le marché
c) varie en sens inverse du marché
Réponse a. Si le marché monte de 10 %, il monte en moyenne de 8 %.

C Q50. Une VaR à 1 mois à 99 % de 10 000 € signifie que :

a) la perte sur un mois ne dépassera pas 10 000 € dans 99 % des cas
b) la perte maximale possible est de 10 000 €
c) le gain sur un mois atteindra 10 000 € dans 99 % des cas
Réponse a. Dans 1 % des cas, la perte peut être supérieure.

Thème 8 — Gestion collective et gestion pour compte de tiers

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- distinguer OPCVM et FIA, SICAV et FCP, et situer les principaux fonds français (capital-investissement, immobilier, épargne salariale, fonds monétaires, ETF) ;
- décrire le rôle de la société de gestion, du dépositaire, du commissaire aux comptes et des autres intervenants ;
- calculer une valeur liquidative et comprendre les frais, les règles de diversification et les outils de gestion de la liquidité ;
- présenter la gestion sous mandat, les styles de gestion et les mesures de performance ;
- maîtriser le cadre de la finance durable : SFDR, taxonomie, labels, noms de fonds.

Poids à l'examen : une part importante des questions techniques, en **catégorie C** pour l'essentiel.

1. Le principe de la gestion pour compte de tiers

La **gestion pour compte de tiers** consiste à gérer l'épargne d'autrui :

Forme	Principe	Exemple
Gestion collective	L'épargne de nombreux investisseurs est mise en commun dans un **organisme de placement collectif** (OPC), géré selon une stratégie unique	Un fonds actions européennes détenu par 50 000 porteurs
Gestion individuelle sous mandat	Le gérant gère le portefeuille d'**un** client, selon un **mandat** adapté à son profil	Mandat de gestion « équilibré » d'un client fortuné

Comprendre

Pourquoi un fonds ? Un épargnant qui investit 5 000 € ne peut pas, seul, diversifier son placement sur 80 actions et 50 obligations, ni payer un gérant professionnel. Le fonds **mutualise** : il donne accès à la **diversification**, à une **gestion professionnelle**, à des marchés parfois inaccessibles en direct, avec une **liquidité** (rachats) et une **réglementation protectrice**. En contrepartie, l'investisseur paie des **frais** et ne choisit pas lui-même les titres.

En France, la gestion pour compte de tiers est exercée par des **sociétés de gestion de portefeuille** (SGP), agréées par l'**AMF**, et par les établissements de crédit et entreprises d'investissement agréés pour la gestion sous mandat.

À retenir

Le gérant agit dans l'**intérêt exclusif** des porteurs ou des mandants. Il doit être **indépendant** du dépositaire, gérer les **conflits d'intérêts** avec les autres activités de son groupe et exercer les **droits de vote** attachés aux titres détenus dans l'intérêt des porteurs (politique de vote publiée).

2. OPCVM et FIA

L'Union européenne distingue deux grandes catégories d'OPC :

	OPCVM (UCITS)	FIA (fonds d'investissement alternatifs)
Texte de référence	Directive **2009/65/CE** (« UCITS »)	Directive **2011/61/UE** (« AIFM »)

	OPCVM (UCITS)	FIA (fonds d'investissement alternatifs)
Logique de la réglementation	Encadre le **produit** : actifs éligibles, diversification, liquidité	Encadre surtout le **gestionnaire** : agrément, gestion des risques, dépositaire, reporting
Investisseurs	Tous, y compris le grand public	Selon le fonds : grand public (FIA « grand public ») ou investisseurs professionnels
Passeport européen	**Commercialisation** dans toute l'Union après simple **notification**	Passeport surtout pour la commercialisation auprès des **professionnels**
Liquidité	Rachats au moins **deux fois par mois** (en pratique quotidiens)	Variable : de quotidienne à aucune pendant plusieurs années (fonds fermés)

À retenir

Un OPCVM est un fonds « **coordonné** » (harmonisé au niveau européen). **Tout OPC qui n'est pas un OPCVM est un FIA.**

Les formes juridiques

	SICAV (société d'investissement à capital variable)	FCP (fonds commun de placement)
Nature	**Société** (anonyme ou par actions simplifiée) à capital variable	**Copropriété** d'instruments financiers et de dépôts, **sans personnalité morale**
L'investisseur est	**Actionnaire** (droit de vote en assemblée générale)	**Porteur de parts** (pas de droit de vote)
Gestion	Conseil d'administration, qui délègue en général la gestion à une SGP	Une **SGP** agit au nom des porteurs et les représente
Documents	**Statuts**	**Règlement** du fonds

Un même OPC peut comporter plusieurs **compartiments** (stratégies différentes sous une même structure) et plusieurs **catégories de parts** : parts de **capitalisation** (C : revenus réinvestis), de **distribution** (D : revenus versés), parts couvertes contre le risque de change, parts réservées à certains investisseurs ou à frais différents.

Les principaux FIA de droit français

Fonds	Caractéristique principale
FIVG (fonds d'investissement à vocation générale)	Règles proches des OPCVM, avec davantage de souplesse ; ouvert au grand public
Fonds de fonds alternatifs	Investis dans d'autres FIA
FCPR (fonds commun de placement à risque)	Au moins **50 %** de titres **non cotés** (ou de petites capitalisations cotées, dans une limite)
FCPI (fonds commun de placement dans l'innovation)	Au moins **70 %** dans des **PME innovantes**
FIP (fonds d'investissement de proximité)	Au moins **70 %** dans des **PME régionales**
FPCI et **FPS** (fonds professionnels de capital-investissement, fonds professionnels spécialisés)	Réservés aux **investisseurs avertis** ; règles très allégées
OPCI (organisme de placement collectif immobilier)	Au moins **60 %** d'actifs immobiliers, avec une **poche de liquidités** ; plus liquide qu'une SCPI
SCPI (société civile de placement immobilier)	Détient de l'**immobilier locatif** ; revenus réguliers ; parts **peu liquides** ; frais d'entrée élevés

Fonds	Caractéristique principale
FCPE, **SICAVAS**	**Épargne salariale** et actionnariat salarié (section 6)
ELTIF (fonds européen d'investissement à long terme)	Actifs réels et non cotés à long terme ; régime révisé en 2024 pour l'ouvrir davantage aux particuliers
Organismes de titrisation, organismes de financement spécialisé	Financement de créances, prêts aux entreprises

Piège d'examen

Les fonds de capital-investissement (FCPR, FCPI, FIP) comportent un **risque de perte en capital** élevé et une **durée de blocage** souvent de **5 à 10 ans**. Les éventuels avantages fiscaux ne doivent jamais être présentés comme la justification principale de l'investissement.

Les fonds monétaires

Le règlement européen **MMF** (2017/1131) encadre les **fonds monétaires**, OPCVM ou FIA, qui investissent dans des instruments du marché monétaire à court terme de bonne qualité :

Type	Valeur liquidative
VNAV (à valeur liquidative variable)	Variable, calculée au prix de marché ; le type le plus courant en France (court terme ou standard)
CNAV de dette publique	Constante, investie à 99,5 % en dette publique
LVNAV (à faible volatilité)	Constante tant qu'elle reste dans une marge étroite

Ils servent à placer la trésorerie à court terme ; leur rendement suit les taux monétaires (€STR). Ils ne sont **pas** des dépôts et ne sont **pas garantis**.

Les fonds indiciels cotés (ETF)

Définition

Un **ETF** (*exchange traded fund*, ou tracker) est un OPC dont l'objectif est de **répliquer un indice** et dont les parts sont **négociées en bourse** tout au long de la séance, comme une action. Des **teneurs de marché** assurent la liquidité ; une **valeur liquidative indicative** est publiée en continu.

Mode de réplication	Principe	Risque particulier
Physique totale	Détient toutes les valeurs de l'indice	Coûts de gestion du portefeuille
Physique optimisée (échantillonnage)	Détient un échantillon représentatif	Écart de suivi plus important
Synthétique	Détient un panier d'actifs et échange sa performance contre celle de l'indice par un **swap**	**Risque de contrepartie** sur le swap (plafonné à **10 %** de l'actif d'un OPCVM)

Avantages : frais faibles, diversification, transparence, liquidité. Les ETF éligibles au PEA répliquent parfois des indices non européens grâce à la réplication synthétique.

3. Les acteurs d'un OPC

Acteur	Rôle
Société de gestion (SGP)	Agréée par l'AMF ; prend les **décisions d'investissement**, gère les risques (dont la liquidité), exerce les droits de vote, calcule ou fait calculer la valeur liquidative, établit la documentation
Dépositaire	**Conserve** les actifs (ou en tient le registre), **contrôle la régularité** des décisions de la société de gestion (respect des règles et de la stratégie), suit les **flux de liquidités** ; en France, c'est en général un établissement de crédit
Commissaire aux comptes	**Certifie** les comptes de l'OPC et contrôle la composition de l'actif
Centralisateur	Reçoit et centralise les ordres de souscription et de rachat
Valorisateur	Calcule la valeur liquidative, par délégation de la société de gestion
Teneur de compte émetteur	Tient le registre des parts (passif)
Distributeur (commercialisateur)	Commercialise les parts auprès des clients, avec les obligations MIF 2 (adéquation, information, coûts)

Piège d'examen

Le dépositaire doit être **distinct** et **indépendant** de la société de gestion. Il est **responsable de la restitution** des instruments financiers conservés, même en cas de perte chez un sous-conservateur (sauf événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable). Et ce n'est **pas** lui qui prend les décisions d'investissement.

Pour être commercialisé en France, un OPCVM ou un FIA de droit français est **agréé** (ou déclaré, pour certains fonds professionnels) par l'**AMF** ; un OPCVM d'un autre État de l'Union est commercialisé après **notification** (passeport).

4. Le fonctionnement d'un OPC ouvert

La valeur liquidative

À retenir

Valeur liquidative (VL) = **actif net** du fonds / **nombre de parts** (ou d'actions) en circulation.

L'actif net est la valeur des actifs (évalués au **prix de marché** ou à leur juste valeur) diminuée des dettes (frais à payer, notamment). La VL est calculée à la fréquence fixée par le prospectus (en général **quotidienne** pour un OPCVM).

Les ordres de souscription et de rachat sont exécutés **à cours inconnu** : centralisés avant une **heure limite** (*cut-off*), ils sont exécutés sur la **prochaine** VL, qui n'est pas encore connue au moment de l'ordre. Cette règle empêche les investisseurs d'arbitrer contre le fonds en profitant d'une VL déjà « dépassée » (*market timing*).

Exemple

Un fonds détient 52 M€ d'actifs et 2 M€ de dettes ; 400 000 parts sont en circulation.
VL = (52 − 2) / 0,4 = **125 €** par part.
Un client qui souscrit pour 10 000 € (sans frais d'entrée) reçoit 10 000 / 125 = 80 parts. Avec des droits d'entrée de 2 % : 10 000 × 0,98 / 125 = 78,4 parts.

Les frais

Frais	Description
Droits d'entrée	Prélevés à la souscription ; **acquis au fonds** (ils bénéficient aux porteurs en couvrant les coûts d'investissement des sommes nouvelles) ou **non acquis** (ils rémunèrent la société de gestion ou le distributeur)
Droits de sortie	Prélevés au rachat, selon le même principe
Frais de gestion	Prélevés en continu sur l'actif, exprimés en % par an ; ils rémunèrent la gestion et, souvent, le distributeur (rétrocessions)
Commission de surperformance	Part de la performance au-delà d'un objectif ou d'un indice ; encadrée par l'ESMA (les sous-performances passées doivent être rattrapées avant de la percevoir)
Coûts de transaction	Frais d'achat et de vente des titres en portefeuille

Le **DIC PRIIPs** présente l'ensemble de ces coûts de façon standardisée, avec leur incidence annuelle sur le rendement (thème 5).

L'affectation des résultats

Les revenus du fonds (dividendes, coupons) et ses plus-values réalisées peuvent être **capitalisés** (réinvestis, la VL en bénéficie) ou **distribués** aux porteurs, selon la catégorie de parts.

Les règles de diversification des OPCVM

Règle	Contenu
5/10/40	**5 %** maximum de l'actif en titres d'un même émetteur ; limite portée à **10 %** à condition que les lignes dépassant 5 % ne représentent pas ensemble plus de **40 %** de l'actif
Titres d'État	**35 %** pour les titres émis ou garantis par un État ou une collectivité publique ; jusqu'à **100 %** s'ils appartiennent à au moins **six émissions** différentes, aucune ne dépassant **30 %** de l'actif
Dépôts	**20 %** maximum dans un même établissement de crédit
Dérivés de gré à gré	Risque de contrepartie limité à **5 %** de l'actif (**10 %** si la contrepartie est un établissement de crédit)
Fonds indiciels	Jusqu'à **20 %** par émetteur (**35 %** pour un seul émetteur dans des conditions exceptionnelles)
Autres OPC	En principe **20 %** maximum par OPC sous-jacent, et **30 %** au total en FIA
Ratios d'emprise	Un OPCVM ne peut pas acquérir d'actions lui permettant d'exercer une influence notable sur l'émetteur ; il ne peut détenir plus de **10 %** des titres de créance ou des actions sans droit de vote d'un même émetteur
Emprunts	Seulement à titre temporaire, dans la limite de **10 %** de l'actif

Exemple

Un OPCVM de 100 M€ détient quatre lignes de 9 M€ et une ligne de 6 M€, toutes au-dessus de 5 %. Total = 42 M€, soit 42 % de l'actif : la règle des 40 % est **dépassée**, même si aucune ligne ne dépasse 10 %.

La gestion du risque de liquidité

Pour faire face à des demandes de rachat massives sans léser les porteurs qui restent, un fonds ouvert peut prévoir des **outils de gestion de la liquidité** :

Outil	Principe
Plafonnement des rachats (*gates*)	Seule une fraction des rachats est exécutée sur une VL lorsque les demandes dépassent un seuil ; le reste est reporté
Swing pricing	La VL est ajustée pour faire supporter les **coûts de réaménagement** du portefeuille aux investisseurs entrants ou sortants
Droits ajustables (*anti-dilution levy*)	Frais variables imputés aux investisseurs qui entrent ou sortent
Préavis, **rachats en nature**	Délai avant exécution ; remise de titres plutôt que d'espèces
Poches de cantonnement (*side pockets*)	Isolement d'actifs devenus illiquides
Suspension	Arrêt temporaire des souscriptions et rachats, en cas de circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt des porteurs

La directive (UE) **2024/927**, à transposer au plus tard le **16 avril 2026**, impose à tous les OPCVM et FIA ouverts de sélectionner **au moins deux** outils de gestion de la liquidité dans une liste harmonisée, en plus de la possibilité de suspendre.

Comprendre

Pourquoi ces outils ? Sans eux, les premiers à sortir d'un fonds en difficulté sont remboursés au prix fort, et les coûts de vente des actifs, puis les actifs les moins liquides, restent aux porteurs qui n'ont pas bougé : c'est une prime à la panique. Les outils de liquidité répartissent équitablement ces coûts.

La documentation et l'information des porteurs

Le **prospectus** (stratégie, risques, frais, modalités de souscription et de rachat), le **règlement** ou les **statuts**, le **DIC**, le **rapport annuel** et le **document semestriel**, la composition de l'actif, sont mis à disposition des investisseurs. Toute **modification** importante (changement de stratégie, hausse des frais, fusion) est portée à leur connaissance et, pour les plus importantes, leur ouvre la possibilité de **sortir sans frais**.

5. La gestion sous mandat

La **gestion de portefeuille pour le compte de tiers** est un **service d'investissement** : le gérant prend, de manière **discrétionnaire**, les décisions d'investissement pour le compte du client, dans le cadre d'un **mandat écrit**.

Élément	Contenu
Mandat	Objectifs de gestion, profil de risque, catégories d'instruments autorisés, éventuelles restrictions (pas d'actions d'un secteur, par exemple), type de gestion, informations dues au client, rémunération, durée et conditions de résiliation
Adéquation	Test complet : connaissances et expérience, situation financière (dont capacité à subir des pertes), objectifs (dont tolérance au risque et préférences de durabilité) ; la gestion doit rester **adéquate** dans la durée
Relevé périodique	Au moins **trimestriel** : composition, valorisation, opérations, performance, frais
Alerte	Lorsque la valeur globale du portefeuille baisse de **10 %** par rapport au dernier relevé, puis à chaque multiple de 10 %, au plus tard à la fin du jour ouvrable
Rétrocessions	**Interdites** : les avantages reçus de tiers doivent être **reversés** au client, sauf avantages non monétaires mineurs
Conservation	Les avoirs restent chez le teneur de compte-conservateur, au nom du client

6. L'épargne salariale

Dispositif	Principe
Participation	Obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés : part des bénéfices redistribuée aux salariés
Intéressement	Facultatif : prime liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise
Plan d'épargne entreprise (PEE)	Les sommes sont investies, généralement en **FCPE**, et **bloquées 5 ans**, sauf cas de déblocage anticipé (mariage, naissance du troisième enfant, achat de la résidence principale, divorce, invalidité, décès, fin du contrat de travail, surendettement…)
Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PER collectif)	Bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé (achat de la résidence principale, accidents de la vie)
Abondement	Versement complémentaire de l'employeur

Les **FCPE** sont des FIA dotés d'un **conseil de surveillance** (représentants des salariés porteurs de parts et de l'entreprise) qui examine la gestion, exerce les droits de vote ou décide des fusions. Les plans proposent obligatoirement un **fonds solidaire** (investi pour **5 à 10 %** dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire).

7. Les styles de gestion et la mesure de la performance

Style	Principe
Gestion active	Chercher à battre un indice de référence par la sélection de titres ou l'allocation d'actifs
Gestion passive (indicielle)	Répliquer un indice au moindre coût (fonds indiciels, ETF)
Top-down	Partir de l'analyse macroéconomique pour choisir les zones, les secteurs, puis les titres
Bottom-up	Partir de l'analyse des entreprises, titre par titre (*stock picking*)
Value / Growth	Valeurs décotées par rapport à leurs fondamentaux / valeurs à forte croissance attendue
Gestion alternative	Stratégies recherchant une performance décorrélée des marchés (long/short, arbitrage, *global macro*…)
Gestion à formule	Performance définie à l'avance par une formule, souvent avec une garantie ou une protection du capital à l'échéance
Multigestion	Sélection de fonds d'autres gérants
Gestion flexible	Allocation entre actions, obligations et monétaire variant fortement selon les anticipations

Les indicateurs à connaître

Indicateur	Formule ou définition	Interprétation
Performance	(VL finale − VL initiale + revenus distribués) / VL initiale	Comparée à l'indice de référence et à la catégorie
Volatilité	Écart-type des rendements	Mesure du risque total
Ratio de Sharpe	(Rendement du portefeuille − taux sans risque) / volatilité	Rémunération par unité de risque total ; plus il est élevé, mieux c'est